MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 194 (XXXVIII) — Nr. 680 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 17 august 2026

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului energiei, interimar, nr. 915/2026 pentru aprobarea Ghidului solicitantului — Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare — Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare ..... 3—150

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Ghidului solicitantului — Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare — Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare*)

Având în vedere:

— prevederile art. 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

— Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre ale Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;

— Confirmarea Băncii Europene de Investiții din data de 11 martie 2026 privind investiția prioritară MF 2026-1 RO 0-006 — Supporting investments in the development of stand-alone battery storage installations of electricity;

— Avizul Consiliului Concurenței nr. 2.656 din data de 25.02.2026 referitor la proiectul de notificare a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare;

— Decizia Comisiei Europene nr. C(2026) 1.588 final din 6 martie 2026, cazul SA.121308, referitoare la Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare;

— prevederile art. 6 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 376/2023, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinul ministrului energiei, interimar, nr. 745/2026 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare;

— Referatul Direcției generale investiții nr. 200.957 din 5.08.2026 privind necesitatea aprobării Ghidului solicitantului — Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare — Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul energiei, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Ghidul solicitantului — Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare — Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — Direcția generală investiții din cadrul Ministerului Energiei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul energiei, interimar,
Ilie-Gavril Bolojan

București, 14 august 2026.
Nr. 915.

*) Ordinul nr. 915/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 17 august 2026 și este reprodus și în acest număr bis.







ANEXĂ

Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

GHIDUL SOLICITANTULUI

Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare

Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare

2026





Finanțat de Uniunea Europeană
Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Fondul pentru modernizare



Cuprins

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE PROCEDURA DE SELECȚIE A PROIECTELOR

1.1. Domeniul de investiții aferent și obiectivul specific

1.1.1. Definiții

1.2. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte

1.3. Acțiunile și activitățile finanțabile

1.3.1. Acțiunile finanțabile

1.3.2. Activitățile finanțabile

1.4. Tipuri de solicitanți

1.5. Indicatori - Capacitatea nou instalată de stocare în baterii a energiei electrice

1.6. Alocarea stabilită pentru procedura de ofertare concurențială

1.7. Valoarea maximă a finanțării din Fondul pentru modernizare

1.8. Ajutor de stat

CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII

2.1. Eligibilitatea solicitantului

2.2. Eligibilitatea proiectului

2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

3.1. Modalitatea de completare a cererii de finanțare

3.1.1. Obiectivele și rezultatele proiectului

3.1.2. Sustenabilitate și durabilitate

3.1.3. Descrierea investiției

3.1.4. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)

3.1.5. Studiul de fezabilitate

3.1.6. Elaborarea bugetului

3.1.7. Responsabil de proiect



CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

4.1. Descriere generală privind procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

4.1.1. Evaluarea preliminară tehnico-economică a cererii de finanțare

4.1.2 Verificarea conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare

CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR

5.1. Etapa de precontractare

5.2. Etapa de contractare

5.3 Implementarea proiectului

CAPITOLUL 6. Depunerea și soluționarea contestațiilor

CAPITOLUL 7. ANEXE



CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE PROCEDURA DE SELECȚIE A PROIECTELOR

Prezentul Ghid a fost elaborat de Ministerul Energiei pentru solicitanții menționați la Capitolul 1, *Secțiunea 1.4 - Tipuri de solicitanți,* care doresc să obțină finanțare din fondurile alocate României prin Fondul pentru modernizare (FM) pentru dezvoltarea de noi instalații autonome de stocare a energiei electrice, conectate la linii de transport sau de distribuție a energiei electrice, indiferent de nivelurile de tensiune, contribuind la creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic și la asigurarea securității și stabilității Sistemului Electroenergetic National (SEN).[1]

Ghidul Solicitantului include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi de selecţie a proiectelor, procedura de contractare şi informaţii generale privind implementarea proiectelor.

Sprijinul financiar se acordă pentru realizarea investițiilor în dezvoltarea de noi instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 1.076/2021 (PNIESC). În scopul dezvoltării capacităților de stocare se preconizează punerea în funcțiune a unei capacități totale de stocare a energiei electrice de 1.200 MW sau 2.400 MWh până în anul 2030 și de 2.000 MW până în anul 2035 și la atingerea obiectivelor climatice și tranziția către o economie verde prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării, obiective asumate de România în cadrul PNIESC, în cadrul Pactului verde european și în cadrul angajamentelor Uniunii Europene de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU).

În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea prezentului Ghid. Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, vor fi realizate prin completări sau modificări ale conținutului acestuia.

În cazul existenței unor neconcordanțe între prevederile prezentului Ghid și Schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului energiei nr. 745/16.07.2026 , prevederile Schemei prevalează.

Până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, se recomandă consultarea periodică a paginii de internet www.energie.gov.ro, pentru a fi la curent cu eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și cu alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul FM.

Formularul cererii de finanțare va fi completat în platforma electronică dedicată FM, MySmis 2021, ce poate

Atenție!
Întreaga corespondență se va desfășura prin intermediul platformei MySMIS, nefiind acceptate documente transmise prin alte mijloace de comunicare.
Toate documentele vor fi prezentate obligatoriu în limba română.
Studiul de fezabilitate va fi prezentat într-un format pdf care va permite căutarea și identificarea automată a unei sintagme.

[1] Conform *Raportului anual privind activitatea Autorităţiii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru anul 2023 (Raport-anual-ANRE-pentru-anul-2023.pdf*, producția de energie electrică din surse regenerabile din România în anul 2023 a fost de 51,44 %.



fi accesată la adresa **https://mysmis2021.gov.ro/**, iar anexele cererii de finanțare vor fi încărcate, de asemenea, în platforma electronică.

1.1. Domeniul de investiţii aferent și obiectivul specific

Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanțare prin articolul 10d din *Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului*, cu modificările și completările ulterioare și se derulează conform prevederilor *Regulamentului Comisiei Europene de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care finanțează investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre*, cu modificările și completările ulterioare.

În România, Fondul pentru modernizare este destinat finanțării investițiilor din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei în baza strategiilor naționale și a obiectivelor la nivel european și este implementat prin intermediul unor programe-cheie în cadrul cărora sunt definite unul sau mai multe domenii de investiții.

Finanţarea proiectelor în cadrul acestui apel de proiecte, conform prevederilor Secțiunii *4.1 Scheme de ajutoare pentru accelerarea utilizării pe scară largă a energiei din surse regenerabile din* Comunicarea Comisiei - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat in contextul Pactului pentru o industrie curată) (C/2025/3602) (denumit în continuare **CISAF**), este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin contractul de finanţare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Ghid.

Prin acordarea finanțării se urmărește:

a) încurajarea realizării investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice pentru îmbunătățirea funcționării eficiente a SEN;

b) dezvoltarea instalațiilor autonome de stocare în baterii a energiei electrice, capabile să funcționeze independent/autonom, care aduc multiple beneficii strategice SEN, astfel:

- Gestionarea intermitenței surselor de energie regenerabile și asigurarea unei furnizări constante de energie electrică. Instalațiile de stocare participă la piețele energiei electrice în special îndeplinind o funcție de aplatisare a curbei prețurilor prin absorția și stocarea energiei electrice atunci când producția este mare și cererea redusă, creșterea cererii conducând la creșterea prețurilor, urmată de injectarea înapoi în rețea a energiei stocate atunci când cererea este crescută și producția insuficientă, creșterea ofertei (a producției), conducând la o scădere a prețurilor de pe piață – piața de arbitraj;
- Stabilizarea SEN – stocarea autonomă (stand-alone) ajută la menținerea echilibrului dintre producție și consum, prevenind fluctuațiile de frecvență și tensiune care pot afecta siguranța rețelei. Aceasta acționează ca un tampon energetic, absorbind excesul de energie atunci când producția este ridicată și eliberându-l în momentele de cerere crescută. De asemenea, stocarea stand-alone



participă la Piața Serviciilor de Sistem și la Piața de Echilibrare prin furnizarea serviciilor de sistem pentru reglajul frecvenței, pentru menținerea nivelului de siguranță în funcționare a sistemului electroenergetic și a calității energiei transportate la parametrii ceruți de normele în vigoare;

- Reducerea presiunii asupra infrastructurii existente – prin gestionarea eficientă a fluxurilor de energie, instalațiile de stocare autonome (stand-alone) reduc supraîncărcarea liniilor de transport și distribuție, diminuând riscul de congestii; astfel se permite o utilizare optimă a infrastructurii existente;
- Creșterea utilizării eficiente a resurselor regenerabile – chiar dacă sursele regenerabilele reduc utilizarea în timpul zilei a centralelor care folosesc combustibili fosili, acestea trebuie adesea repornite rapid, când producția de energie regenerabilă (spre exemplu, solară sau eoliană) scade și consumul rămâne ridicat. Stocarea autonomă (stand-alone) poate prelua acest rol, furnizând energia necesară în aceste intervale și prevenind astfel pornirea centralelor convenționale, ceea ce reduce emisiile și optimizează costurile sistemului energetic. Energia stocată poate înlocui funcționarea centralelor care utilizează combustibili fosili în momente de vârf de consum, reducând emisiile și costurile asociate acestora. În acest fel, stocarea stand-alone sprijină obiectivele de decarbonizare și tranziția către un sistem energetic mai curat;
- Îmbunătățirea siguranței aprovizionării cu energie – prin disponibilitatea unei surse de energie imediat accesibile, sistemul energetic devine mai rezilient la variațiile cererii și producției. Stocarea autonomă (stand-alone) contribuie astfel la reducerea riscului de întreruperi și la menținerea unei alimentări fiabile pentru consumatori;
- Accelerarea tranziției către o infrastructură modernă – investițiile în instalații de stocare autonomă (stand-alone) încurajează dezvoltarea tehnologică și creează oportunități economice, generând locuri de muncă și stimulând inovația în sectorul energetic.

Potrivit punctului (49) din CISAF, furnizorul ajutorului de stat confirmă că:

(a) indiferent de nivelul de tensiune la care sunt conectate activele, consumul dispecerizabil și stocarea au posibilitatea:

(i) de a vinde și de a cumpăra energie electrică pe piețele pentru ziua următoare și piețele intrazilnice;

(ii) de a participa la orice serviciu de sistem care are sau nu ca scop stabilitatea frecvenței în cazul în care consumul dispecerizabil și/sau stocarea ar putea furniza serviciul necesar;

(iii) de a participa la redispecerizarea bazată pe piață și/sau de a fi eligibile să furnizeze servicii de gestionare a congestiilor pentru operatorii de transport și de sistem (OTS) și/sau pentru operatorii de sisteme de distribuție (OSD);

(b) agregatorii, inclusiv agregatorii independenți, pot participa la piețele și serviciile enumerate la litera (a).

Obiectivul general urmărit este:

❖ **Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și asigurării securității și stabilității Sistemului Electroenergetic Național.**

Investițiile finanțate în cadrul acestui apel de proiecte vor contribui la realizarea următoarelor obiective:



a) creșterea capacității de stocare a energiei electrice, prin înmagazinarea surplusului de energie produsă în perioadele de gol de sarcină;

b) creșterea adecvanței și flexibilității SEN prin utilizarea de noi instalații de stocare a energiei electrice, având în vedere capacitatea bateriilor de a participa la furnizarea serviciilor de sistem pentru reglajul frecvenței (servicii de echilibrare) și anume: rezerva de restabilire a frecvenței cu cele două forme ale sale, rezerva de restabilire cu activare automată și rezerva de restabilire a frecvenței cu activare manuală, precum și rezerva de înlocuire;

c) creșterea gradului de integrare în SEN a surselor regenerabile de energie și, pe cale de consecință, creșterea ponderii energiei electrice regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca efect rezultant al investițiilor în instalații de stocare a energiei electrice;

d) integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile contribuie la atingerea obiectivelor Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și combaterea schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii Europene de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;

e) decongestionarea SEN prin utilizarea de noi instalații de stocare a energiei electrice; o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor și resurselor de energie electrică, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului;

f) atingerea implicită a obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie electrică din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, cu modificările și completările ulterioare;

g) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an - cărbune, gaz natural;

h) implementarea programelor cheie stabilite în OUG nr. 60/2022;

i) atingerea obiectivelor din PNIESC privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie;

j) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii Europene între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii Europene, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată.



Atenție!

În cazul în care termenul de 48 de luni nu este respectat, beneficiarul ajutorului de stat datorează penalități de întârziere egale cu 0,01% pe zi din valoarea ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobândă la nivelul ratei dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României. Penalitățile de întârziere se calculează începând cu ziua imediat următoare împlinirii termenului de 48 de luni de la data acordării ajutorului şi până la data punerii în funcțiune a instalației.

Ministerul Energiei renunța la impunerea de penalități dacă beneficiarul demonstrează că nerespectarea termenului de finalizare este cauzată de forța majoră așa cum este definită în legislația aplicabilă. În acest caz, beneficiarul ajutorului de stat trebuie să notifice în scris Ministerul Energiei cu privire la apariția unui caz de forță majoră.

În situația nefinalizării investiției în termenele şi condițiile menționate anterior, Ministerul Energiei va dispune recuperarea integrală a ajutorului de stat acordat, cu dobânzile aplicabile calculate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi celorlalte norme europene în vigoare.

1.1.1. Definiții

a) **costurile eligibile -** costurile totale de investiții aferente construirii de instalații noi autonome de stocare în baterii a energiei electrice, prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Ghid. Costurile de operare nu sunt eligibile;

b) **data acordării ajutorului** - data semnării contractului de finanțare, indiferent de data la care ajutorul se plătește întreprinderii respective;

c) **demararea lucrărilor** - fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. Demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă se poate realiza din momentul depunerii cererii de finanțare, cu excepția activităților pregătitoare menționate mai sus care nu sunt considerate drept demarare a proiectului;

d) **efect stimulativ** – ajutorul poate fi considerat ca facilitând o activitate economică numai dacă are un efect stimulativ. Un efect stimulativ apare în cazul în care ajutorul determină beneficiarul să își schimbe comportamentul, să se implice într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate economică care respectă mediul, pe care, în absența ajutorului, nu ar desfășura-o sau ar desfășura-o în mod limitat sau diferit. Ajutoarele nu trebuie să sprijine costurile unei activități pe care beneficiarul ajutorului ar fi desfășurat-o oricum şi nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activități economice. Demonstrarea unui efect stimulativ presupune identificarea scenariului factual şi a scenariului contrafactual probabil în absența ajutorului;

e) **forța majoră** - orice eveniment extern, imprevizil, absolut invincibil şi inevitabil definit conform art.



1351 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi, dar fără a se limita la: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo;

f) **furnizorul ajutorului de stat** este Ministerul Energiei;

g) **instalație autonomă (stand-alone) de stocare a energiei electrice în baterii** - o instalație capabilă să funcționeze independent/autonom[2] care utilizează ca tehnologie bateriile în care are loc stocarea energiei electrice, conectată la liniile de transport sau de distribuție indiferent de nivelurile de tensiune;

h) **întreprindere** - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile nonprofit. Conform Comunicării Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, se poate considera că mai multe entități juridice distincte formează o singură unitate economică în sensul aplicării normelor privind ajutoarele de stat. Această unitate economică este considerată în consecință a fi întreprinderea în cauză.

i) **întreprindere nou înființată** - întreprinderea înființată în anul anterior anului înregistrării Cererii de finanțare, care nu are situații financiare aprobate corespunzător ultimului exercițiu financiar încheiat, întreprinderea înființată în anul depunerii Cererii de finanțare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de trei ani fiscali consecutivi înainte de data depunerii Cererii de finanțare;

j) **procedură de ofertare concurențială** -un proces de licitație competitivă care îndeplinește toate condițiile următoare:

(i) este deschisă, clară, transparentă şi nediscriminatorie şi care are la bază criterii obiective care sunt definite ex ante şi care reduc la minimum riscul de ofertare strategică;

(ii) cel puțin 70 % din totalul criteriilor de selecție utilizate pentru clasificarea cererilor de finanțare sunt definite în termeni de ajutor per unitate de protecție a mediului (cum ar fi ajutorul per unitate de producție de energie de referință sau per capacitate instalată sau serviciu de flexibilitate furnizat în temeiul secțiunii 4, sau EUR per tonă de CO_2 redus sau per unitate de energie economisită în temeiul secțiunii 5);

(iii) criteriile sunt publicate cu suficient timp înainte de termenul de depunere a candidaturilor, pentru a permite o concurență efectivă[3];

(iv) bugetul sau volumul aferent procedurii de ofertare reprezintă o constrângere obligatorie, în sensul că se poate preconiza că nu toți ofertanții vor primi ajutor;

(v) valoarea ajutorului se stabilește pe baza cererii de finanțare inițiale sau a unui preț de închidere; pentru a stabili costurile eligibile ale proiectului, orice ajutor de stat sau finanțare din fonduri ale UE gestionate la nivel central, acordate pentru același proiect, trebuie adăugat în cererea de finanțare în scopul clasificării cererilor de finanțare și

[2] nu este integrată cu un alt loc de producere sau consum

[3] În conformitate cu CISAF şi cu Schema de ajutor de stat aprobată - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România*, Comisia Europeană consideră că aceasta înseamnă, în mod normal, cu cel puțin 6 săptămâni înainte, cu excepția cazului în care un interval de timp mai scurt poate fi justificat pe baza circumstanțelor specifice ale unei măsuri.



(vi) sunt evitate ajustările ex post ale rezultatului procedurii de ofertare (cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele ofertării sau raționalizarea), deoarece acestea pot submina eficiența rezultatului procedurii;

k) **stocare de energie electrică** - procesul de transformare a energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată în scopul amânării utilizării finale a acesteia pentru un moment ulterior momentului generării şi reconversia ulterioară a energiei respective în energie electrică în vederea utilizării acesteia în alt vector energetic sau în vederea livrării în reţelele de energie electrică;

l) **surse proprii** - resursele de natură strict financiară ale întreprinderii, care nu sunt de natura ajutoarelor de stat/*de minimis*, destinate realizării investiției inițiale, obținute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profitul reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar;

m) **valoarea ajutorului de stat** - valoarea solicitată de către solicitant în cadrul procedurii de ofertare concurențială care nu poate depăși valoarea costurilor totale eligibile menționate la lit. a) şi nici valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe MWh de stocare instalat care este de maximum 69.000 euro/MWh;

n) **zi** reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.

Realizarea proiectelor de instalații de stocare în baterii stand-alone finanțabile prin acest apel de proiecte urmărește atingerea unei capacități totale instalate de stocare a energiei electrice de minimum 2.174 MWh.

Instalațiile autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice trebuie să: (i) dețină aviz tehnic de racordare dedicat, (ii) fie conectate printr-un racord propriu la rețeaua electrică de transport sau de distribuție, indiferent de nivelul de tensiune, (iii) dispuna de contorizare dedicată, (iv) nu fie integrate cu un loc de producere sau cu un loc de consum, (v) nu fie conectate printr-o linie directă de curent continuu sau alternativ la o instalație de producere a energiei electrice ori la un consumator, (vi) preia energia electrică necesară încărcării din rețeaua electrică de interes public şi să livreze energia electrică în rețeaua electrică de interes public, cu excepția consumurilor proprii tehnologice.

Totodată, instalațiile autonome vor putea participa la piețele de energie electrică şi, după caz, la piețele serviciilor de sistem, direct sau prin intermediul unui agregator ori al altui participant la piață, în condițiile reglementărilor aplicabile.

În cazul proiectelor compuse din mai multe instalații de stocare agregate, fiecare instalație de stocare va avea puterea instalată de minim 1MW.

Beneficiarul ajutorului de stat are obligația de a depune toate diligențele pentru a obține şi menține calificarea tehnică necesară pentru furnizarea serviciilor pe piața de echilibrare şi pe celelalte piețe ale serviciilor de sistem, în condițiile reglementărilor aplicabile.

Investițiile vor fi finalizate şi puse în funcțiune în termen de maximum 48 de luni de la data acordării ajutorului de stat. Punerea în funcțiune se dovedește prin certificatul de racordare.

1.2. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Prin prezentul Ghid se detaliază procedura de ofertare concurențială pentru sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, corelată cu



obiectivele FM şi în limita bugetului alocat.

Acordarea ajutoarelor de stat pentru sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi instalații autonome de stocare în baterii a energiei electrice se face cu respectarea prevederilor Secțiunii 4.1 *Scheme de ajutoare pentru accelerarea utilizării pe scară largă a energiei din surse regenerabile* din Comunicarea Comisiei - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat in contextul Pactului pentru o industrie curată) (C/2025/3602), în baza unei proceduri de ofertare concurențială.

Lansarea apelului de proiecte se va derula în urma publicării pe site-ul Ministerului Energiei a unui anunț dedicat care va cuprinde toate detaliile aferente derulării apelului.

Cererile de finanțare împreună cu toate anexele solicitate prin prezentul Ghid se vor depune prin platforma electronică dedicată Fondului pentru modernizare, **MySMIS 2021,** care poate fi accesată la adresa **https://mysmis2021.gov.ro/**.

De asemenea, solicitantul va parcurge analiza privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”(DNSH) corespunzătoare acestui tip de investiții.

Ministerul Energiei, în calitatea sa de autoritate națională de implementare a Fondului pentru modernizare, poate prelungi termenul de depunere a cererilor de finanțare în funcție de solicitările primite sau alte considerente.

Atenție!
Proiectele depuse în afara perioadei de depunere a cererilor de finanțare stabilită prin anunțul publicat pe pagina web a Ministerului Energiei vor fi respinse automat.
De asemenea, proiectele care vor fi identificate ca fiind depuse cu ajutorul unor programe automate vor fi excluse.
Întreaga corespondență se va desfășura prin intermediul platformei MySMIS, nefiind acceptate documente transmise prin alte mijloace de comunicare.
În situația în care, ulterior depunerii Cererii de finanțare şi până la semnarea contractului de finanțare, solicitantul aduce modificări în ceea ce privește:
- Structura acționariatului sau, după caz, a asociaților din cadrul solicitantului,
- Amplasamentul investiției,
- Capacitatea nouă de stocare prevăzută în documentația depusă la cererea de finanțare,
Ministerul Energiei va respinge Cererea de finanțare.

1.3. Acțiunile şi activitățile finanțabile

1.3.1. Acțiunile finanțabile

În cadrul acestei proceduri de ofertare concurențială vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea de noi instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, conectate la linii de transport sau de distribuție a energiei electrice, indiferent de nivelurile de tensiune.



Atenţie!

Nu sunt eligibile la finanțare:

i. Proiectele care reprezintă proiecte combinate, respectiv de producere de energie din surse regenerabile și de stocare;
ii. Proiectele ce implică baterii care utilizează tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH;
iii. Proiectele prin care este propusă înlocuirea de instalații mai vechi de stocare a energiei electrice;
iv. Proiectele care au beneficiat de finanțare pentru instalații de stocare a energiei electrice din alte programe de finanțare nerambursabile pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului (valoarea ajutorului de stat acordat poate fi cumulată cu orice alt ajutor de stat atât timp cât măsurile respective se referă la costuri eligibile identificabile diferit);
v. Proiectele depuse în parteneriat.

1.3.2. Activităţile finanţabile

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

a) Achiziționarea de instalații/echipamente noi pentru construirea de instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice;
b) Realizarea de construcții care fac obiectul proiectului de stocare în baterii a energiei electrice.

Atenţie!

În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, beneficiarii vor trebui să aplice cel puțin măsurile minime obligatorii din cadrul Regulamentului (UE) nr. 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020, cu modificările și completările ulterioare și din Manualul de identitate vizuală elaborat de Ministerul Energiei și publicat pe site-ul instituției și aflat în vigoare la momentul comunicării.

1.4. Tipuri de solicitanţi

Solicitanții eligibili sunt:

❖ **Operatorii economici de tipul societăților** (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari (inclusiv întreprinderi nou înființate), legal constituite în conformitate cu legislația națională sau în conformitate cu legislația specifică din statul membru UE a cărui naționalitate o dețin, înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) în România până la data semnării contractului de finanțare și care au depus la Ministerul Energiei Cerere de finanțare în cadrul procedurii de ofertare concurențială pentru acordarea unui ajutor de stat în vederea realizării, pe teritoriul României, de noi instalații autonome de stocare în baterii a energiei electrice, înaintea demarării lucrărilor, conform cerințelor din Ghidul Solicitantului pentru *Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare*, Programul-cheie 1: *Surse regenerabile de energie și stocarea energiei*, definit conform prevederilor O.U.G nr. 60/2022, aprobată prin Legea nr. 376/2023, cu modificările și completările ulterioare.



- Întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei.
- Solicitanții vor avea înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: "*Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat*" din clasificarea codurilor CAEN, Rev. 3 sau echivalent.
- Solicitanții pot depune proiecte numai individual. Sunt excluse parteneriatele.
- O întreprindere, astfel cum este definită în Capitolul 1, Secțiunea 1.1.1. - Definiții poate depune unul sau mai multe proiecte. Valoarea ajutorului de stat solicitat nu poate depăși 15.000.000 euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse.

1.5. Indicatori - Capacitatea nou instalată de stocare în baterii a energiei electrice

Toate proiectele vor demonstra contribuţia la următorul indicator de rezultat:

ID	Indicator obligatoriu la nivel de proiect	Unitate de măsură
Indicatorul I.1	Capacitatea nou instalată de stocare în baterii a energiei electrice	MWh

Notă: Valoarea capacității nou instalată de stocare în baterii a energiei electrice va fi rotunjită și prezentată cu două zecimale.

Indicatorul reprezintă capacitatea de stocare instalată prin proiect, exprimată în MWh, stabilită pe baza parametrilor tehnici prevăzuți în studiul de fezabilitate și asumați prin Cererea de finanțare.

Proiectul trebuie să asigure un raport de minimum 2:1 între capacitatea de stocare instalată, exprimată în MWh, și puterea instalată a sistemului de stocare, exprimată în MW, corespunzător unei durate de descărcare la puterea instalată de minimum două ore.

În cazul proiectelor compuse din mai multe instalații de stocare agregate, fiecare instalație de stocare va avea puterea instalată de minimum 1MW.

Îndeplinirea cerinței se verifică potrivit relației:

$$\frac{C}{P} \geq 2$$

unde:
C - reprezintă capacitatea de stocare instalată, exprimată în MWh;

P - reprezintă puterea instalată a sistemului de stocare, exprimată în MW, care nu poate fi mai mică de 1 MW.

1.6. Alocarea stabilită pentru procedura de ofertare concurențială

Bugetul total estimat al apelului este echivalentul în lei al sumei de **150.000.000 euro** și reprezintă sume



nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

În cazul în care bugetul schemei de ajutor de stat nu se consumă integral după prezentul apel, Ministerul Energiei va organiza o nouă procedură de ofertare concurențială pentru suma rămasă neutilizată, până la epuizarea bugetului alocat.

1.7. Valoarea maximă a finanțării din Fondul pentru modernizare

Pentru proiectele finanțate prin procedura de ofertare concurențială pentru sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat din bugetul Fondului pentru modernizare nu poate să depășească 100% din costurile eligibile ale proiectului.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Ghid. Costurile de operare nu sunt eligibile.

Ulterior încheierii contractului de finanțare, beneficiarul nu va mai putea primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare și a returnării sumelor rambursate, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

Ajutorul de stat se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor eligibile efectuate și **nu poate depăși 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului și 15.000.000 euro per întreprindere**, indiferent de numărul de proiecte depuse (echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială), respectiv, 1 euro = 5,2434 lei.

De asemenea, **ajutorul de stat solicitat este de maximum 69.000 euro/MWh de stocare instalat**.

Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la valoarea totală a costurilor proiectului, fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Pentru a stabili contribuția proprie și a determina cuantumul maxim al ajutorului de stat pe care îl poate solicita, Solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului proiectului, condițiile de eligibilitate a cheltuielilor (a se vedea Anexa nr. 4 – Categorii de cheltuieli indicative din prezentul Ghid) și intensitatea ajutorului de stat menționată mai sus.

Cererile de finanțare depuse se vor ordona în funcție de punctajul obținut conform Grilei de evaluare tehnico-economică, prezentată în Anexa nr. 2.2 la prezentul Ghid.

1.8. Ajutor de stat

Sprijinul financiar se va acorda solicitanților eligibili în conformitate cu regulile ajutorului de stat în baza prevederilor Secțiunii 4.1 *Scheme de ajutoare pentru accelerarea utilizării pe scară largă a energiei din surse regenerabile* din Comunicarea Comisiei - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat in contextul Pactului pentru o industrie curată) (C/2025/3602) (CISAF) și în conformitate cu prevederile *Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a*



energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare, aprobată prin Decizia Comisiei Europene C(2026)1588 final și Ordinul ministrului energiei nr. 745/16.07.2026.

Valoarea ajutorului de stat nu poate depăși 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de plafonul maxim de 69.000 euro/MWh de stocare instalat și de 15.000.000 euro per întreprindere, indiferent de numarul de proiecte depuse (echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială, respectiv 1 euro=5,2434lei).

O întreprindere, astfel cum este definită la Capitolul 1 - *Secțiunea 1.1.1 - Definiții,* poate depune unul sau mai multe proiecte, în limita sumei de 15.000.000 euro per întreprindere.

Solicitanții pot depune proiecte doar individual. Sunt excluse parteneriatele.

Condițiile ce trebuie respectate de către Solicitanți din punct de vedere al conformării cu prevederile legale referitoare la ajutorul de stat sunt următoarele:

1. Ajutorul nu se acordă unei întreprinderi care se află în dificultate în conformitate cu prevederile pct. 28 din Comunicarea Comisiei - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată) (C/2025/3602), astfel cum sunt aceastea definite la pct. 20 din *Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate* (2014/C 249/01). (A se vedea Anexa 6 la prezentul Ghid).

2. Efectul stimulativ și principiul ”demarării lucrărilor”

Un efect stimulativ apare în cazul în care ajutorul determină beneficiarul să își schimbe comportamentul, să se implice într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate economică care respectă mediul, pe care, în absența ajutorului, nu ar desfășura-o sau ar desfășura-o în mod limitat sau diferit. Ajutoarele nu trebuie să sprijine costurile unei activități pe care beneficiarul ajutorului ar fi desfășurat-o oricum și nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activități economice. Demonstrarea unui efect stimulativ presupune identificarea scenariului factual și a scenariului contrafactual probabil în absența ajutorului.

„Efectul stimulativ” înseamnă prezentarea de către solicitant furnizorului de ajutor de stat a unei cereri de finanțare înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.

Cererea de finanțare conține cel puțin următoarele informații:

- denumirea solicitantului și dimensiunea întreprinderii;
- descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a finalizării acestuia (investițiile trebuie să fie finalizate și puse în funcțiune în termen de maxim 48 de luni de la data acordării ajutorului);
- obiectivele proiectului, indicatorii și rezultatele așteptate;
- localizarea proiectului;
- bugetul proiectului;
- cheltuielile proiectului (eligibile și neeligibile);
- valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv valoarea ajutorului de stat solicitat în euro/MWh de stocare instalat, valoare ce va reprezenta criteriul de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială.

La Cererea de finanțare se va anexa obligatoriu studiul de fezabilitate întocmit conform prevederilor H.G.



nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitanții vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanțării solicitate și respectarea principiului privind demararea lucrărilor pentru proiectul propus spre finanțare.

Activitățile proiectului nu vor fi începute înainte de data depunerii cererii de finanțare la Ministerul Energiei, cu excepția cumpărării terenurilor și lucrărilor pregătitoare (obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate), care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

Solicitanții de ajutor de stat vor explica în cadrul cererii de finanțare ce s-ar întâmpla în absența ajutorului de stat și anume în situația în care investițiile propuse prin proiect nu s-ar realiza.

Din momentul depunerii cererii de finanțare la Ministerul Energiei, solicitantul poate începe activitățile proiectului.

Dacă activitățile proiectului încep anterior depunerii Cererii de finanțare la Ministerul Energiei (cu excepția celor care nu sunt considerate de demarare a lucrărilor), proiectul va fi exclus din procedura de ofertare concurențială.

Atenție !

Având în vedere caracterul concurențial al acestei proceduri de ofertare, reiterăm faptul că depunerea cererii de finanțare nu implică automat selectarea acesteia spre finanțare, astfel încât cererea de finanțare care nu va fi selectată spre finanțare în urma procesului de evaluare, dar care a demarat activitățile proiectului, se va regăsi în imposibilitatea conformării cu principiul *"demararea lucrărilor"* în perspectiva depunerii în cadrul unei alte proceduri de ofertare concurențială cu finanțare publică.

3. Cumulul ajutorului de stat

Pentru același beneficiar și aceleași cheltuieli eligibile, ajutorul de stat acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv *de minimis*.

4. Costurile eligibile

Costurile eligibile sunt costurile de investiții astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Ghid, la care se aplică intensitatea ajutorului de stat, precizată la Capitolul 1, *Secțiunea 1.7 - Valoarea maximă a finanțării din Fondul pentru modernizare.*

Ulterior încheierii contractului de finanțare, beneficiarul nu va mai putea primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare și a returnării sumelor rambursate, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

În cazul în care beneficiarul nu se încadrează cu finalizarea proiectului în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, va rambursa sumele obținute din Fondul pentru modernizare, inclusiv dobânda de recuperare aferentă stabilita conform prevederilor legale în vigoare.



CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII

Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte va presupune următoarele aspecte:

- se verifică dacă Cererea de finanțare a fost depusă în condițiile specificate în prezentul Ghid;
- se are în vedere verificarea completării cererii de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul Ghid;
- se verifică îndeplinirea criteriilor din Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare (Anexa 2.1 la prezentul Ghid), respectiv:
  - verificarea conformării formale cu toate cerințele specifice formulate în Ghidul solicitantului;
  - eligibilitatea solicitantului – se va verifica dacă solicitantul îndeplinește criteriile prevăzute în prezentul Ghid;
  - eligibilitatea proiectului – se va verifica dacă proiectul și activitățile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul Ghid și respectă legislația națională și europeană;
  - eligibilitatea cheltuielilor – se vor verifica cheltuielile eligibile cuprinse în bugetul proiectului.
  - respectarea principiului DNSH, inclusiv încadrarea în criteriile de excludere - se va verifica respectarea principiului DNSH (”Do No Significant Harm”).

2.1. Eligibilitatea solicitantului

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de natură instituțională, legală și financiară:

a) Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit în conformitate cu legislația națională sau în conformitate cu legislația specifică din statul membru UE a cărei naționalitate o deține și este înregistrat la ONRC din România, până la data semnării contractului de finanțare.

Se probează prin:

- ✓ *Actul constitutiv/Statutul/documente echivalente cu traducere autorizată, după caz* și
- ✓ *Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea Cererii de finanțare), valabile la data depunerii cererii de finanțare*

Notă: Depunerea certificatului constatator este obligatorie odată cu depunerea cererii de finanțare pentru solicitanții deja înscriși la ONRC din România la data depunerii cererii de finanțare, iar pentru solicitanții înregistrați în alt stat membru UE, până la data semnării contractului de finanțare. Solicitanții vor avea înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii *35: "Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat"* din clasificarea codurilor CAEN, Rev. 3 sau echivalent.

b) Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare (inclusiv întreprinderi nou-înființate).



Se probează prin:

- ✓ *Anexa nr. 8 - Declarația privind tipul întreprinderii (*din care să reiasă încadrarea într-o anumită categorie)

Încadrarea solicitanților în întreprinderi (mică, mijlocie, mare, inclusiv întreprinderi nou-înființate) se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 *privind stimularea înființării și dezvoltării IMM*, cu modificările și completările ulterioare, sau conform legislației din statul membru UE unde sunt legal constituite și ținând cont de definițiile din Recomandarea Comisiei – definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din 6 mai 2003 (2003/361/EC), având în vedere inclusiv identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă, astfel:

- Pentru întreprinderile care au cel puțin un exercițiu financiar încheiat, categoria întreprinderii se va stabili luând în considerare datele întreprinderilor (număr de angajați, cifra de afaceri netă, rezultat anual al bilanțului contabil) din ultimul exercițiu financiar pentru care s-au depus și s-au înregistrat situațiile financiare la organul fiscal competent, cu mențiunea că statutul de microîntreprindere sau de IMM se pierde sau se dobândește numai dacă întreprinderea respectivă a depășit pragurile legale pe parcursul a 2 exerciții financiare consecutive (se vor analiza și datele întreprinderii pe exercițiile financiare precedente).
- Dacă întreprinderea nu are un exercițiu financiar încheiat (este înființată în anul depunerii cererii de finantare), datele luate în considerare sunt cele care fac obiectul unei declarații pe proprie răspundere a solicitantului (conform Certificatului constatator și Anexei nr. 8 - *Declarația privind tipul întreprinderii*).
- Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră și/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 *privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii* și ale Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană (varianta revizuită în 2015), disponibil la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32003H0361.

Întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei.

c) Solicitantul **nu** se încadrează într-una din situațiile de mai jos:

1. este în incapacitate de plată/este în stare de insolvență conform prevederilor legale în vigoare privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după caz;
2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
4. este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
5. solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;



6. solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
7. face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanței, prin care un ajutor de stat/*de minims* a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
8. pentru solicitant și/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceștia se fac vinovați de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovați de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 138 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare);
9. pentru solicitant și/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că aceștia se fac vinovați de comiterea de infracțiuni pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale, spălare de bani şi finanțarea terorismului sau în alte activităţi ilegale, în sensul art. 138 alin. (1) lit. d) și următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare), în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
10. se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, respectiv:
    - este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
    - este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
    - controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și
    - exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
11. se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01).

Se probează prin:

- ✓ *Declarația pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate" (Anexa nr. 6)*
- ✓ *Declarația unică (Anexa nr. 3)*

În cazul selecției proiectului, în etapa de precontractare se va proba îndeplinirea obligațiilor de la litera c) punctul 3) prin certificatul de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și de Direcția locală de taxe și impozite, aflate în termenul de valabilitate, conform formatului specific pentru



solicitarea de finanțare prin fonduri europene nerambursabile. În aceste certificate, solicitantul nu trebuie să figureze cu datorii la ANAF sau direcția/direcțiile locale de taxe și impozite (pentru sediul social și pentru punctul de lucru/sediu secundar în care se implementează proiectul).

De asemenea, în etapa de precontractare vor fi probate alte obligații prin Cazierul fiscal al solicitantului (persoană juridică) și Cazierul judiciar al reprezentantului legal, aflate în termenul de valabilitate. Dacă în cazierul fiscal sunt înscrise fapte, de orice natură, proiectul va fi respins în etapa de precontractare. În cazul cazierului judiciar, dacă sunt înscrise fapte de natura celor de la litera c), punctele 5, 6, 8 și 9 proiectul va fi respins în precontractare.

În ceea ce privește obligațiile fiscale restante se vor avea în vedere prevederile legale în vigoare, respectiv prevederile art. 157 din Codul de Procedură Fiscală din iulie 2015 (Legea nr. 207/2015), cu modificările și completările ulterioare.

d) Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susținerea implementării proiectului, dovedită prin:

- îndeplinirea criteriului de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre datorii totale și capitaluri proprii care trebuie să fie pozitiv și mai mic de 7,5 în ultimele două exerciții financiare incheiate. Dacă solicitantul este întreprindere nou înființată sau nu îndeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate trebuie să prezinte la depunere o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de Banca Națională a României;

- asigurarea contribuției proprii din surse proprii sau atrase, care exclud orice altă formă de sprijin public, prin prezentarea documentelor de aprobare a acesteia (hotărâre Adunării Generale a Acționarilor / asociatului unic, decizie Consiliului de administrație).

Se probează prin:

- ✓ *Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, depus și înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare încheiate, anterioare anului de depunere a cererii de finanțare, în corelare cu Secțiunea Capacitate solicitant din aceasta;*
- ✓ *Contul de profit și pierdere și datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, însoțit de lista entităților incluse în consolidare, pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare încheiate, anterioare anului de depunere a cererii de finanțare, în corelare cu Secțiunea Capacitate solicitant din aceasta:*
- ✓ *Documente de confirmare/alocare a contribuției solicitantului (de ex: Hotărârea AGA/Asociaților/Asociatului Unic al societății sau decizia CA) privind asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile (care să cuprindă cel puțin, dar fără a se limita la, denumirea proiectului, valoarea totală (din care valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă), indicatorii tehnico-economici ai proiectului conform Studiului de fezabilitate, asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile);*
- ✓ *Declarația unică (Anexa nr.3) din care să reiasă că acesta va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.*



Întreprinderile cu activitate de mai puțin de 3 ani vor depune documentele privind capacitatea financiară pentru exercițiile financiare încheiate.

Dacă solicitantul nu îndeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate, trebuie să prezinte la depunerea cererii de finanțare o **scrisoare de confort** emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de Banca Națională a României.

Atenție!
Scrisoarea de confort va cuprinde obligatoriu următoarele mențiuni:

„……(instituția de credit/instituția financiară) confirmă că a analizat preliminar proiectul ……(se va menționa denumirea completă a proiectului), depus de Solicitantul (se va menționa denumirea completă a Solicitantului) precum și capacitatea financiară a acestuia, și apreciază că proiectul poate face obiectul unei finanțări în valoare de până la …… (se va menționa suma în cifre și în litere), destinată acoperirii contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile. Finanțarea va fi acordată ulterior încheierii contractului de finanțare cu Ministerul Energiei.

Prezenta scrisoare servește ca document justificativ care atestă capacitatea Solicitantului pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul anterior menționat.”

e) Solicitantul justifică necesitatea finanțării proiectului prin ajutor de stat.

Se probează prin:

- ✓ *Declarația unică (Anexa nr. 3).*

Sub rezerva prevederilor art. 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 *pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,* modificată și completată prin Legea nr. 315/2021, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare la ONRC au totodată obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

Atenție!
Toate documentele care probeaza indeplinirea criteriilor menționate la lit a)- e) de mai sus, cu excepția celor obligatoriu a fi transmise în etapa de precontractare, sunt obligatorii a fi incarcate in Platforma electronica MYSMIS 2021 odata cu cererea de finanțare.

2.2. Eligibilitatea proiectului

Proiectele depuse în cadrul măsurii *Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare,* din cadrul Programul-cheie 1: *Surse regenerabile de energie și stocarea energiei* aferent Fondului pentru modernizare în România, trebuie să respecte următoarele condiții:

a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în prezentul Ghid.



Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunile: Obiectivele proiectului, Descrierea proiectului*
- ✓ *Studiul de Fezabilitate*

b) Proiectul cuprinde activități eligibile din cele enumerate la Capitolul 1, Secțiunea 1.3.2 *Activități finanțabile* din prezentul Ghid.

Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunile: Obiectivele proiectului, Descrierea proiectului*
- ✓ *Studiul de Fezabilitate*

c) Proiectul este implementat pe teritoriul României.

Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunea Localizare proiect*

d) Proiectul trebuie să vizeze construirea unei noi instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, conectate la linii de transport sau de distribuție a energiei electrice, indiferent de nivelurile de tensiune.

Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunea Descriere investiție*
- ✓ *Studiul de fezabilitate.*

e) Proiectul asigură o putere minimă de 1 MW/instalație de stocare a energiei electrice.

Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunea Descriere investiție*
- ✓ *Studiul de fezabilitate*
- ✓ *Declarația unică (Anexa nr. 3).*

f) Proiectul asigură un raport între capacitatea instalației de stocare cu baterii (MWh) și puterea instalata a acesteia (MW) de cel puțin 2:1, adică să poată fi utilizată în regim de încărcare sau de descărcare la puterea instalată cel puțin 2 ore;

Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunea Descriere investiție*
- ✓ *Studiul de fezabilitate*
- ✓ *Declarația unică (Anexa nr. 3).*

g) Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe MWh de stocare instalat este de maximum 69.000 euro/MWh.

Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare*
- ✓ *Anexa 7- Bugetul proiectului*

h) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15.000.000 de euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse (echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială). O întreprindere poate depune unul sau mai multe proiecte.



Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunea Bugetul proiectului*
- ✓ *Anexa nr. 7 – Bugetul proiectului*
- ✓ *Declarația unică (Anexa nr. 3).*

i) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului.

Se probează prin:

- ✓ *Secțiunea Bugetul proiectului din Cererea de finanțare*
- ✓ *Anexa nr. 7 – Bugetul proiectului*

j) Bugetul proiectului respectă formatul prestabilit în Anexa nr. 7, respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli conform prevederilor Ghidului și Anexei nr. 4, sunt indicate sursele de finanțare ale investiției *(se va face diferența între fondurile proprii ale Solicitantului și sursele de cofinanțare)* și este corelat cu devizul general din Studiul de fezabilitate.

Se probează prin:

- ✓ *Anexa 7 – Bugetul Proiectului și încadrarea în categoriile de cheltuieli din Anexa nr. 4*
- ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunea Buget*
- ✓ *Studiul de fezabilitate - Devizul general.*

Notă: Toate valorile menționate în Anexa nr. 7 vor fi calculate, rotunjite și prezentate cu două zecimale și trebuie să corespundă, până la a doua zecimală, pentru fiecare capitol și linie bugetară cu cele din cererea de finanțare – Secțiunea *Bugetul proiectului*, documentul de aprobare a proiectului și din studiul de fezabilitate – Devizul general.

k) Proiectul respectă principiul *„efectului stimulativ" conform prevederilor Capitolului 1, Secțiunea 1.1.1 - Definiții din prezentul Ghid.*

Se probează prin:

- ✓ *Declaratia unica (Anexa nr. 3)*

l) Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care solicitantul depune Cererea de finanțare la Ministerul Energiei și data preconizată de finalizare, respectiv data punerii în funcțiune, dar nu mai târziu de 48 de luni de la data acordării ajutorului, cu respectarea principiului "demararea lucrărilor". Anumite activități legate de proiect (Studiul de fezabilitate/planul de afaceri, achiziția de teren etc.) pot fi realizate înainte de data de început a eligibilității, cu respectarea principiului "demararea lucrărilor", însă în acest caz acestea nu vor fi eligibile pentru rambursarea din fonduri europene.

Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunea Activități previzionate*
- ✓ *Declarația unică (Anexa nr. 3).*

m) Investițiile trebuie să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative" (DNSH), conform prevederilor CISAF.

Se probează prin:

- ✓ *Declarația privind respectarea principiului DNSH, inclusiv anexa acesteia (Anexa 13 la Ghidul*



Solicitantului și Anexa 13.1 la aceasta)

n) Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condițiile legislației aplicabile.

Se probează prin:

- ✓ *Documentele de aprobare a proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (după caz, Hotărâre AGA/Decizie CA/altele asemenea care să angajeze instituția, după caz, care să cuprindă cel puțin denumirea proiectului, valoarea totală (din care valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă), indicatorii tehnico-economici ai proiectului conform studiului de fezabilitate, asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile)*

o) Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, informare și publicitate, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene.

Se probează prin:

- ✓ *Declarația unică - Secțiunea A (Anexa nr. 3)*
- ✓ *Planul de informare și publicitate, care se va elabora luând în considerare măsurile minime obligatorii din Manualul de identitate vizuală, publicat pe site-ul ME și care va cuprinde, fără a se limita la, activitățile ce vor fi derulate, bugetul alocat acestora și bugetul total etc.*

p) Valoarea ajutorului de stat acordat pentru investiție poate fi cumulată cu orice alt ajutor de stat atât timp cât măsurile respective se referă la costuri eligibile identificabile diferit. Solicitantul se obligă ca în cadrul investiției să nu solicite alte ajutoare de stat/inclusiv de minimis pentru aceleași chetuieli eligibile.

Se probează prin:

- ✓ *Cererea de finanțare –Secțiunea Complementaritatea finanțării*
- ✓ *Declarația unică - Secțiunile A și D (Anexa nr. 3)*

q) Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru instalația de stocare.

Se probează prin:

- ✓ *ATR pentru instalația de stocare.*

Notă: Depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odată cu depunerea cererii de finanțare sau în etapa de precontractare/contractare, dar este obligatorie până la depunerea primei cereri de plată, sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare.

r) Terenurile/imobilele necesare realizării investiției sunt puse la dispoziția proiectului, iar construcția acestuia este posibilă.

În acest sens se va demonstra deținerea unui drept real (de exemplu: act de proprietate/contract de concesiune/superficie/administrare) asupra terenului unde se face investiția, valabil cel puțin 5 ani de la data punerii în funcțiune a proiectului (dovedită prin certificatul de racordare). În situația în care solicitantul deține drept de concesiune/superficie/administrare asupra terenului/imobilului, se va prezenta acordul proprietarilor pentru implementarea investiției.

În plus, imobilele (terenuri și/sau clădiri) pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții la data depunerii cererii de finanțare:



- o sunt disponibile pentru investiții;
- o suprafața terenului este acoperitoare pentru investiția propusă;
- o sunt libere de sarcini în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului;
- o nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- o nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Se probează prin:

- ✓ *Orice document/înscris care atestă deținerea unui drept real (ex: act de proprietate/contract de concesiune/superficie/administrare), asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, valabil cel puțin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului (**NOTĂ: nu se acceptă drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădire), conferit în baza unui contract de închiriere/leasing imobiliar/comodat etc.**);*
- ✓ *Dovada inițierii demersului de obținere a dreptului real (acte prevăzute de lege), în situația în care solicitantul nu prezintă documentele mai sus enumerate (la depunerea cererii de finanțare);*
- ✓ *Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile, în care este intabulat dreptul de proprietate sau un alt drept real (act de proprietate/contract de concesiune/superficie/administrare), care să probeze că imobilele (teren și/sau clădiri) sunt libere de orice sarcini (în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului), că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.*

*În situația în care instalația de stocare se instalează pe un teren care este grevat de ipotecă**,** solicitantul are următoarele obligații:*

- *odată cu Cererea de finanțare, se va depune o hotărâre/decizie a organelor de conducere (ex. Consiliului de administratie/administratorul unic/adunarea generală a acționarilor/asociaților) care să prevadă că aplicantul va realiza demersurile necesare, astfel încât radierea oricărei ipoteci înregistrată asupra imobilului pe care se va edifica investiția constituită în alt scop decât acela al implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării sau modificarea ipotecii în sensul constituirii acesteia în scopul implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării se va realiza în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare.*
- *în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare (termenul fiind unul de decădere), sub sancțiunea rezilierii acestuia, un extras de carte funciară din care să reiasă că imobilul (clădire/teren) este liber de orice sarcini, sau dovada că ipoteca este instituită în scopul realizării proiectului, respectiv o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă, precum și un raport de evaluare a imobilului, realizat de către un evaluator independent autorizat Asociația națională a Evaluatorilor Autorizați din România, astfel cum este prevăzut la art. 13 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022, aprobată prin Legea nr. 376/2023, cu*



completările ulterioare, precum și o scrisoare din partea instituției creditoare, conform căreia aceasta este de acord cu realizarea investiției și se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și investiția finanțată din Fondul pentru modernizare pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în în funcțiune, dovedită cu certificat de racordare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului.

- *În cazul constituirii unei ipoteci în scopul implementării proiectului și/sau asigurării cofinanțării anterior semnării contractului de finanțare, aplicantul va depune, în etapa de evaluare sau în etapa precontractuală, în funcție de momentul constituirii ipotecii, o scrisoare din partea instituției creditoare, conform căreia aceasta este de acord cu realizarea investiției și se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și investiția finanțată din Fondul pentru modernizare pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în funcțiune, dovedită cu certificat de racordare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului.*

✓ *Declarația unică (Anexa nr. 3) - Secțiunea A referitoare la disponibilitatea terenurilor pe care se vor realiza investițiile;*

✓ *Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului (la depunerea Cererii de finanțare);*

✓ *Certificat de urbanism sau document echivalent emis de către autoritatea competentă pentru pentru obiectul cererii de finanțare, în termen de valabilitate.*

Notă: În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole situate în extravilan, având categoriile de folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, solicitanții vor prezenta în etapa de precontractare documente doveditoare privind clasele a III-a, a IV-a și a V-a de calitate a terenului, respectiv studiul pedologic și agrochimic. Totodată, solicitanții vor avea în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. j) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Se aplică în mod corespunzător și prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

În etapa de precontractare (în cazul selectării cererii de finanțare aferente proiectului pentru finanţare), solicitantul va face dovada deţinerii dreptului de proprietate sau a unui alt drept real (act de proprietate/contract de concesiune/superficie/administrare) pentru imobilele (teren și/sau clădiri) care fac obiectul proiectului pentru care la cererea de finanțare au fost depuse acte prevăzute de lege pentru iniţierea demersului de obţinere a acestor drepturi. Nu se acceptă drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădire), conferit în baza unui contract de închiriere/leasing imobiliar/comodat, etc.

În situația încheierii contractului de finanțare, beneficiarul are obligația să depună dovada scoaterii din circuitul agricol și autorizația de construire precum și un extras de carte funciară relevant nu mai târziu de 1 an de la data încheierii contractului de finanțare sau, după caz, înainte de prima cerere de prefinanțare, de plată sau de rambursare, oricare dintre aceste situații intervine prima.

s) Proiectul nu face parte din categoriile:

- Proiecte care reprezintă proiecte combinate, respectiv de producere de energie din surse



regenerabile și de stocare;
- Proiecte care implică baterii care utilizează tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH;
- Proiectel prin care este propusă înlocuirea de instalații mai vechi de stocare a energiei electrice;
- Proiectel care au beneficiat de finantare pentru instalații de stocare a energiei electrice din alte programe de finantare nerambursabile pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului (valoarea ajutorului de stat acordat poate fi cumulată cu orice alt ajutor de stat atât timp cât măsurile respective se referă la costuri eligibile identificabile diferit);
- Proiecte depuse în parteneriat.

Se probeaza cu:
- ✓ *Declarația unică (Anexa nr. 3)- Secțiunea A*
- ✓ *Studiul de Fezabilitate*
- ✓ *Cererea de finanțare – Secțiunea Descrierea investiției.*

Notă: Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui instalațiile mai vechi de stocare energie electrică, fiind eligibile doar instalațiile noi autonome de stocare a energiei electrice în baterii, conectate la liniile de transport sau de distribuție, indiferent de nivelurile de tensiune.

Atenție!

Toate documentele care probeaza indeplinirea criteriilor menționate la lit a) - s) de mai sus, cu excepția celor obligatoriu a fi transmise în etapa de precontractare, sunt obligatorii a fi incarcate in Platforma electronica MYSMIS 2021 odata cu cererea de finanțare.

2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală:
- Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea Fondului pentru modernizare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre ale Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare) ;
- Comunicarea Comisiei - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat in contextul Pactului pentru o industrie curată) (C/2025/3602) – (CISAF);
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare,



precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 376/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Comisiei Europene si Ordin al ministrului energiei.

Pentru a fi eligibile în vederea finanțării prin Fondul pentru modernizare, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor Fondului pentru modernizare, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanțare aprobată și defalcate în bugetul prezentat odată cu Cererea de finanțare.

Cheltuielile eligibile pentru rambursare sunt efectuate în perioada de eligibilitate, respectiv între data la care solicitantul depune Cererea de finanțare la Ministerul Energiei și data de finalizare a proiectului, care nu poate depăși 48 de luni de la data acordării ajutorului.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat nu poate să depășească 100% din costurile eligibile totale ale proiectelor care beneficiază de sprijin. Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Ghid.

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordată unui proiect nu poate depăși suma de 69.000 euro/MWh de stocare instalat. Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la valoarea totală a proiectului fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):
- cheltuieli aferente contribuției în natură;
- cheltuieli cu amortizarea;
- cheltuieli cu obținerea terenurilor;
- cheltuieli aferente achiziției de bunuri sub forma leasingului;
- cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație;
- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
- cheltuieli generale de administrație;
- cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite;
- dobânda debitoare;
- alte comisioane aferente creditelor;
- TVA;
- achiziția de echipamente second-hand;
- amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și arbitraj;
- costurile pentru operarea obiectivelor de investiții;
- cheltuielile efectuate pentru obiectivele de investiții executate în regie proprie;
- cheltuieli cu branșamentul (conectarea la stația de transformare);
- cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, permiselor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea



proiectului);
- alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului);
- cheltuieli legate de marja bugetară;
- cheltuieli pentru constituirea rezervei de execuție pentru ajustarea prețurilor.

Notă: Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către Beneficiar.

Atenție!
- Solicitantul își asumă obligația de a nu primi finanțări din alte surse publice pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancțiunea rezilierii contractului. În acest sens, solicitantul va depune Declarația unică (Anexa nr. 3);
- Cheltuielile aferente activităților proiectului realizate înainte de data depunerii Cererii de finanțare la Ministerul Energiei nu sunt eligibile (a se vedea Capitolul 1, *Secțiunea 1.8 - Ajutor de stat* din prezentul Ghid);
- Cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar sunt obligatorii, însă acestea nu sunt eligibile.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească **cumulativ următoarele condiții cu caracter general**:

1) să fie efectuată și plătită de la data la care solicitantul depune Cererea de finanțare la Ministerul Energiei, dar nu mai târziu de data de finalizare a investiției prevăzută în cadrul procedurii de ofertare concurențială, respectiv maxim 48 de luni de la data acordării ajutorului;
2) să fie însoțită de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;
3) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Energiei;
4) să fie conformă cu prevederile legislației naționale și comunitare, în special în ceea ce privește ajutorul de stat și achizițiile publice;
5) cheltuielile cofinanțate din fondurile FM nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice;
6) toate activele corporale achiziționate prin proiect trebuie să fie noi.

Este necesar ca încadrarea de către solicitant a costurilor investiționale în categoria de cheltuieli eligibile să se facă în strânsă corelare cu devizul general întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare, și cu Anexa nr. 4 la prezentul Ghid.

Implementarea financiară a proiectului

Mecanismul prefinanțării, plății și rambursării cheltuielilor efectuate

Beneficiarul poate accesa mecanismul de prefinanțare și cerere de rambursare/plată, în conformitate cu prevederile art. 20 și art. 21 din OUG. nr. 60/2022.



În situația în care beneficiarul a efectuat plăți în scopul proiectului, în intervalul cuprins între data depunerii cererii de finanțare și data semnării contractului de finanțare, acesta transmite o cerere de rambursare, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare. În situația netransmiterii cererii de rambursare în termenul indicat, cheltuielile efectuate anterior semnării contractului nu vor mai fi rambursate.

Pentru ajutorul de stat acordat, Ministerul Energiei poate asigura o singură prefinanţare aferentă investiției, reprezentând 20% din valoarea totală a ajutorului de stat solicitat.

Beneficiarul depune o cerere de prefinanțare conform modelului pus la dispoziție de autoritatea finanțatoare. Ministerul Energiei transferă suma către beneficiar în termenele prevăzute în contractul de finanțare.

Beneficiarul care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 3 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de prefinanțare. Restul prefinanțării va fi justificată în termen de 6 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de prefinanțare.

Cererea de plată este cererea depusă de către beneficiar, prin care se solicită Ministerului Energiei virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans, precum şi a altor documente justificative care atestă achiziţia şi recepţia bunurilor/serviciilor/lucrărilor necesare implementării investiţiei.

Pentru a putea beneficia de mecanismul cererilor de plată, beneficiarul are obligaţia de a plăti integral contribuţia proprie aferentă cererii de plată.

În cazul utilizării mecanismului cererilor de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada achitării integrale a facturilor emise de furnizori/prestatori/executanți în termen de 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către Ministerul Energiei, prin depunerea cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, împreună cu documentele justificative (ordine de plată pentru întreaga valoare a facturii/facturilor, extrase de cont, procese verbale, certificatele de garanție etc).

În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la Ministerul Energiei a cererii de prefinanțare/plată/rambursare, întocmite conform contractului de finanțare, Ministerul Energiei autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 20 zile lucrătoare de la data la care Ministerul Energiei dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plății, Ministerul Energiei notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de prefinanțare/plată/rambursare.

Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

În cazul nerespectării contractului de finanțare, Ministerul Energiei poate aplica reduceri procentuale și recuperarea sumelor plătite necuvenit în conformitate cu legislația în vigoare.

În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de către beneficiar în cadrul proiectului, ce se poate depune ulterior punerii în funcțiune a proiectului, reprezentând ultima tranșă din valoarea totală a ajutorului de stat,



termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare.

Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau răspunsurilor la clarificările solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanțare atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor, a altor documente justificative care atestă achiziția și recepția bunurilor/serviciilor necesare implementării proiectului și după achitarea costurilor respective, beneficiarul întocmește cererea de rambursare conform contractului de finanțare și a anexelor, împreună cu copii de pe documentele justificative aferente. Cererile de rambursare se depun în conformitate cu etapele din programul de rambursare.

Beneficiarul va depune prima cerere de rambursare în conformitate cu termenele stabilite în calendarul de implementare, prevăzut în contractul de finanțare. Cererile de rambursare depuse în primul an trebuie să acopere integral prefinanțarea primită. În cazul în care beneficiarul nu justifică prefinanțarea în primul an, ME solicită beneficiarului să explice motivul pentru care nu a atins prima etapă în primul an și impune termene stricte pentru justificarea prefinanțării cu costurile reale susținute prin documente. În cazul în care beneficiarul nu respectă noul termen limită, Ministerul Energiei va demara procedura de recuperare a prefinanțării în conformitate cu mecanismul pentru investițiile suspendate.

După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va contracta un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la Ministerul Energiei, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investițiilor finanțate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul va emite un raport separat pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligația să anexeze la dosarul de rambursare raportul emis de auditor.

Ulterior depunerii cererii de rambursare de către beneficiar, Ministerul Energiei va verifica cererea de rambursare. După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea beneficiarului, Ministerul Energiei va emite beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate și va vira beneficiarului suma costurilor rambursabile în conformitate cu notificarea emisă, într-un cont distinct, deschis de către beneficiar în acest scop. Ministerul Energiei transmite beneficiarului o notificare de plată întocmită separat pentru fiecare cerere de prefinanțare/plată/rambursare, în termen de 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor.

Cererile de prefinanțare, plată și rambursare se depun în conformitate cu graficul cererilor de rambursare, anexă la contractul de finanțare, conform modelelor prevăzute în anexele la contractul de finanțare.

Notă: În cazul beneficiarilor care depun cereri de prefinanțare, este necesară prezentarea unei scrisori de garanție bancară (SGB) emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de BNR, pentru suma solicitată la prefinanțare, care să fie valabilă până la data la care beneficiarul justifică suma primită la prefinanțare, conform modelului prezentat în Anexa nr.10 - Scrisoare de garanție la prezentul Ghid.

Furnizorul ajutorului de stat solicită unilateral executarea SGB pentru plata sumelor nejustificate aferente cererii de prefinantare.

Prin cererea furnizorului de ajutor de stat, emitentul SGB va efectua plata de îndată, fără a fi nevoie de acordul expres al beneficiarului proiectului pentru care a fost acordată prefinanțarea.



CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Pentru a propune un proiect în vederea finanțării, solicitantul trebuie să completeze o Cerere de finanțare conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul Ghid. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic, împreună cu toate anexele solicitate prin platforma electronică dedicată FM, MySmis 2021, ce poate fi accesată la adresa **https://mysmis2021.gov.ro/.**

În situația în care solicitantul depune mai multe proiecte în cadrul acestui apel sau societățile legate cu solicitantul depun proiecte în cadrul acestui apel, în Declarația unică (Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului) se vor menționa proiectele depuse, valoarea ajutorului de stat solicitat pentru fiecare dintre ele (în lei și euro), precum și valoarea totală a ajutorului de stat solicitat.

Notă: În cazul depunerii mai multor cereri de finanțare de către un solicitant şi de către societățile legate cu acesta, valoarea totală a ajutorului de stat solicitat nu poate depăşi suma de 15.000.000 euro per întreprindere.

3.1. Modalitatea de completare a cererii de finanțare

Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile cuprinse în acest capitol.

Odată cu completarea cererii de finanțare trebuie avută în vedere şi anexarea tuturor documentelor menționate în prezentul Ghid.

Atenție!

Solicitantul are obligaţia să verifice ataşarea tuturor anexelor obligatorii la Cererea de finanțare.

Anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate pot conduce la respingerea Cererii de finanțare.

Toate valorile menționate în Cererea de finanțare vor fi calculate, rotunjite şi prezentate cu două zecimale (ex.valori buget, indicatori, etc.) şi trebuie sa corespundă cu cele din Anexa nr. 7- *Bugetul proiectului*, documentul de aprobare a proiectului şi studiul de fezabilitate – devizul general.

3.1.1. Obiectivele şi rezultatele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu Programul-cheie nr. 1 din cadrul Fondului pentru modernizare şi cu acțiunea de finanțare, conform Capitolului 1, *Secțiunea 1.3 – Acțiunile și activitățile finanțabile* din prezentul Ghid, în conformitate cu indicaţiile din Anexa nr. 1. Fiecărui obiectiv îi va fi atribuit un rezultat.

Toate obiectivele vor fi asociate cu rezultatele aşteptate la măsura *Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare,* Programul-cheie nr. 1: *Surse regenerabile de energie și stocarea energiei* din cadrul Fondului pentru modernizare şi vor fi cuantificate în indicatori.



3.1.2. Sustenabilitate și durabilitate

Se va preciza modul în care proiectul se va autosusține financiar după încetarea finanțării solicitate prin Cererea de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp).

Caracterul durabil al proiectului: se va indica modul în care beneficiarul va asigura exploatarea durabilă a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la punerea în funcțiune a proiectului (dovedită prin certificatul de racordare).

În cadrul acestei secțiuni se vor completa informații legate de relevanța proiectului în raport cu următoarele aspecte:

- Contribuția la Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC);
- Contribuția la Inițiativa emblematică „Accelerarea" din *Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă* (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575);
- Corelările cu legislația națională și europeană în domeniu, cum sunt: Directiva (UE) 2018/2001a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), cu modificările ulterioare, Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare), cu modificările ulterioare etc.

3.1.3. Descrierea investiției

Descrierea proiectului va indica în mod obligatoriu cel puțin informații cu privire la următoarele aspecte:

1. Date generale privind investiția propusă;
2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului de investiții;
3. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața totală a terenului și suprafața de teren necesară realizării proiectului, dimensiuni în plan, regimul juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți etc.). Totodată, vor fi menționate: regiunea, județul, localitatea, numărul cadastral, amplasarea investiției;
4. Cerințe specifice suplimentare, dacă este cazul;
5. Soluții fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții;
6. Date tehnice și funcționale ale obiectivului de investiții.

Cerințe specifice suplimentare sunt prezentate în secțiunea relevantă din Anexa nr. 1 la prezentul Ghid.

3.1.4. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din domeniu. Autoritățile competente pentru protecția mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de tipul celor

Atenție!
În ceea ce privește respectarea principiului DNSH, solicitantul va avea în vedere conformarea cu prevederile Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852) completat cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139.



prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (Directiva EIM). Acestea determină şi necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autoritățile competente pentru protecția mediului.

În cadrul documentațiilor tehnico-economice, pe baza evaluărilor privind influența investițiilor asupra fenomenului schimbărilor climatice şi, mai ales, a influenței efectelor schimbărilor climatice asupra proiectelor de investiții, se vor avea în vedere măsuri speciale pentru creşterea rezistenței componentelor constructive ale proiectelor de investiţii aferente măsurii la schimbările climatice şi la alte vulnerabilități, după caz. Aceste măsuri de adaptare vor contribui la sporirea rezistenței la schimbările climatice, la condițiile meteorologice extreme şi la alte dezastre naturale.

În etapa de verificare administrativă şi a eligibilității ofertelor, Ministerul Energiei va verifica conformitatea cu respectarea principiului DNSH, pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea principiului DNSH (Anexa nr. 13 la prezentul Ghid), a Autoevaluării în acest sens (Anexa nr. 13.1 la Anexa nr. 13), precum şi a celorlalte documente justificative anexate la oferta pentru finanțare.

Totodată, în cadrul cererii de finanțare se va descrie modul în care va fi respectat principiul „a nu aduce prejudicii semnificative” („Do no significant harm” - DNSH) pe toată perioada de implementare a proiectului, precum şi pe durata întregului ciclu de viață a investiției.

Având în vedere principiul DNSH, în ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor de construire/montaj/dezafectare, beneficiarul se va asigura că cel puţin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase rezultate din construcții/montaj şi demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 din Lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE), preluată în HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare) şi generate pe şantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare materială, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcții şi demolări.

Beneficiarul va urmări limitarea generării de deşeuri în procesele legate de construcții şi demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor de construcții şi demolări şi luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile şi utilizând demolări selective pentru a permite îndepărtarea şi manipularea în siguranță a substanțelor periculoase şi pentru a facilita reutilizarea-reciclarea de calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deşeurile de construcții şi demolări.

Amplasarea investiției/construcției se poate realiza doar în condițiile stabilite prin art. 91 si 92 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar. În ceea ce priveşte biodiversitatea şi ecosistemele, solicitantul se va asigura că proiectul nu va fi implementat pe următoarele tipuri de terenuri:
(i) terenuri arabile şi terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului şi biodiversitate sub pământ, respectiv terenuri încadrate în clasele de calitate I şi II;
(ii) terenurile verzi cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate şi terenurile care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră şi faună) enumerate pe Lista roşie europeană sau pe lista roşie a IUCN
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/);
(iii) terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parțial sau integral sau destinate a fi acoperite de arbori, chiar şi în cazul în care acești arbori nu



au atins încă dimensiunea și acoperirea necesare pentru a fi clasificate ca păduri sau alte terenuri împădurite, astfel cum sunt definite în conformitate cu definiția FAO a pădurilor.

În etapa de verificare administrativă și a eligibilității ofertelor, Ministerul Energiei va verifica existența declarației pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea principiului DNSH (Anexa nr. 13 la prezentul Ghid care include și Anexa nr. 13.1).

a) Documente necesare la depunerea Cererii de finanțare:

- Actul de reglementare privind protecția mediului emis de către autoritatea competentă (Clasarea notificării/Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu) sau cel putin dovada solicitarii la autoritatea competenta a actului de reglementare pentru protecția mediului.

  În situația în care la momentul depunerii cererii de finanțare sau în etapa de precontractare, solicitantul nu depune dovada solicitării la autoritatea competentă pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului, depunerea actului de reglementare pentru protecția mediului este obligatorie până la depunerea primei cereri de plată.

Notă: Dacă actul de reglementare pentru protecția mediului nu a fost depus odată cu Cererea de finanțare/în etapa de precontractare și nici până la depunerea primei cereri de plată, contractul de finanțare va fi reziliat.

3.1.5. Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor *H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, cu modificările și completările ulterioare, va fi aprobat de solicitant (prin Hotărâre AGA/Decizie CA/altele asemenea care să angajeze solicitantul, după caz, și va avea la bază necesitatea dezvoltării proiectului și caracteristicilor tehnice, comparând soluțiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluției cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor.

Din echipa de elaborare a studiului de fezabilitate va face parte personal autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) în domeniul proiectării instalațiilor electrice. **Se va anexa la Studiul de fezabilitate documentul doveditor eliberat de ANRE**.

Investiția trebuie să aibă ca rezultat obligatoriu o instalație nouă autonomă de stocare în baterii a energiei electrice.

Studiul de fezabilitate nu trebuie să fie mai vechi de 2 ani față de data depunerii cererii de finanțare.

3.1.6. Elaborarea bugetului

Bugetul proiectului va fi prezentat conform formatului din Anexa nr. 7 - *Bugetul proiectului* și va fi încărcat în platforma electronică.



Atenție!

Toate valorile menționate în Anexa nr. 7 vor fi calculate, rotunjite și prezentate cu două zecimale și trebuie să corespundă, până la a doua zecimală, cu cele din Cererea de finanțare – Secțiunea *Bugetul proiectului*, documentul de aprobare a proiectului și Studiul de fezabilitate – Devizul general.

3.1.7. Responsabil de proiect

Solicitanții au obligația de desemnare a unei persoane responsabile cu implementarea proiectului și care va asigura comunicarea în relația cu autoritatea finanțatoare. Persoana astfel desemnată va semna Declarația privind conflictul de interese (Anexa nr. 9) și Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 12).

De asemenea, atât Anexa nr. 9 cât și Anexa nr. 12 vor fi completate și de către reprezentantul legal al solicitantului.

CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

4.1. Descriere generală privind procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

Procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare se va desfășura la nivelul structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Energiei. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de finanțare între Ministerul Energiei și beneficiarul proiectului.

Etapele parcurse de la depunerea cererii de finanțare până la semnarea contractului de finanțare sunt:

- evaluarea preliminară tehnico-economică;
- evaluarea conformității administrative și a eligibilității;
- evaluarea tehnico-economică finală;
- etapa precontractuală;
- etapa de contractare .

Finanțarea se va acorda în baza unei proceduri concurențiale de selecție a proiectelor în limita bugetului alocat, cu respectarea condițiilor din Ghidul Solicitantului.

NOTĂ: În cazul în care, în etapa de precontractare, solicitantul nu transmite în termenul solicitat documentele suport, Cererea de finanțare va fi respinsă și va fi înlocuită cu Cererea de finanțare imediat următoare în ordinea punctajului.

4.1.1. Evaluarea preliminară tehnico-economică a cererii de finanțare

Evaluarea preliminară tehnico-economică a cererii de finanțare va fi realizată în baza datelor introduse de solicitant in aplicația MySmis2021 în ceea ce privește cuantumul ajutorului de stat solicitat pentru proiect/MWh instalat de stocare.



Conform criteriului din Grila de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanțare (Anexa nr. 2.2 la prezentul Ghid), va obține un punctaj maxim (100 de puncte) Cererea de finanțare care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat per MWh instalat de stocare și zero puncte Cererea de finanțare care va avea cea mai mare valoare a ajutorului de stat solicitat per MWh instalat de stocare, cu descreșterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat.

În urma evaluării tehnico-economice, Cererea de finanțare va primi un punctaj între 0 - 100 puncte.

Cererile de finanțare vor fi ordonate în funcție de punctajul obținut și înscrise pe lista pentru finanțare începând de la cele cu punctajul cel mai mare (cererile de finanțare cu punctajul egal se vor înscrie în ordinea în care au fost depuse de către solicitanți în cadrul procedurii de ofertare competitivă), până la acoperirea bugetului alocat.

Astfel, la finalizarea acestei etape, se va întocmi o *Listă provizorie* cuprinzând cererile de finanțare depuse, ordonate descrescător în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de selecție prevăzut la prezenta etapă.

Clasamentul este provizoriu, având în vedere faptul că punctajul se realizează în funcție de elementele declarate de către fiecare solicitant în cadrul cererii de finanțare depuse. **Pentru respectarea principiului transparenței, *Lista* cu clasamentul provizoriu se va publica pe pagina web a Ministerului Energiei http://energie.gov.ro, în cadrul secțiunii dedicate prezentului apel de proiecte.**

În situația cererilor de finanțare clasate la limita bugetului finanțării, care obțin același punctaj în urma aplicării ecuației dreptei, departajarea se va realiza pe baza a două subcriterii:

- valoarea mai mare a Indicatorului I.1 – capacitate de stocare instalată (MWh);
- intensitatea mai mică a ajutorului de stat solicitat, conform cererii de finanțare, calculată ca pondere a ajutorului de stat solicitat în totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, în cazul egalității valorii Indicatorului I.1.

Proiectele vor fi evaluate în continuare din punct de vedere administrativ și al eligibilității în ordinea în care acestea au fost prevăzute în *Lista provizorie* publicată pe site-ul Ministerului Energiei, până la epuizarea bugetului. De asemenea, pentru asigurarea unei marje de siguranță, în eventualitatea în care unele proiecte vor fi respinse în etapa de precontractare, se va constitui o listă de proiecte de rezervă în limită a 20% din bugetul apelului, aprobate sub rezerva încadrării în valoarea bugetului apelului.

Selecția cererilor de finanțare se va face în limita fondurilor disponibile pentru această procedură competitivă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Rezultatul evaluării se concretizează în două liste de proiecte, care vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Energiei:

- proiecte propuse pentru finanțare;
- proiecte propuse pentru respingere.

Cele două liste vor fi publicate pe website-ul Ministerului Energiei după finalizarea etapei de evaluare și soluționare a contestațiilor.

4.1.2 Verificarea conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare

Pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU, conform Anexei nr. 2.1 – *Grila de verificare a conformității administrative și a*



eligibilității cererilor de finanțare la prezentul Ghid. Verificarea conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare se va realiza, în ordinea clasamentului provizoriu, până la acoperirea bugetului alocat.

În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:

- existenta tuturor documentelor obligatorii a fi depuse împreună cu Cererea de finanțare;
- respectarea formatului standard al cererii de finanțare şi includerea tuturor anexelor obligatorii;
- modalitatea de completare a Cererii de finanțare;
- data limită de transmitere a Cererii de finanțare;
- dacă cererea de finanțare a fost depusă în condițiile specificate în prezentul Ghid;
- completarea cererii şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul Ghid;
- îndeplinirea tuturor criteriilor din grila de verificare a conformității administrative a cererii de finanțare (Anexa nr. 2.1), respectiv:
  - conformarea formală cu toate cerințele specifice formulate în prezentul Ghid;
  - eligibilitatea solicitantului – se va verifica dacă solicitantul îndeplinește criteriile prevăzute în prezentul Ghid;
  - eligibilitatea proiectului – se va verifica dacă proiectul şi activitățile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul Ghid şi respectă legislația națională şi europeană.

Atenție!
Toate documentele prin care se probeaza indeplinirea criteriilor de conformare si eligibilitate menționate in sectiunile de mai sus sunt obligatorii a fi incarcate in Platforma electronica MYSMIS 2021 odata cu Cererea de finanțare.

Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, **procesul de clarificări** se va desfăşura astfel:

- Se pot solicita cel mult două clarificări;
- Solicitantul va avea obligația să răspundă în maximum **5 zile lucrătoare** pentru fiecare clarificare solicitată. La cererea temeinic justificată a solicitantului, termenul de răspuns poate fi prelungit cu maximum 5 zile lucrătoare, cu aprobarea Ministerului Energiei.

Atenție!
Dacă după etapa de clarificări proiectul nu îndeplinește toate criteriile din *Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare*, stabilite prin prezentul Ghid, Cererea de finanțare va fi respinsă, iar solicitanții vor fi notificați asupra motivelor respingerii.

În situația în care, în urma verificărilor administrative se modifică punctajul acordat unui proiect în etapa de evaluare preliminară tehnico-economică, aceasta va fi repoziționat în clasamentul provizoriu.

Pentru fiecare proiect admis, după finalizarea analizei din cele două etape menționate se va trece în etapa de precontractare şi ulterior în etapa de contractare.

Ulterior finalizării evaluării şi soluționării contestațiilor, Ministerul Energiei va publica pe pagina web a



Ministerului Energiei https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/program-cheie-1/ lista cuprinzând clasamentul final, respectiv lista proiectelor admise și lista proiectelor respinse, în cadrul secțiunii dedicate prezentului apel de proiecte.

Un proiect poate fi aprobat și ulterior contractat independent de poziția sa în clasament sub rezerva încadrării în limita bugetului apelului.

CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTELOR

5.1. Etapa de precontractare

Solicitanții admiși la finanțare au obligația de a transmite prin intermediul platformei electronice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării de precontractare, următoarel documente de precontractare:

1. Certificatele de atestare fiscală emise de ANAF și de Direcția Locală de Taxe și Impozite (pentru sediul social și punctul de lucru/sediu secundar în care se implementează proiectul, dacă este cazul), în termen de valabilitate și fără a fi înregistrate datorii;
2. Cazier fiscal al solicitantului (persoană juridică), în termen de valabilitate și fără a fi menționate fapte;
3. Cazier judiciar al reprezentantului legal, emis de autoritățile române, în termen de valabilitate și fără a fi menționate fapte de natura celor de la litera c), punctele 5, 6, 8 și 9 din Capitolul 2 – Secțiunea 2.1 din prezentul Ghid;
4. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile, în care este intabulat dreptul real de folosință, care să probeze că imobilul este liber de orice sarcini (în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului), că nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică, că nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
5. Dovada deținerii dreptului de folosință conferit de un drept real asupra terenului (ex: dreptul de proprietate/concesiune/superficie/administrare etc.), pentru imobilele (teren și/sau clădiri) care fac obiectul proiectului pentru care la Cererea de finanțare au fost depuse acte prevăzute de lege pentru inițierea demersului de obținere a acestor drepturi și acordul proprietarilor pentru implementarea investiției;
6. Scrisoare din partea instituției creditoare conform căreia aceasta este de acord cu realizarea investiției și se angajează că nu va executa clădirea respectivă/terenul respectiv și investiția finanțată din Fondul pentru modernizare pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în în funcțiune, dovedită cu certificat de racordare , dacă este cazul (a se vedea modelul recomandat din Anexa nr. 11 la prezentul Ghid, se vor accepta și alte modele de scrisoare);
7. Avizul tehnic de racordare (ATR) pentru instalația de stocare. Depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odată cu depunerea cererii de finanțare sau în etapa de precontractare/contractare, dar este obligatorie până la depunerea primei cereri de plată.
8. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în termen de valabilitate;



9. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru solicitanții care nu erau înregistrați la ONRC din România la data depunerii cererii de finanțare;
10. Documentul eliberat de ONRC în baza Declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice (solicitantului de finanțare);
11. Notificarea din partea unei bănci comerciale/Trezoreria Statului privind deschiderea contului dedicat derulării operațiunilor proiectului (cod IBAN, titular cont, denumirea/adresa Trezoreriei/băncii comerciale);
12. Studiul pedologic și agrochimic – În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole situate în extravilan, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, solicitanții vor prezenta în etapa de precontractare documente doveditoare privind clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate a terenului.

Solicitantul are obligația ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în termenul de valabilitate la data depunerii acestora.

Notă: În etapa precontractuală, după transmiterea documentelor de precontractare, se pot solicita prin intermediul platformei electronice maximum două solicitări de clarificări, iar solicitantul va avea obligația să răspundă în maximum 10 zile lucrătoare la fiecare solicitare de clarificare.
În cazul în care în etapa de precontractare solicitantul nu răspunde la oricare dintre solicitările de clarificări, în termenul de maximum 10 zile lucrătoare pentru fiecare clarificare, proiectul va fi respins.

Proiectul va fi respins în cadrul acestei etape şi se transmite solicitantului o Notificare de respingere, prin intermediul platformei electronice, în cazul în care documentația nu este transmisă în termenul indicat ori este incompletă și/sau neconformă în raport cu cerințele Ghidului sau nu se mai află în perioada de valabilitate, la data depunerii.

Atenție!
Întreaga corespondență se va desfășura prin intermediul platformei MySMIS, nefiind acceptate documente transmise prin alte mijloace de comunicare.

Notă:
Ulterior finalizării verificării documentației precontractuale, Ministerul Energiei va aduce la cunoștința solicitantului necesitatea completării și transmiterii Anexei 2 la contractul de finanțare – Grafic de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare completată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezentul Ghid, în vederea încheierii contractului de finanțare.

5.2. Etapa de contractare

Solicitantul are obligația ca toate documentele transmise în etapa de precontractare să fie în termenul de valabilitate.

Contractul de finanțare (în Anexa nr. 5 este prezentat un Model orientativ de contract de finanțare) reprezintă un act juridic, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi



obligaţiile corelative ale părţilor, în vederea implementării investiţiilor finanţate prin Fondul pentru modernizare, încheiat între Ministerul Energiei şi beneficiar pentru acordarea finanţării necesare implementării investiţiei, pe acordaa stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condițiilor solicitate în etapa de precontractare poate fi demarată procedura de încheiere a contractului de finanțare.

În cazul în care documentele transmise expiră până la semnarea contractului de finanțare, acestea vor fi resolicitate în vederea semnării acestuia, acordându-se un termen de 10 zile lucrătoare.În situația în care unul sau mai multe dintre documentele transmise ca răspuns la solicitarea de actualizare sunt neconforme cu prevederile prezentului Ghid, proiectul va fi respins în etapa de contractare și se transmite solicitantului o Notificare de respingere, prin intermediul platformei electronice..

Solicitantului îi va fi transmis contractul de finanțare prin intermediul aplicației electronice în vederea semnării de către acesta sau se va proceda la semnarea olografă a acestuia.

În situația semnării electronice a contractului de finanțare, solicitantul are obligația de a semna electronic contractul de finanțare și de a-l returna Ministerului Energiei în termen de 10 zile de la data primirii documentului, însoțit, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a contractului de finanțare şi returnare la Ministerul Energiei, Cererea de finanțare va fi respinsă.

Contractul de finanțare va fi semnat de către reprezentanții Ministerului Energiei și de către reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanțare intrând în vigoare la data semnării ultimei părți semnatare.

Data încheierii contractului de finanțare este data ultimei semnături.

Procedura de contractare poate diferi de cea descrisă în Ghidul Solicitantului, în corelare cu funcționalitățile platformei electronice. Orice modificare a procedurii de contractare, raportat la funcționalitățile sistemului informatic, va fi adusă la cunoștința beneficiarilor.

Fiecare contract poate avea clauze suplimentare specifice sau poate fi actualizat cu ultimele modificări identificate a fi necesare de către Ministerul Energiei. Versiunea finală a contractului de finanțare (în special clauzele specifice și anexele) vor fi comunicate beneficiarilor.

Atenţie!
Contractele de finanţare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părţi.

5.3 Implementarea proiectului

În urma semnării contractului de finanțare, se vor desfășura activitățile conform planului actualizat, anexă la contractul de finanțare.

Achizițiile se vor desfășura cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cad în sarcina beneficiarului. În cazul beneficiarilor din mediul de afaceri privat, a fost realizat un îndrumar metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din FM, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale. Acesta are un caracter obligatoriu și este disponibil pe pagina web a Ministerului Energiei, link: https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2024/11/Monitorul-



Oficial-Partea-I-nr-1133_241113_142834.pdf.

Documentele justificative vor fi verificate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în corelare cu prevederile contractului de finanțare de către reprezentanții Ministerului Energiei, ofițerii de monitorizare responsabili de investiția în discuție.

Documentele justificative vor fi transmise în termenul prevăzut în cadrul contractului de finanțare, anexă la Raportul de progres, conform planului de activități, anexă la contractul de finanțare.

Orice modificări apar în perioada de implementare a proiectului vor fi notificate Ministerului Energiei și nu se vor realiza fără a fi aprobate.

Orice modificare intervenită ulterior semnării contractului de finanțare la nivelul acționariatului sau, după caz, a asociaților din cadrul beneficiarului va fi, în prealabil, adusă la cunoștința Ministerului Energiei și supusă aprobării acestuia, însoțită de documente justificative referitoare la beneficiarul real, precum și de orice alte documente considerate a fi relevante.

Conform prevederilor contractuale, se vor realiza vizite de monitorizare în perioada implementării proiectului.

Totodată, beneficiarul se angajează să includă condițiile legate de DNSH în cadrul documentațiilor de atribuire a achizițiilor aferente proiectelor finanțate și să respecte acest principiu pe perioada de implementare/operare. Ulterior încheierii contractelor de finanțare, vă rugăm să consultați periodic pagina de internet www.energie.gov.ro pentru a urmări eventuale modificări/completări/detalieri ale regulilor de implementare.

Beneficiarul are obligația de a menține investiția pe perioada valabilității contractului de finanțare, de a păstra toate documentele aferente proiectului și de a ține o evidență specifică a ajutorului de stat de care au beneficiat conform prevederilor legale pe o perioadă de 10 ani de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei de ajutor de stat.

Beneficiarul este obligat să transmită Ministerului Energiei raportări privind progresul tehnic al investițiilor, date privind indicatorii, precum și orice alte informații suplimentare legate de contractul de finanțare încheiat.

Termenele de transmitere a acestor raportări vor fi prevăzute în contractul de finanțare.

CAPITOLUL 6. Depunerea și soluționarea contestațiilor

În situația în care solicitanții sunt nemulțumiți de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv pentru sumele diminuate la plata ajutorului de stat, au posibilitatea de a contesta actul administrativ în cauză. Contestațiile se depun exclusiv prin platforma MySMIS 2021, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicarii rezultatului. Prin excepție, în cazul indisponibilității tehnice a platformei MySMIS 2021, confirmată de administratorul platformei, contestațiile pot fi depuse la registratura Ministerului Energiei, în același termen. În această situație, data înregistrării la registratura Ministerului Energiei reprezintă data depunerii contestației.

Nerespectarea termenului de depunere a contestației atrage respingerea contestației ca tardiv formulată.

Contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe, sub sancțiunea respingerii pe motive procedurale, fără a analiza fondul:



- identificarea contestatarului prin: denumirea solicitantului, adresa, funcția, numele şi prenumele reprezentantului legal;
- identificarea proiectului prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanțare (codul proiectului din platforma electronică) şi titlul proiectului;
- obiectul contestației (ce se solicită prin formularea contestației);
- motivele de fapt şi de drept (dispozițiile legale naționale şi/sau comunitare, principiile încălcate);
- mijloacele de probă;
- semnătura reprezentantului legal;
- data formulării contestației.

Contestațiile sunt analizate şi soluționate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării lor. În situația în care se consideră necesară o investigație mai amănunțită, care presupune depăşirea acestui termen, contestatarul va fi anunțat, în scris, asupra termenului de soluționare care nu poate fi mai mare de 40 de zile lucrătoare.

Decizia comisiei constituită pentru soluționarea contestației poate fi de admitere sau de respingere şi are caracter definitiv la nivelul Ministerului Energiei. Contestatarului i se transmite decizia de solutionare a contestatiei în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia.

Decizia comisiei de soluționare a contestației poate fi contestată în condițiile, termenele şi la instanța judecătorească competentă, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

CAPITOLUL 7. ANEXE

Anexa nr. 1	Cererea de finanțare
Anexa nr. 2.1	Grila de verificare a conformității administrative şi a eligibilității cererilor de finanțare
Anexa nr. 2.2	Grila de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanțare
Anexa nr. 3	Declarația unică
Anexa nr. 4	Categorii de cheltuieli indicative
Anexa nr. 5	Model orientativ de contract de finanțare, inclusiv anexe
Anexa nr. 6	Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea/încadrarea în categoria "*întreprindere în dificultate*"
Anexa nr. 7	Bugetul proiectului
Anexa nr. 8	Declarație privind tipul întreprinderii
Anexa nr. 9	Declarația privind conflictul de interese
Anexa nr. 10	Model Scrisoare de garanție bancară pentru prefinanțare
Anexa nr. 11	Model recomandat de Scrisoare bancară pentru ipotecă
Anexa nr. 12	Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa nr. 13	Declarația privind respectarea principiului DNSH, inclusiv anexa acesteia (Anexa 13.1)
Anexa nr. 14	Anexa 2a) – Grafic de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Program Fondul pentru Modernizare

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA:

Cod apel:	**Cod proiect:**	**Versiune CF:**
Titlu Proiect:		
Titlu Apel:		

Componente proiect
Obiectiv de politică: **Prioritate:** **Obiectiv specific:** **Fond:** **Operațiune:**

Schema de ajutor de stat:

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Tip	Activ	Denumire entitate juridică

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: **Tipul organizației:** **Este interprindere IMM:** **Cod fiscal:** **Nr. înregistrare:** **Registru:** **Cod CAEN principal:** **Data înființării:** **Înregistrat în scopuri de TVA:** **Tip entitate:**	 **Funcția în cadrul entității juridice:** **Nume:** **Prenume:** **Data nașterii:** **CNP:** **Telefon:** **E-mail:**	 **Strada:** **Informații extra:** **Țara:** **Județ:** **Localitate:** **Cod Poștal:** **Telefon:** **E-mail:** **Pagina web:**

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
-	-	-	-	-

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată începere	Dată încheiere	Număr mediu de salariați	Cifră de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
				-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Dată începere	Dată finalizare	Entitate fin anțatoare	Dată semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
-	-	-	-	-	-

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: -

Prenume: -

Numere de telefon: -

Adrese de email: -

Persoană de contact:

Nume: -

Prenume: -

Numere de telefon: -

Adrese de email: -

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	
Codul comun de identificare (CCI):	
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	
Proiect fazat:	
Numărul fazei:	
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	
Primește/Acordă:	
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	
Proiectul este generator de venit:	
Pro rată a venitului net actualizat (%):	
Costuri eligibile actualizate în EURO:	
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	
Strategii ITI:	
Proiectul este instrument financiar:	
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	
Este proiect național:	
Informații localizare proiect național:	

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă:

Sursă de cofinanțare:

Categorie de beneficiar:

Calitatea entității în proiect:

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

-

Capacitate financiară:

-

Capacitate tehnică:

-

Capacitate juridică:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

-

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

-

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

-

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

-

Strategii relevante:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

-

Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual, încheiate

-

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

-

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

-

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

-

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

-

Nediscriminare:

-

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:

-

Schimbări demografice:

-

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plăteşte:

-

Protecţia biodiversităţii:

-

Utilizarea eficientă a resurselor:

-

Rezilienţa la dezastre:

-

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

-

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori prestabiliți de realizare

Indicator: Tip regiune: Țintă: Unitate de măsură: Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Dată înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -

Sumar indicatori prestabiliți de realizare

Indicatori prestabiliți de rezultat

Indicator: - Tip regiune: - Țintă: - Unitate de măsură: - Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată/achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -

Sumar indicatori prestabiliți de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect:

Durată implementare:

Activitate:

Obiectiv specific:

Fond UE:

Tip:

Activitate de bază:

Dată început:

Dată finalizare:

Durată:

Subactivități

Subactivitate	Dată început	Dată finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliere
			-		-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
-	-	-	-	-	-

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumar indicatori prestabiliți de realizare

Sumar indicatori prestabiliți de rezultat

-

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice									

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget partener		
Obiectiv specific: Fond UE: Tip regiune: Cod cheltuială: Denumire cheltuială: U.M.: Cantitate:	Pret unitar fără TVA: Total valoare fără TVA: Valoare TVA: Total cheltuieli eligibile: TVA eligibil: Cheltuieli neeligibile: TVA neeligibil: Valoare cotă TVA:	Intensitate intervenție: Total cheltuieli nerambursabile: Ajutor de stat: Schema ajutor de stat: Categorie ajutor de stat: Subcategorie ajutor de stat: Justificare:

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu:

Descriere criteriu:

Punctaj criteriu:

Număr de ordine subcriteriu:

Descriere subcriteriu:

Tip:

Punctaj minim:

Punctaj maxim:

Explicație:

Valoarea cea mai mică a ajutorului de stat solicitat per MWh instalat de stocare - 100 puncte

Valoarea cea mai mare a ajutorului de stat solicitat per MWh instalat de stocare - 0 puncte

Valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat sunt prioritizate în funcție de descreșterea liniară a punctajului

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Dată încărcare

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Dată încărcare	Încărcat de

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata ....., CNP ....., posesor al CI seria ....., nr. ....., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ....., confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal /împuternicit al....., să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, ..., sunt singurul responsabil de implementarea prezentului proiect, inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .....

Data **Semnătura**

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare

Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare

Sistem de notare: DA, NU, NA (nu este cazul)

Criteriu	DA/NU/ NA	OBS.
Conformarea formală cu toate cerințele specifice formulate în Ghidul solicitantului:		
1. Cererea de finanțare a fost încărcată în platforma electronică și are toate secțiunile completate?		
2. Cererea de finanțare include toate anexele obligatorii, în formatul solicitat prin ghidul solicitantului?		
3. Declarația unică este semnată de reprezentantul legal, datată și încărcată în platformă, conform Ghidului solicitantului (**Anexa nr. 3** la Ghidul Solicitantului)? Nota: Solicitantul va depune aceasta Declarație, chiar dacă a fost completat și depus și Formularul- Declarație unică generat de platformă.		
4. Declarația unică (**Anexa nr. 3** la Ghidul Solicitantului) cuprinde informații referitoare la colectarea și furnizarea datelor privind *beneficiarul real?*		
5. Declarațiile privind conflictul de interese pentru reprezentantul legal al solicitantului si responsabilul de proiect au fost încărcate în platforma electronică, completate, datate și semnate cu numele complet al persoanei semnatare (**Anexa nr. 9** la Ghidul Solicitantului)?		
6. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru reprezentantul legal al solicitantului și responsabilul de proiect au fost încărcate în platforma electronică, completate, datate și semnate cu numele complet al persoanei semnatare (**Anexa nr. 12** la Ghidul Solicitantului)?		
7. Declarația privind tipul întreprinderii semnată de reprezentantul legal a fost încărcată în platforma electronică, completată, datată și semnată cu numele complet al persoanei semnatare (**Anexa nr. 8** la Ghidul Solicitantului)?		
8. Declarația/ile de inactivitate depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală semnată/e de reprezentantul legal a/au fost încărcată/e în platforma electronică (doar pentru întreprinderile care nu au desfășurat activitate într-unul din ultimii 3 ani)?		
9. Declarația pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „*întreprindere în dificultate*" (**Anexa nr. 6** la Ghidul Solicitantului) semnată de reprezentantul legal a fost încărcată în platforma electronică, completată, datată, semnată cu numele complet al persoanei semnatare?		
10. Declarația privind respectarea principiului DNSH semnată de reprezentantul legal, inclusiv anexa acesteia, a fost încărcată în platforma electronică, completată, datată, semnată cu numele complet al persoanei semnatare? (**Anexa nr. 13** la Ghidul solicitantului și **Anexa nr. 13.1** la aceasta)?		
11. Bugetul proiectului a fost încărcat în platforma electronică și completat, datat și semnat cu numele complet al persoanei semnatare (**Anexa nr. 7** la Ghidul Solicitantului)?		
12. Planul de informare și publicitate datat, semnat cu numele complet al persoanei semnatare a fost încărcat în platforma electronică? Notă: Planul de informare și publicitate se va elabora luând în considerare măsurile minime obligatorii din Manualul de identitate vizuală, publicat pe site-ul Ministerului Energiei și va cuprinde, fără a se limita la, activitățile ce vor fi derulate, bugetul alocat acestora și bugetul total etc.		
13. Documentele care atestă constituirea legală a solicitantului, respectiv Actul constitutiv/Statutul/actul normativ de înființare sau documente echivalente cu traducere autorizată, după caz, și certificatul constatator (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea Cererii de finanțare), valabile la data depunerii cererii de finanțare au fost încărcate în platforma electronică? Notă: Depunerea certificatului constatator este obligatorie odată cu depunerea cererii de finanțare pentru solicitanții deja înscriși la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) din România la data depunerii cererii de finanțare, iar pentru solicitantii inregistrati in alt stat membru, până la data semnării contractului de finanțare. Nota: Solicitantii vor avea înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: "Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat" din clasificarea codurilor CAEN, Rev. 3 sau echivalent.		
14. Actul de împuternicire este încărcat în platforma electronică ? (dacă este cazul) **Notă: Declarațiile pe propria răspundere vor fi semnate exclusiv de către reprezentantul legal al solicitantului.**		

15. Documentele de aprobare a proiectului, confirmare/alocare a contribuției solicitantului (de ex: Hotărârea adunării generale a asociaților (AGA)/Asociaților/Asociatului Unic al societăţii/ Decizia consiliului de administrație (CA) privind asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile (care să cuprindă cel puțin, dar fără a se limita la, denumirea proiectului, valoarea totală a proiectului (din care valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă), indicatorii tehnico-economici ai proiectului, asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile) au fost încărcate în platforma electronică?		
16. Studiul de fezabilitate (nu mai vechi de 2 ani față de data depunerii Cererii de finanțare)) elaborat conform prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare și documentul de aprobare a acestuia, au fost încărcate în platforma electronică?		
17. Din echipa de elaborare a studiului de fezabilitate face parte personal autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în domeniul proiectării instalațiilor electrice și s-a anexat studiului de fezabilitate documentul doveditor? Notă: Se va anexa Studiului de fezabilitate documentul doveditor.		
18. Actul de reglementare privind protecția mediului/Dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului sunt încărcate în platforma electronică? Notă: La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului, este obligatorie depunerea actului de reglementare pentru protecția mediului până la depunerea primei cereri de plată		
19. Avizul tehnic de racordare pentru instalația de stocare, a fost încărcat în platforma electronică? Notă: Depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odată cu depunerea Cererii de finanțare, dar este obligatoriu până la depunerea primei cereri de plată.		
Eligibilitate		
A. Eligibilitatea solicitantului		
Solicitantul îndeplineşte toate criteriile de natură instituțională, legală și financiară conform prevederilor din Ghidul Solicitantului:		
a) Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit și se încadrează într-una dintre categoriile de solicitanți eligibili menționate în Ghidul Solicitantului: microîntreprindere/întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare/întreprindere nou-înființată? Notă: Pentru întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei. *Se probează prin:* ✓ *documente care atestă constituirea legală a solicitantului (Actul constitutiv/Statutul/actul normativ de înființare, alte documente de înființare echivalente cu traducere autorizată, valabile la data depunerii cererii de finanțare)* ✓ *Certificatul constatator (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea Cererii de finanțare) eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului, pentru solicitanții deja înscriși la ONRC din România la data depunerii cererii de finanțare* ✓ *Declarația privind tipul întreprinderii (Anexa nr. 8 la Ghidul Solicitantului)*		
b) Solicitantul nu se încadrează într-una din situațiile de mai jos: 1) este în incapacitate de plată/este în stare de insolvență conform prevederilor legale în vigoare privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după caz; 2) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar; 3) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat; 4) este declarat într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/acord de finanțare din fonduri publice; 5) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata; 6) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 7) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanței, prin care un ajutor de stat/ *de minims* a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă; 8) pentru solicitant și/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau		

printr-o decizie administrativă definitivă că aceştia se fac vinovaţi de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege şi normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovati de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 138 alin. (1) lit. c) şi următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare); 9) pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că aceştia se fac vinovaţi de comiterea de infracţiuni pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale, spălare de bani şi finanţarea terorismului sau în alte activităţi ilegale, în sensul art. 138 alin. (1) lit. d) şi următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare); 10) se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, respectiv: - este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; - este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849; - controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și - exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. 11) este „*întreprindere în dificultate*” în conformitate cu Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2014/C 249/01). *Se probează prin:* ✓ *Declarația pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate" (Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului)* ✓ *Declarația unică (Secțiunea A din Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului)*		
c) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru susținerea implementării proiectului prin indicatorul de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie pozitiv și mai mic de 7,5 în ultimele două exerciții financiare: Notă: Dacă solicitantul este intreprindere nou infiintata sau nu îndeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate trebuie să prezinte la depunere o scrisoare de confort (care va cuprinde obligatoriu mențiunile din Ghidul Solicitantului) emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de Banca Națională a României. *Se probează cu:* ✓ *Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, depus și înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Cererii de finanțare în corelare cu secțiunea Capacitate Solicitant din aceasta* ✓ *Contul de profit și pierdere și datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, însoțit de lista entităților incluse în consolidare, pentru ultimele exerciţii financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Cererii de finanțare, în corelare cu secțiunea Capacitate Solicitant din aceasta* ✓ *Documente de confirmare/alocare a contribuției solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / /Asociatilor/Asociatului Unic al societății/ Decizia CA) privind asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile (care să cuprindă cel puțin, dar fără a se limita la, denumirea proiectului, valoarea totală, din care eligibilă și neeligibilă, indicatorii tehnico-economici ai proiectului)* ✓ *Declarația unică (Secțiunea B din Anexa 3 la Ghidul solicitantului) din care să reiasă că acesta va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului*		
d) Reprezentantul legal al solicitantului /responsabilul de proiect nu se află în situație de conflict de interese, astfel cum este definit de legislatia națională și europeană *Se probează prin:* ✓ *Declarația unică (Secțiunea D din Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului)* ✓ *Declarația privind conflictul de interese (Anexa nr. 9 la Ghidul Solicitantului)*		
B. Eligibilitatea proiectului		
a) Scopul și obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanță cu tipurile de acțiuni și cu activitățile eligibile din Ghidul solicitantului		

Se probează prin: ✓ *Secțiunile Obiectivele proiectului și Activități previzionate din Cererea de finanțare* ✓ *Studiul de fezabilitate*		
b) Proiectul respectă principiul ,,demararea lucrărilor", prevăzut in COMUNICARE A COMISIEI - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat in contextul Pactului pentru o industrie curată) C (2025) 7600 final, adică nu s-au demarat alte activități cu excepția celor referitoare la obținerea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor, realizarea studiilor preliminare de fezabilitate *Se probează prin:* ✓ *Declarația unică (Secțiunea C din Anexa nr. 3 la Ghidul solicitantului)*		
c) Proiectul respectă principiul ,,efectului stimulativ" conform prevederilor din COMUNICARE A COMISIEI - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat in contextul Pactului pentru o industrie curată) C (2025) 7600 final *Se probează prin:* ✓ *Declarația unică (Secțiunea C din Anexa 3 la Ghidul solicitantului)*		
d) Durata de implementare a proiectului nu depășește 48 de luni de la data semnarii contractului de finanțare *Se probează prin:* ✓ *Declarația unică (Secțiunea A din Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului)* ✓ *Secțiunea Activități previzionate din Cererea de finanțare* ✓ *Studiul de fezabilitate*		
e) Proiectul trebuie să fie localizat în România *Se probează prin:* ✓ *Secțiunea Localizare proiect din Cererea de finanțare*		
f) Proiectul trebuie să vizeze construirea unei instalații autonome noi de stocare a energiei electrice conectate la linii de transport sau de distributie a energiei electrice, indiferent de nivelurile de tensiune. *Se probează prin:* ✓ *Cererea de finanțare - Secțiunea Descriere investiție* ✓ *Studiul de fezabilitate*		
g) Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, cu excepția studiilor preliminare (notă conceptuală, studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, alte studii etc.) și dacă acestea nu sunt solicitate pentru finanțare în cadrul acestei proceduri de ofertare concurențială *Se probează prin:* ✓ *Declarația unică (Secțiunile A și D din Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului)* ✓ *Secțiunea Solicitant/Finanțări anterioare din Cererea de finanțare*		
h) Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, informare și publicitate, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene. *Se probează prin:* ✓ *Declarația unică (Secțiunea A din Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului)* ✓ *Planul de informare și publicitate, care se va elabora luând în considerare măsurile minime obligatorii din Manualul de identitate vizuală, publicat pe site-ul Ministerului Energiei și care va cuprinde, fără a se limita la, activitățile ce vor fi derulate, bugetul alocat acestora și bugetul total etc.*		
i) Bugetul proiectului respectă formatul prestabilit în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului , respectă încadrarea în categoriile de cheltuieli, sunt indicate sursele de finanțare ale investiției (se va face diferența între fondurile proprii ale solicitantului și sursele de cofinanțare) și este corelat cu devizul general din Studiul de fezabilitate? *Se probează prin:* ✓ *Bugetul proiectului (Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului) și încadrarea în categoriile de cheltuieli din Anexa nr. 4 la Ghidul Solicitantului.* ✓ *Secțiunea Buget din Cererea de finanțare* ✓ *Devizul general din Studiul de fezabilitate*		
j) Terenurile/imobilele necesare realizării investiției sunt puse la dispoziția proiectului, iar construcția acesteia este posibilă? *În acest sens se va demonstra deținerea dreptului de proprietate sau a unui alt drept real (drept de concesiune/superficie/administrare) asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, valabil cel puțin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.* *În plus, imobilele (terenuri și/sau clădiri):*		

○ **sunt disponibile pentru investiții**; ○ **suprafața terenului / imobilului este acoperitoare pentru investiția propusă**; ○ **sunt libere de sarcini** în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului ○ **nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică**; ○ **nu fac obiectul revendicărilor** potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. *Se probează prin:* ➢ *Orice document/înscris care atestă deținerea unui drept de proprietate sau a unui alt drept real (act de proprietate/contract de concesiune/superficie/administrare) asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, valabil cel puțin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. (NOTĂ: nu se acceptă drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădire), conferit în baza unui contract de închiriere/leasing imobiliar/comodat etc.).* ➢ *Dovada inițierii demersului de obținere a dreptului real (acte prevăzute de lege), în situația în care solicitantul nu prezintă documentele enumerate mai sus (la depunerea Cererii de finanțare).* ➢ *Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile, în care este intabulat dreptul de proprietate sau un alt drept real (act de proprietate /contract de concesiune /superficie /administrare), care să probeze că imobilele (teren și/sau clădiri) sunt libere de orice sarcini (în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului), că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.* *În situația în care instalatiile de stocare se instalează pe teren care este grevat de ipotecă, Solicitantul are următoarele obligații:* - *odată cu cererea de finanțare, se va depune o hotărâre/decizie a organelor de conducere (ex. Consiliului de administratie/administratorul unic/adunarea generală a acționarilor/asociaților) care să prevadă că aplicantul va realiza demersurile necesare, astfel încât radierea oricărei ipoteci înregistrată asupra imobilului pe care se va edifica investiția constituită în alt scop decât acela al implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării sau modificarea ipotecii în sensul constituirii acesteia în scopul implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării se va realiza în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare.* - *în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului de finanțare (termenul fiind unul de decădere), sub sancțiunea rezilierii acestuia, un Extras de Carte Funciară din care să reiasă că imobilul (clădire/teren) este liber de orice sarcini, sau dovada că ipoteca este instituită în scopul realizării proiectului, respectiv o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă, precum și un raport de evaluare a imobilului, realizat de către un evaluator independent autorizat Asociația națională a Evaluatorilor Autorizați din România, astfel cum este prevăzut la art. 13 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022, aprobată cu completări prin Legea nr. 376/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și o scrisoare din partea instituției creditoare, conform căreia aceasta este de acord cu realizarea investiției și se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și investiția finanțată din Fondul pentru Modernizare pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului.* - *În cazul constituirii unei ipoteci în scopul implementării proiectului și/sau asigurării cofinanțării anterior semnării contractului de finanțare, aplicantul va depune, în etapa de evaluare sau în etapa precontractuală, în funcție de momentul constituirii ipotecii, o scrisoare din partea instituției creditoare, conform căreia aceasta este de acord cu realizarea investiției și se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și investiția finanțată din Fondul pentru Modernizare pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului.* ➢ *Secțiunea A din Declarația unică (Anexa 3 la Ghidul solicitantului)* ➢ *Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului (la depunerea Cererii de finanțare)* ➢ *Certificat de urbanism sau document echivalent emis de către autoritatea competentă pentru obiectul cererii de finanțare, în termen de valabilitate.* *În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole situate în extravilan, având categoriile de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, solicitanții vor prezenta în etapa de precontractare documente doveditoare privind clasele a III-a, a IV-a și a V-a de calitate a terenului, respectiv studiul pedologic și agrochimic. Totodată, solicitanții vor avea în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. j) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.* *Notă: Se aplică în mod corespunzător și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind*		

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare. *La semnarea contractului de finanțare (în cazul selectării Cererii de finanțare aferente proiectului pentru finanțare), solicitantul va face dovada deținerii dreptului de proprietate sau a unui alt drept real (act de proprietate/contract de concesiune/superficie/administrare) pentru imobilele (teren și/sau clădiri) care fac obiectul proiectului pentru care la Cererea de finanțare au fost depuse acte prevăzute de lege pentru inițierea demersului de obținere a acestor drepturi. (NOTĂ: nu se acceptă drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădire), conferit în baza unui contract de închiriere/leasing imobiliar/comodat etc.)*		
k) Fezabilitate tehnică a proiectului *Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operaţiunile propuse, termenele de realizare) și se bazează pe o analiză de opțiuni fundamentată corect și pe o nevoie corect estimată a investiției (cea mai bună opțiune selectată pentru implementare, inclusiv justificarea opțiunii alese, se bazează pe o analiză de opțiuni unde au fost analizate principalele alternative)* *Se probează prin:* ✓ *Studiul de fezabilitate (nu mai vechi de 2 ani) elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare*		
l)Instalatia de stocare va asigura: ○ *o putere minimă de 1 MW pentru sistemul de stocare a energiei electrice;* ○ *un raport între capacitatea instalației de stocare cu baterii și puterea instalata a acesteia de cel puțin 2:1(adică să poată fi utilizată în regim de încărcare sau de descărcare la puterea instalată cel puțin 2 ore)* *Se probează cu:* ✓ *Secțiunea A din Anexa 3 – Declarația unică la Ghidul Solicitantului* ✓ *Secțiunea indicatori prestabiliți din Cererea de finanțare* ✓ *Studiul de fezabilitate*		
m) Proiectul nu face parte din categoriile: *i. Proiecte care reprezintă proiecte combinate, respectiv de producere de energie electrică din surse regenerabile și de stocare.* *ii. Proiecte care implică baterii care utilizează tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH;* *iii. Proiecte prin care este propusă înlocuirea de instalații vechi de stocare a energiei electrice;* *iv. Proiecte care au beneficiat de finanțare pentru sisteme de stocare energie electrica din alte programe de finanțare nerambursabile pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului ;* *v. Proiecte depuse în parteneriat.* *Se probează prin:* ✓ *Declarația unică (Secțiunea A din Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului)* ✓ *Studiul de Fezabilitate* ✓ *Cererea de finanțare –– Secțiunea Descrierea investiției*		
n) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește: • 100% din costurile eligibile totale ale proiectului; • 15.000.000 de euro pe întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse (echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială). O întreprindere poate depune unul sau mai multe proiecte. *Se probează prin:* ✓ *Secțiunea Bugetul proiectului din Cererea de finanțare* ✓ *Anexa nr. 7 – Bugetul proiectului la Ghidul Solicitantului*		
o) Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MWh de stocare instalat este de maximum 69.000 euro/MWh. *Se probează prin:* ✓ *Anexa nr. 7 – Bugetul proiectului la Ghidul Solicitantului*		
Cererea de finanțare este admisă în urma procedurii de verificare a conformității administrative și a eligibilității?		
Da ☐	**Nu** ☐	
Comentarii:		

Fondul pentru modernizare

Anexa nr. 2.2 la Ghidul Solicitantului_instalații autonome de stocare

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare

Grila de evaluare tehnico-economică a cererilor de finanțare

Grila de evaluarea tehnico-economică a cererii de finanțare	**Maxim**	**Minim**
1. Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect / MWh instalat de stocare Se *urmărește o cât mai bună proporție pentru ca solicitantul, ținând cont de scăderea costurilor cu tehnologia, să acopere o mare parte din investiție din fonduri proprii, astfel încât subvenția publică oferită per MWh instalat de stocare să fie cea mai joasă și să se evite supracompensarea. Cuantumul ajutorului de stat se raportează la capacitatea instalată de stocare (Euro/MWh instalat):*		
Acordarea punctajului: ➢ Valoarea cea mai mică a ajutorului de stat solicitat (Euro/MWh) - 100 pct ➢ Valoarea cea mai mare a ajutorului de stat solicitat (Euro/MWh) - 0 pct ➢ Valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat (Euro/MWh) se calculează conform ecuației dreptei: ax + b = y, unde: x este valoarea ajutorului de stat solicitat y este punctajul obținut a și b sunt coeficienții dreptei, care se vor calcula înlocuind valorile x și y în ecuația dreptei după cum urmează; • Când x este valoarea maximă a ajutorului de stat solicitat, y este 0 • Când x este valoarea minimă a ajutorului de stat solicitat, y este 100 **x= ..... euro/MWh**	100	0
TOTAL punctaj	**100**	

Program: **Program Fondul pentru Modernizare**

Prioritate: **Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice**

Apel de proiecte: ***Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare***

DECLARAȚIE UNICĂ

Subsemnatul/subsemnata ..... , posesor al BI/CI seria ... , nr. ..., CNP ....., în calitate de reprezentant legal al <denumire solicitant>, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații și falsul intelectual, declar pe propria răspundere următoarele:

<Denumire solicitant> depune Cererea de finanțare cu titlul <titlu proiect>, în cadrul **Apelului de proiecte:** ***Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice***, lansat în cadrul Programului-cheie nr. 1: *Surse regenerabile de energie și stocarea energiei și stocarea energiei*, cu finanțare din Fondul pentru modernizare.

De asemenea, declar pe propria răspundere că:

A. Sunt respectate cerințele specifice de eligibilitate aplicabile proiectului și solicitantului, în condițiile și la termenele prevăzute în Ghidul Solicitantului, după cum urmează:

- Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice pentru aceleași costuri eligibile, înainte de data depunerii cererii de finanțare și nu va face obiectul solicitării altor ajutoare de stat/inclusiv de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile. În situația în care o astfel de finanțare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanțare sau în timpul implementării proiectului, <denumire solicitant> va informa de urgență Ministerul Energiei.
- Proiectul va asigura un raport între capacitatea instalației de stocare cu baterii de <.....> MWh și puterea instalata a acesteia de <....> MW de <.....> (*cel puțin 2:1*), adică să poată fi utilizată în regim de încărcare sau de descărcare la puterea instalată de < ...> ore (*cel puțin 2 ore*);
- Proiectul va asigura o putere de <....> MW (*minim 1 MW*) pentru instalația de stocare a energiei electrice;
- Durata de implementare a proiectului nu va depăși 48 de luni de la data semnarii contractului de finanțare;
- Solicitantul <denumire solicitant>, **nu se află** în nici una din situațiile de mai jos:
  1. este în incapacitate de plată/este în stare de insolvență conform prevederilor legale în vigoare privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după caz;;
  2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
  3. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;

4. este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
5. solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;
6. solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
7. face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanței, prin care un ajutor de stat/ *de minims* a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
8. pentru solicitant și/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceștia se fac vinovați de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege și normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovati de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, în sensul art. 138 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare)
9. pentru solicitant și/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că aceștia se fac vinovați de comiterea de infracțiuni pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale, spălare de bani și finanțarea terorismului sau în alte activităţi ilegale, în sensul art. 138 alin. (1) lit. d) și următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare), în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
10. se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, respectiv:
    - este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
    - este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
    - controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și
    - exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
11. se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01).

❖ Terenul pe care se face investiția îndeplinește cumulativ următoarele condiții la data depunerii cererii de finanțare:

- este disponibil pentru investiții;
- suprafața terenului este acoperitoare pentru investiția propusă;
- este liber de sarcini în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată realiza activitățile proiectului;
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;

- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

❖ Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă și va continua să respecte prevederile naționale și comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, informare și publicitate, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene.

❖ În cazul în care au fost demarate activități înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziții publice aferente acestor activități au respectat legislația privind achizițiile publice;

❖ Proiectul propus:
- nu reprezintă proiecte combinate, respectiv de producere de energie din surse regenerabile și de stocare.
- nu utilizează tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH;
- nu vizează înlocuirea de instalații mai vechi de stocare a energiei electrice;
- nu a beneficiat de finantare pentru instalații de stocare a energiei electrice din alte programe de finanțare nerambursabile pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului;
- nu este depus în parteneriat.

❖ <Denumire solicitant> are resursele financiare necesare pentru susținerea implementării proiectului.

❖ Proiectul pentru care se solicită finanțare vizează construirea unei instalații noi autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice; instalațiile de stocare vor fi conectate la linii de transport sau de distributie a energiei electrice, indiferent de nivelurile de tensiune.

❖ Valoarea totală a ajutorului de stat solicitat pentru proiectele depuse de către Solicitant și pentru proiectele depuse de societățile legate cu Solicitantul, în cadrul prezentului apel, nu depășește 15.000.000 euro, după cum urmează:

Nr. crt.	**Denumire proiect**	**Denumire solicitant/ Denumire societate legată**	**Cod Smis**	**Valoarea ajutorului de stat solicitat**	
				lei	**euro**
1					
2					
...					
	Total				

B. **Mă angajez ca entitatea** pe care o reprezint:

❖ Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului;

❖ Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;

❖ Să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare și să asigur exploatarea și mentenanța în această perioadă, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare;

❖ Să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor plătit, toate documentele necesare și să țină o evidentă specifică a grantului de care a beneficiat.

❖ Să asigure folosința echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiect pentru scopul declarat în proiect;

❖ Să asigure din alte surse de finanțare legal constituite finanțarea necesară pentru finalizarea proiectului în situația în care acesta nu va fi implementat în integralitate în maximum 48 de luni de la semnarea contractului de finanțare;

❖ Ca operarea infrastructurii construite prin proiect să fie realizată în condițiile legii;

- ❖ Să mențină investiția pe perioada valabilității contractului de finanțare și să păstreze toate documentele aferente proiectului pe perioada de 10 ani de la data finalizării implementării proiectului, dar nu mai mică de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări;
- ❖ Este de acord și va respecta toate condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, precum și în legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare, în caz contrar este de acord cu rezilierea contractului.

C. Sunt respectate regulile privind conformitatea cu ajutorul de stat:

- ❖ Solicitantul <denumirea solicitant> **nu face obiectul unui ordin de recuperare** neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanței, prin care un ajutor de stat /de minimis a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
- ❖ Solicitantul<denumirea solicitant> **nu este o întreprindere în dificultate**, în conformitate cu prevederile pct. 28 din Comunicarea Comisiei - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată) (C/2025/3602), astfel cum sunt aceastea definite la pct. 20 din *Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate* (2014/C 249/01).
- ❖ Justific necesitatea finanțării proiectului prin ajutor de stat („***efectul stimulativ***”), conform prevederilor din *COMUNICAREA COMISIEI - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat in contextul Pactului pentru o industrie curată) C (2025) 7600 final,* deoarece investiția nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice, întrucât .....
- ❖ Nu s-au efectuat activități în cadrul proiectului care să semnifice „***demararea lucrărilor***” (principiu prevăzut in *COMUNICAREA COMISIEI - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat in contextul Pactului pentru o industrie curată) C (2025) 7600 final)*, adică nu am demarat alte activități cu excepția celor referitoare la obținerea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor, realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic etc.

D. În ceea ce privește **evitarea dublei finanțări**, solicitantul reprezentat:

- ❖ Nu a beneficiat și nici nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul național și/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru activitățile specifice care fac obiectul prezentei cereri pentru finanțare, cu excepția studiilor preliminare (notă conceptuală, studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, alte studii etc.) și dacă acestea nu sunt solicitate pentru finanțare în cadrul acestei proceduri de ofertare concurențială.
- ❖ Declar în egală măsură că nu am cunoștință de vreo situație de „dublă finanțare” așa cum este ea definită la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

E. Subsemnata/ul....., în calitate de reprezentant legal al <denumire solicitant>, declar pe propria răspundere, în baza informațiilor pe care le dețin la această dată, că:

- ❖ Participarea în cadrul proiectului nu este de natură a crea o situație de **conflict de interese** în conformitate cu prevederile naționale și comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau

poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului.

- ❖ Domnul/Doamna <nume și prenume> și <data nașterii> este **beneficiarul real al destinatarului fondurilor sau al contractantului**, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului.

F. Îmi exprim acordul ca Ministerul Energiei să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea proiectului, să proceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 *privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE* (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul Ministerului Energiei de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare și selecție a cererii de finanțare *cu titlul* <denumire proiect>.

Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic și/sau adresa de email ……..…...…..și/sau tel ……...…….

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ**.**

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declarație în numele <denumire solicitant>.

Nume și prenume reprezentant legal.....

Semnătura .....

Dată.....

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare

Categorii de cheltuieli indicative

Categorii cheltuieli	Subcategorie cheltuieli	Eligibile
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	Cheltuieli pentru obținerea terenului	NU
	Cheltuieli pentru amenajarea terenului	DA
	Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea inițială	NU
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	NU
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului	DA
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	Studii de teren	NU
	Raport privind impactul asupra mediului	NU
	Alte studii specifice	NU
	Cheltuieli pentru documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	NU
	Expertizare tehnică	NU
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	NU
	Proiectare (Temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general, documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, Proiect tehnic şi detalii de execuţie	NU
	Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie	NU
	Cheltuieli pentru consultanță	NU
	Cheltuieli pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	NU
	Cheltuieli pentru auditul financiar	NU
	Cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului	NU
	Cheltuieli cu plata diriginților de șantier	DA
	Cheltuieli pentru coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	NU
Cheltuieli pentru investiția de bază	Cheltuieli pentru construcții și instalații	DA
	Cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	DA
	Cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	DA
	Cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj și echipamente de transport	NU
	Cheltuieli cu dotările	DA

Categorii cheltuieli	Subcategorie cheltuieli	Eligibile
	Cheltuieli cu active necorporale	DA
Cheltuieli cu organizarea de șantier	Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	DA
	Cheltuieli conexe organizării șantierului	DA
Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	NU
Cheltuieli diverse și neprevăzute	Cheltuieli diverse și neprevăzute	NU
Cheltuieli pentru informare şi publicitate	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	NU
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	Cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare	NU
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	NU
Cheltuieli aferente marjei de buget	Cheltuieli aferente marjei de buget	NU
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	NU

NU sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):

- cheltuieli aferente contribuției în natură
- cheltuieli cu amortizarea
- cheltuieli cu obținerea terenurilor
- cheltuieli aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului
- cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
- cheltuieli generale de administrație
- cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
- dobânda debitoare
- alte comisioane aferente creditelor
- TVA
- achiziţia de echipamente second-hand
- amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată și arbitraj
- costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
- cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie
- cheltuieli cu branșamentul (conectarea la stația de transformare)
- cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, permiselor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea proiectului)
- alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).
- cheltuieli legate de marja bugetară
  cheltuieli pentru constituirea rezervei de execuție pentru ajustarea prețurilor.

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare

CONTRACT DE FINANŢARE

NR: _____

BENEFICIAR:

.....

TITLUL PROIECTULUI:

.....

Cod SMIS .....

CONTRACT DE FINANȚARE

I. PĂRȚILE

Ministerul Energiei, în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, în baza prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, având ca sediu principal imobilul din municipiul București, strada ....., sectorul ....., România, telefon 0374.496.825, poștă electronică office.cabinet@energie.gov.ro, cod de înregistrare fiscală 43507695, reprezentat legal de ....., ministru,

și

....., denumită în continuare Beneficiar, cod de identificare fiscală ..... înregistrată la Registrul Comerțului cu nr....., cu sediul în localitatea ....., strada ..... nr. ..., județul ....., România, cod poștal ....., cont bancar deschis la ....., cod IBAN .....reprezentată legal prin doamna/domnul ....., funcția .....,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare, denumit în cele ce urmează Contract, pentru acordarea finanţării nerambursabile, în următoarele condiţii:

II. PRECIZĂRI PREALABILE

(1) În prezentul Contract, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
   a. cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
   b. cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
   c. termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă, conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului.

(4) În înțelesul prezentului Contract, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;

(5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract.

(6) Finanțarea proiectului constituie ajutor de stat acordat în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare, aprobată prin Ordinul ministrului energiei nr. 745/16.07.2026 și în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea instațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 915/14.08.2026.

(7) În caz de neconcordanță între prezentul Contract și documentația aferentă finanțării, prevalează Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului prevăzute la alin. (6), iar clauzele contractuale se interpretează și se aplică în consecință. În caz de neconcordanță între Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului, prevalează prevederile Schemei de ajutor de stat.

CAPITOLUL I - OBIECTUL, DURATA SI VALOAREA PROIECTULUI

Articolul 1 - Obiectul Contractului

(1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă acordarea de către Ministerul Energiei a finanțării nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru implementarea proiectului intitulat: „.....”, cod SMIS ....., denumit în continuare "Proiect", pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.

(2) Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare.

(3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Ministerului Energiei pentru implementarea Proiectului în condițiile prezentului Contract, cu realizarea indicatorilor Proiectului, astfel cum sunt aceștia prevăzuți în Anexa nr. 1 - Cererea de finanțare.

(4) Ministerul Energiei se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă.

Articolul 2 – Durata contractului, perioada de durabilitate şi perioada de implementare a proiectului

(1) Prezentul Contract intră în vigoare și produce efecte juridice de la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Durata Contractului este cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acestuia și până la finalizarea perioadei de durabilitate a Proiectului.

(3) Perioada de durabilitate a Proiectului este de 5 ani, calculată de la data punerii în funcțiune a investiției.

(4) Durata Contractului poate fi prelungită prin acordul părților, cu respectarea prevederilor alin. (7) și în condițiile art. 13 – Modificarea contractului.

(5) Cheltuielile eligibile sunt considerate cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în cadrul perioadei de implementare a acestuia.

(6) Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care Beneficiarul a depus Cererea de finanțare și data punerii în funcțiune a proiectului (dovedită prin certificatul de racordare), în conformitate cu graficul de activități, dar nu mai târziu de 48 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

(7) În cazul în care termenul de 48 de luni nu este respectat, beneficiarul ajutorului de stat datorează penalități de întârziere egale cu 0,01% pe zi din valoarea ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobândă la nivelul ratei dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României. Penalitățile de întârziere se calculează începând cu ziua imediat următoare împlinirii termenului de 48 de luni de la data acordării ajutorului și până la data punerii în funcțiune a instalației.

(8) Contractul își încetează valabilitatea la expirarea duratei prevăzute la alin. (2), considerată a fi data executării integrale a tuturor obligațiilor contractuale ale părților.

Articolul 3 – Valoarea Proiectului

(1) Valoarea totală a Proiectului este de ..... (valoarea în litere) lei cu TVA, respectiv de ..... (valoarea în litere)lei fără TVA, din care:
   a. Valoarea maximă asigurata din Fondul pentru modernizare este de până la 100% din cheltuielile eligibile, respectiv ..... lei (valoarea în litere),
   b. Valoarea asigurata de Beneficiar este de ..... lei (valoarea în litere).

(2) În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează economii în implementare față de valoarea estimată totală prevăzută la alin. (1), valoarea asigurată din Fondul pentru modernizare se diminuează corespunzător.

(3) În situația în care ajutorul nerambursabil este alocat pe mai multe linii bugetare aferente unor categorii de cheltuieli diferite, economiile înregistrate pe oricare dintre acestea pot fi redistribuite de Beneficiar, în baza unei notificări și a documentelor justificative, în marjă de 15%. Redistribuirea economiilor în procent de peste 15% se realizează exclusiv prin act adițional la Contractul de finanțare, încheiat, în perioada de implementare a proiectului, la momentul finalizării procedurilor și semnării contractelor de achiziții, către alte linii bugetare/categorii de cheltuieli, pe care valoarea angajamentelor legale și/sau a plăților depășește valoarea ajutorului nerambursabil aprobat inițial.

(4) Redistribuirea economiilor, prevăzută la alin. (3), se realizează cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a) valoarea totală a ajutorului nerambursabil aprobat la nivelul Proiectului nu se majorează;

b) intensitatea ajutorului de stat nu se depășește, nici la nivelul Proiectului, nici la nivelul liniei/categoriei beneficiare a redistribuirii;

c) cheltuielile suplimentare acoperite prin redistribuire sunt eligibile potrivit regulilor aplicabile Proiectului.

(5) Diminuarea valorii ajutorului nerambursabil în temeiul alin. (2) operează numai după aplicarea, dacă este cazul, a mecanismului de redistribuire prevăzut la alin. (3), și exclusiv pentru economiile nete rămase la nivelul Proiectului după o astfel de redistribuire.

(6) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare, plată și rambursare, elaborate în conformitate cu Anexa nr. 2.

(7) În situația în care în procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției este prevăzută o capacitate de stocare inferioară celei asumate în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare, Ministerul Energiei va reduce proporțional valoarea maximă eligibilă nerambursabilă.

(8) În situația în care în procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției este prevăzută o capacitate de stocare superioară celei asumate în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare, cheltuielile aferente excesului de capacitate de stocare vor fi suportate din bugetul beneficiarului, cu diminuarea proporțională a ajutorului de stat acordat.

CAPITOLUL II – ELIGIBILITATEA, RESPECTIV NEELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Articolul 4 – Eligibilitatea și neeligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în conformitate cu devizul de investiții prevăzut în legislația națională, dacă respectă cumulativ prevederile:
   a. legislației naționale, respectiv prevederile art. 22 din OUG nr. 60/2022,
   b. ale Deciziei CE,
   c. ale prezentului Contract.

(2) Cheltuielile realizate în scopul Proiectului anterior semnării prezentului contract, în condițiile respectării alin. (1) și art. 2 alin. (6), au caracter eligibil și vor face obiectul primei cereri de rambursare în cadrul Proiectului.

(3) Sunt considerate neeligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
   a) cheltuieli aferente contribuției în natură
   b) cheltuieli cu amortizarea
   c) cheltuieli cu obținerea terenurilor
   d) cheltuieli aferente achiziției de bunuri sub forma leasingului
   e) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
   f) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
   g) cheltuieli generale de administrație
   h) cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
   i) dobânda debitoare
   j) alte comisioane aferente creditelor
   k) TVA
   l) achiziția de echipamente second-hand
   m) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și arbitraj
   n) costurile pentru operarea obiectivelor de investiții
   o) cheltuielile efectuate pentru obiective de investiții executate în regie proprie
   p) cheltuieli cu branșamentul (conectarea la stația de transformare)
   q) cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, permiselor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor

tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului)
r) alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului)
s) cheltuieli legate de marja bugetară
t) cheltuieli pentru constituirea rezervei de execuție pentru ajustarea prețurilor.

CAPITOLUL III – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Articolul 5 – Drepturile și obligațiile Ministerului Energiei

(1) Ministerul Energiei are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii indicatorilor obligatorii ai investiției prevăzuți în Anexa nr. 1 - Cererea de finanțare și prevenirii neregulilor.

(2) Ministerul Energiei are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării Proiectului care fac obiectul prezentului Contract.

(3) Ministerul Energiei îşi rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 3 – Valoarea Proiectului, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, apar modificări faţă de situaţia existentă la data semnării Contractului de natură a:
a) afecta natura operării, condițiile de implementare sau a oferi unui organism privat ori public avantaje ilicite;
b) a afecta natura proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii finanțate.

(4) Ministerul Energiei are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 138 alin. (1) lit. d) și următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare), care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și să întreprindă acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate.

(5) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.

(6) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.

(7) Ministerul Energiei are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.

(8) Ministerul Energiei are obligația de a efectua verificarea la faţa locului a activităților aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, efectuând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.

(9) Ministerul Energiei are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, plată și rambursare în conformitate cu prevederile incidente ale art. 8 și 9 din prezentul contract.

Articolul 6 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare îndeplinirii indicatorilor obligatorii cu respectarea graficului de activități prevăzut în Anexa nr. 1. Nerealizarea indicatorilor proiectului la punerea în funcțiune, din culpa Beneficiarului, va atrage răspunderea acestuia, proporțional cu gradul de neîndeplinire a acestora. În situația în care Beneficiarul finalizează implementarea proiectului cu neîndeplinirea culpabilă a oricăruia dintre indicatorii obligatorii ai investiției, de natură a afecta realizarea obiectului contractului, Ministerul Energiei va proceda la recuperarea corespunzătoare a sumelor plătite.

(2) Beneficiarul are obligația să asigure implementarea Proiectului și să desfășoare, după caz, activitățile aferente acestuia, cu respectarea dispozițiilor art. 20 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*,cu modificările și completările ulterioare, conform cărora perioada dintre două cereri de rambursare nu poate depăși doi ani.

(3) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării și finalizării Proiectului.

(4) Beneficiarul are obligația de a respecta Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, cu eventualele modificări ulterioare, aprobate în prealabil de către Ministerul Energiei, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (5).

(5) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul adecvat pentru implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile prezentului Contract.

(6) Beneficiarul are obligația restituirii integrale a sumelor virate în cadrul Proiectului pentru care acesta nu justifică, prin cereri de rambursare, utilizarea acestora.

(7) Beneficiarul are obligația să furnizeze Ministerului Energiei informații și clarificări privind îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în prezentul Contract sau care privesc modul de implementare a Proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune.

(8) Beneficiarul are obligația de a informa Ministerul Energiei cu privire la orice modificare ce urmează să intervină la nivelul acționariatului sau, după caz, a asociaților și să o supună aprobării acestuia, cu cel puțin 30 de zile anterior datei la care se estimează că va opera modificarea. Notificarea va fi însoțită de documente justificative referitoare la beneficiarul real, precum și de orice alte documente considerate a fi relevante.

(9) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în sistemul informatic. În cazul unei defecțiuni a sistemului informatic sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. În termen de 20 de zile de la încetarea acestor condiții, Beneficiarul va adăuga documentele respective în sistemul informatic.

(10) Beneficiarul are obligatia întocmirii Raportului semestrial de progres, a Raportului anual de implementare și a Raportului final, utilizând cel puțin informațiile prevăzute în Anexa nr. 3, precum și a altor raportări la cerere.

(11) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi Cereri de prefinanțare/plată/rambursare, însoțite de documente justificative.

(12) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta principiile generale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, astfel cum sunt prevăzute de legislația incidentă în vigoare.

(13) Beneficiarul este obligat să informeze Ministerul Energiei despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situație, urmând ca Ministerul Energiei să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform prevederilor contractuale.

(14) Beneficiarul este obligat să deruleze toate operațiunile financiare aferente implementării Proiectului prin contul bancar dedicat, prevăzut la Secțiunea I - Părțile din cuprinsul prezentului contract.

(15) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(16) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare prevăzut în Anexa nr. 2 , precum și de actualizare a acestuia în funcție de sumele decontate.

(17) La momentul transmiterii cererii de rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a transmite Ministerului Energiei dosarul de achiziție, care va include cel puțin următoarele documente: caietul de sarcini, ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziție, raportul procedurii și contractul de achiziție semnat. Ministerul Energiei poate solicita, acolo unde este cazul, transmiterea unor documente suplimentare.

(18) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Ministerului Energiei sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. În acest scop, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea Proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor Ministerului Energiei.

(19) În vederea efectuării verificărilor la fața locului, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul (altele decât sistemul informatic) și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile responsabile cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către Ministerul Energiei/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație.

(20) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Ministerul Energiei sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

(21) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor Proiectului în original precum şi, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate 10 ani de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei.

(22) Beneficiarul are obligaţia de a contracta un auditor financiar independent, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.

(23) Beneficiarul are obligaţia de a restitui Ministerului Energiei, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii unei notificări în acest sens.

(24) Beneficiarul își asumă obligaţia de a furniza Ministerului Energiei, Comisiei Europene şi/sau reprezentanților lor autorizați orice informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Proiectului implementat.

(25) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate.

(26) Beneficiarul se obligă să respecte criteriile DNSH prevăzute în Regulamentul UE 2020/852 (Taxonomia UE) si regulamentele delegate emise de Comisia Europeana pe tot parcursul implementării proiectului și valabilității prezentului contract de finanțare.

(27) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. Ministerul Energiei va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract.

(28) Beneficiarul se obligă să nu solicite şi să nu primească finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale Proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului.

(29) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de Ministerul Energiei în implementarea Proiectului și de a utiliza formularele elaborate de acesta în scopul implementării Proiectului.

(30) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul analizării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi europene.

(31) Obiectivele de investiţii aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.

(32) Beneficiarul informează de îndată Ministerul Energiei, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului și propune un plan de măsuri pentru soluționarea aspectelor în cauză.

(33) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile referitoare la asigurarea conformității cu politicile naționale și europene privind achizițiile, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.

(34) Beneficiarul are dreptul de a solicita Ministerului Energiei orice informații sau clarificări

pe care le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.

(35) Beneficiarul are dreptul de a fi informat de către Ministerul Energiei cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.

(36) Beneficiarul are obligația de a transmite Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract, sub sancțiunea încetării Contractului potrivit art. 14 – Clauza suspensivă, un Extras de Carte Funciară din care să reiasă că imobilul (clădire/teren) este liber de orice sarcini, sau un Extras de Carte Funciară însoțit de documente justificative din care rezultă că ipoteca este constituită în scopul implementării proiectului și/sau asigurării cofinanțării, respectiv o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă, precum și un raport de evaluare a imobilului, realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociația națională a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și o scrisoare din partea instituției creditoare, conform căreia aceasta este de acord cu realizarea investiției și se angajează că nu va executa imobilul (clădirea/terenul) respectiv și investiția finanțată din Fondul pentru Modernizare pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului.

(37) Beneficiarul are obligația de a transmite Ministerului Energiei actul final de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului și avizul tehnic de radordare pentru instalația de stocare până la data efectuării primei plăți în cadrul proiectului, sub sancțiunea rezilierii prezentului contract, potrivit art. 16 alin. (9).

(38) Beneficiarul are obligația să depună dovada scoaterii din circuitul agricol și autorizația de construire precum și un extras de carte funciară relevant, dar nu mai târziu de 1 an de la data încheierii prezentului contract de finanțare sau, după caz, înainte de prima cerere de prefinanțare, de plată sau de de rambursare, oricare dintre aceste situații intervine prima.

CAPITOLUL IV – PREFINANȚAREA, PLATA ȘI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

Articolul 7 – Cererile de prefinanțare, plată și rambursare

(1) Implementarea financiară se efectuează prin mecanismul cererilor de prefinanțare, plată și rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022.

(2) La solicitarea Beneficiarului, Ministerul Energiei poate acorda prefinanțare în cuantum de până la maximum 20% din valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract. În acest caz, după acordarea prefinanțării de către Ministerul Energiei, Beneficiarul va transmite două cereri de rambursare aferente prefinanțării, prima, în termen de maximum 90 de zile de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de prefinanțare, având ca obiect justificarea a minimum 50% din cheltuielile incluse în cererea de prefinanțare, iar a doua în termen de maximum 180 de zile de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de prefinanțare, având ca obiect justificarea restului pefinanțării.

(3) În situația în care Beneficiarul nu solicită acordarea unei prefinanțări, plata cheltuielilor efectuate în scopul implementării Proiectului se va realiza prin cerere de

plată și cereri de rambursare. Cererea finală de rambursare va fi transmisă în termen de maximum 30 de zile de la data punerii în funcțiune și conectarea la rețea a capacității finanțate.

(4) Cererile de prefinanțare, plată și rambursare se realizează cu încadrarea în Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare și cu respectarea termenelor asumate prin Anexa nr. 2 - Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

(5) Bugetul Proiectului va fi revizuit, în cazul în care se va impune, la propunerea justificată a Beneficiarului transmisă Ministerului Energiei cu cel puțin 20 de zile lucrătoare anterior transmiterii Cererii de rambursare.

(6) Modificările Bugetului Proiectului pot fi realizate prin notificare, cu aprobarea expresă a Ministerului Energiei, dacă acestea vizează transferul de sume între liniile bugetare aferente aceluiași capitol de cheltuieli sau între capitole de cheltuieli. Modificarea Bugetului Proiectului care vizează modificarea valorii totale a proiectului sau a valorii prevăzute la art. 3 alin. (1), lit b), precum și modificările prevăzute la art. 3 alin. (3) și (4), fac obiectul unui act adițional încheiat în condițiile art. 14. Orice modificare a Bugetului Proiectului se va realiza sub condiția încadrării în valoarea maximă prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract.

(7) Ministerul Energiei va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Bugetului Proiectului, pe baza justificărilor prezentate de acesta și pe baza stadiului implementării Proiectului și a problemelor întâmpinate, așa cum sunt prezentate acestea în Rapoartele de Progres, întocmite de către Beneficiar. În cazul în care solicitarea Beneficiarului are la bază întârzierile existente în implementarea Proiectului, iar acesta demonstrează, în continuare, pe baza documentelor justificative faptul că este în măsură să asigure atingerea indicatorilor Proiectului în termenul prevăzut în Graficul de activități din cadrul Anexei nr. 1, Ministerul Energiei va aproba modificarea Bugetului Proiectului, astfel cum a fost propusă de către Beneficiar. În caz contrar aceasta se va respinge.

(8) În măsura în care Beneficiarul efectuează plăți în valută în cadrul Proiectului, acesta solicită prin cererile de rambursare contravaloarea în lei la cursul Băncii Naționale a României, denumită în continuare BNR, din data documentelor de plată în valută. Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de către Beneficiar din bugetul propriu.

(9) Cheltuielile cuprinse în cererile transmise de către Beneficiar vor fi verificate și aprobate, după caz, de către Ministerul Energiei în termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii.

(9) Plata aferentă cererilor va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care Ministerul Energiei dispune de resurse în conturile sale.

(10) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

(11) În cazul cererii de rambursare depusă de Beneficiar după recepția punerii în funcțiune a investiției, termenul de 30 zile lucrătoare privind autorizarea cheltuielilor poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 90 de zile lucrătoare.

(12) După efectuarea plății, Ministerul Energiei notifică Beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate.

(13) Suspendarea totală/parțială a plăților până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de către Ministerul Energiei, în următoarele cazuri:
a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către Ministerul Energiei, nu respectă prevederile Cererii de finanțare sau instrucțiunile emise în executarea Contractului;
b) Beneficiarul nu prezintă raportările prevăzute în Contract precum și în situația în care aceste raportări nu conțin toate informațiile solicitate sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele normative cu impact asupra implementării Proiectului sau derulării Contractului;
c) când reprezentantul organismului european abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informațiilor primite cu privire la cheltuielile indicate ca eligibile, constată o neregulă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parțială a contribuției europene. Începând cu data emiterii deciziei CE de anulare totală a contribuției europene, Ministerul Energiei va considera prezentul Contract ca fiind încetat de plin drept și îl va notifica pe Beneficiar, fără intervenția instanței de judecată și fără nici o formalitate prealabilă.
d) în situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată.

Articolul 8 – Mecanismul aferent cererii de prefinanțare

(1) Cererea de prefinanțare are ca justificare existența unor angajamente de plată, respectiv contracte, comenzi sau alte documente justificative.

(2) Cererea de prefinanțare trebuie să fie însoțită de copii ale contractelor încheiate de către Beneficiar, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil.

(3) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de prefinanțare, Ministerul Energiei efectuează verificarea corespunzătoare aprobării documentației în vederea plății.

(4) După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea Beneficiarului, Ministerul Energiei emite Beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate. Plata aferentă cererii va fi efectuată în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data la care Ministerul Energiei dispune de resurse în conturile sale.

(5) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens.

(6) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

(7) Beneficiarul care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii a două cereri de rambursare aferente prefinanțării care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată. Prima cerere de rambursare se depune în termen de 3 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de prefinanțare și are ca obiect justificarea a minimum 50% din cheltuielile incluse în cererea de prefinanțare. A doua cerere de rambursare se depune în termen de maximum 6 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de prefinanțare și are ca obiect justificarea restului prefinanțării.

(8) În procesul de verificare a cererii de rambursare, Beneficiarul este obligat ca în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de Ministerul Energiei. Până la primirea răspunsului din partea Beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de rambursare corectivă pentru cheltuielile respinse anterior la plată.

(9) Beneficiarul are obligația restituirii integrale a sumelor virate în cazul Proiectului pentru care acesta nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

(10) În cazul în care Beneficiarul nu restituie Ministerului Energiei sumele nejustificate acordate în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acesta emite decizii de recuperare a prefinanțării prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care Beneficiarul trebuie să efectueze plata.

(11) Titlul de creanță se transmite Beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(12) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la emitentul titlului de creanță contestat.

(13) Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță.

(14) Beneficiarul are obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(15) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile.

(16) Beneficiarul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (13), din prima zi de după expirarea termenului de 30 de zile până la data stingerii acesteia.

(17) În cazul nerecuperării sumelor care fac obiectul obligației de restituire, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării, Ministerul Energiei comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(18) Recuperarea sumelor prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.

(19) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (19), Ministerul Energiei, ulterior emiterii deciziei de recuperare a prefinanțării, are obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (20) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(20) Rata dobânzii prevăzută la alin. 20 se calculează la nivelul determinat pentru creanțele bugetare potrivit art. 174 din Codul de Procedură Fiscală, în vigoare la data întocmirii titlului de creanță, prevăzut la alin.(23).

(21) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (22). Dobânzile se utilizează pentru continuarea finanțării programului.

(22) Sumele recuperate din prefinanțarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanțării aferente Fondului pentru modernizare.

Articolul 9 – Mecanismul cererilor de plată

(1) Cererile de plată au ca justificare existența unor facturi, facturi de avans, state privind plata salariilor, precum și a altor documente justificative care atestă achiziția și recepția bunurilor/serviciilor/lucrărilor necesare implementării investiției.

(2) Cererea de plată trebuie să fie însoțită de copii ale facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, precum și a altor documente justificative care atestă achiziția și recepția bunurilor/serviciilor/lucrărilor necesare implementării investiției, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil.Pentru a putea beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii au obligația de a plăti integral contribuția proprie anterior depunerii cererii. Aceasta reprezintă partea din valoarea proiectului suportată de beneficiar și include, după caz, contribuția la finanțarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului (inclusiv taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile).

(3) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de plată, Ministerul Energiei efectuează verificarea corespunzătoare aprobării documentației în vederea plății.

(4) După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea Beneficiarului, Ministerul Energiei emite Beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate. Plata aferentă cererii va fi efectuată în termen de în termen de 20 zile lucrătoare de la data la care Ministerul Energiei dispune de resurse în conturile sale.

(5) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens.

(6) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

(7) Beneficiarul care a primit sumele aferente cererii de plată are obligația de a justifica utilizarea acestora prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare aferente cererii de plată, depuse conform termenelor prevăzute în prezentul contract.

(8) Beneficiarul care a depus cerere de plată are obligația depunerii unei cereri de rambursare aferentă cererii de plată care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de plată acordată, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de plată.

(9) Cererea de rambursare aferentă cererii de plată va fi însoțită de documente justificative (ordine de plata, extrase de cont, procese verbale, certificatele de garantie, etc).

(10) În procesul de verificare a cererii de rambursare aferentă cererii de plată, Beneficiarul este obligat ca în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de Ministerul Energiei. Până la primirea răspunsului din partea Beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare aferentă cererii de plată se suspendă. Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare aferentă cererii de plată.

În cazul în care Ministerul Energiei autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare aferente unor cereri de plată, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanțării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate Beneficiarului.

(11) Beneficiarul are obligația restituirii integrale a sumelor virate în cazul Proiectului pentru care acesta nu justifică prin cereri de rambursare aferente cereririi de plată utilizarea acestora.

(12) În cazul în care Beneficiarul nu restituie Ministerului Energiei sumele nejustificate acordate în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acesta emite decizii de recuperare a sumelor aferente cererii de plată prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care Beneficiarul trebuie să efectueze plata.

(13) Titlul de creanță se transmite Beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(14) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la emitentul titlului de creanță contestat.

(15) Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță.

(16) Beneficiarul are obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(17) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile.

(18) Beneficiarul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (13), din prima zi de după expirarea termenului de 30 de zile până la data stingerii acesteia.

(19) În cazul nerecuperării sumelor care fac obiectul obligației de restituire, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării, Ministerul Energiei comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(20) Recuperarea sumelor prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.

(21) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (19), Ministerul Energiei, ulterior emiterii deciziei de recuperare a prefinanțării, are obligația de a calcula

cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (20) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(22) Rata dobânzii prevăzută la alin. 20 se calculează la nivelul determinat pentru creanțele bugetare potrivit art. 174 din Codul de Procedură Fiscală, în vigoare la data întocmirii titlului de creanță, prevăzut la alin. (23).

(23) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (22). Dobânzile se utilizează pentru continuarea finanțării programului.

(24) Sumele recuperate din cererile de plată acordate din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanțării aferente Fondului pentru modernizare.

Articolul 10 - Mecanismul cererilor de rambursare

(1) Beneficiarul are obligația de a depune la Ministerul Energiei cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, cu respectarea termenelor asumate prin Anexa nr. 2a) – Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

(2) Cheltuielile solicitate la rambursare nu includ TVA.

(3) În situația în care beneficiarul a efectuat plăți în scopul proiectului, în intervalul cuprins între data depunerii cererii de finanțare și data semnării contractului de finanțare, acesta transmite o cerere de rambursare, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare.

(4) Dacă Beneficiarul nu transmite Ministerului Energiei cererea de rambursare prevăzută la alin. (3), în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către Ministerul Energiei.

(5) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de rambursare, Ministerul Energiei efectuează verificarea cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare și în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea Beneficiarului, emite acestuia o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate și aprobarea cererii de rambursare. Decontul cererii va fi efectuat în termen de 20 de zile lucrătoare în termen de 20 zile lucrătoare de la data la care Ministerul Energiei dispune de resurse în conturile sale.

(6) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

(7) Cererea de rambursare va fi însoțită de documente justificative, precum: facturile pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, ordine de plată, extrase de cont, procese verbale de recepție, raport de audit financiar, întocmit în baza art. 21 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022.

(8) În maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens.

(9) În cazul cererii de rambursare depusă de Beneficiar după recepția punerii în funcțiune a investiției, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, fără a depăși 90 de zile lucrătoare.

(10) La cererea de rambursare prevăzută la alin. (9), Ministerul Energiei verifică îndeplinirea următoarelor condiții, după caz:
a) se dovedește atingerea indicatorilor obligatorii ai investiției, demonstrată, după caz, prin procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției, dovedită cu certificat de racordare, efectuarea testului de performanță, realizarea recepției finale sau realizarea recepției la finalizarea lucrărilor și preluarea de către personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de probă necesare;
b) existența unui raport de audit tehnico-economic final independent favorabil;
c) s-au prezentat ordinele de plată și extrasele de cont la zi care atestă că au fost achitate taxele și avizele aferente implementării Proiectului și au fost plătiți toți contractanții, părți în contractele încheiate de Beneficiar în vederea implementarii Proiectului, furnizorii și celelalte entități implicate în Proiect.

(11) Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în Contract atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de rambursare pentru aceleași cheltuieli.

(12) Dacă Beneficiarul nu transmite Ministerului Energiei cererea de rambursare prevăzută la alin. (7), în termen de maxim 90 de zile de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (6), acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalități de către Ministerul Energiei.

(13) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar.

(14) Ministerul Energiei va verifica realitatea, legalitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentației solicitate ce însoțește cererea de rambursare.

(15) Ministerul Energiei va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V – VERIFICĂRI. AUDIT. NEREGULI. MONITORIZARE SI RAPORTARE

Articolul 11 - Verificări și audit

(1) Beneficiarul trebuie să asigure Procedurile interne privind capacitatea administrativă pentru implementarea Proiectului în condițiile Contractului.

(2) La solicitarea Ministerului Energiei, Beneficiarul , va transmite procedurile de lucru în vigoare pentru implementarea Proiectului, aprobate intern. Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la orice modificare majoră a acestor proceduri, în termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobării interne a acesteia. În cazul elaborării unor proceduri noi, Beneficiarul are obligația de a notifica Ministerul Energiei, în termen de 20 de zile calendaristice de la aprobarea internă a acestora.

(3) Ministerul Energiei poate analiza procedurile interne transmise de Beneficiar și, în cazul în care acestea nu prevăd toate activitățile necesar a fi desfășurate la nivelul Beneficiarului pentru îndeplinirea obligațiilor acestuia prevăzute în Contract, Ministerul Energiei va solicita Beneficiarului completarea/revizuirea acestora și retransmiterea versiunii aprobate la Ministerul Energiei.

(4) Beneficiarul trebuie să asigure existența unei proceduri de îndosariere și arhivare a documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum și un spațiu corespunzător pentru păstrarea acestora, astfel încât să asigure respectarea unei piste de audit corespunzătoare, care să asigure verificarea următoarelor aspecte:
a) respectarea prevederilor Contractului în ceea ce privește achizițiile;
b) progresele înregistrate și rezultatele obținute în perioada de implementare a Proiectului, demersurile întreprinse de Beneficiar pentru analiza și aprobarea acestora, modul în care acestea se reflectă în sistemul contabil al Beneficiarului;
c) modul în care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar în ceea ce privește implementarea Proiectului;
d) modul de autorizare și efectuare a plăților și de evidențiere a acestora în sistemul contabil al Beneficiarului;
e) modul în care a fost utilizată cofinanțarea cheltuielilor neeligibile în conformitate cu prevederile Contractului ;
f) modul în care au fost stabilite, raportate și recuperate debitele rezultate în perioada implementării Proiectului;
g) modul în care s-a realizat informarea și publicitatea Proiectului.

(5) Documentele care constituie pista de audit vor fi păstrate ca documente originale și, în cazuri excepționale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar păstrarea acestora se va face în cel puțin unul dintre următoarele formate autorizate:
a) documente originale;
b) fotocopii ale documentelor originale (certificate „conform cu originalul” de către persoana care a fotocopiat documentul original sau de către emitentul documentului original);
c) versiuni electronice ale documentelor originale, în format ”read-only”, pe suport electronic;
d) documente care există doar în format electronic (în acest caz, Beneficiarul se va asigura că sistemul informatic respectă cerințele de securitate conform standardelor acceptate).

(6) Pentru evidența contabilă a operațiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie să utilizeze un sistem contabil distinct sau cel puțin un sistem contabil care să permită o evidență distinctă a operațiunilor referitoare la Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislația națională în vigoare.

(7) Beneficiarul trebuie să asigure, pentru o perioadă de timp de 10 ani, integritatea și disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit.

Articolul 12 – Nereguli

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru utilizarea în mod corespunzător a finanțării în conformitate cu legislația în vigoare, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictului de interese.

(2) Beneficiarul ia măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene și pentru a se asigura că utilizarea fondurilor respectă normele aplicabile din

dreptul Uniunii Europene și din dreptul intern, în special în ceea ce privește prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

(3) Dacă în timpul derulării prezentului Contract, Ministerul Energiei sau alte structuri responsabile identifică abateri de la aplicarea prevederilor contractuale, ale prevederilor legislației naționale și europene, Ministerul Energiei poate dispune măsuri proporționale.

(4) Pentru recuperarea sumelor virate și nejustificate, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul Energiei cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, se va realiza recuperarea acestora pentru protejarea intereselor finanțatorilor.

(5) Pentru recuperarea creanțelor bugetare, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul Energiei cu privire la obligația stingerii acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în condițiile legii.

(6) În cazul rezilierii, în oricare din situațiile prevăzute de prezentul contract de finanțare și recuperării finanțării nerambursabile acordate, se vor calcula penalități de întârziere în conformitate cu prevederile art. 176 din Codul de procedură fiscală.

(7) În cazul în care creanțele bugetare rezultate din neregulile prevăzute la alin. (3) și creanțele fiscale rezultate din rezilierea Contractului nu pot fi recuperate prin încasare, titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, sunt transmise organelor fiscale competente.

Articolul 13 – Monitorizare și raportare

(1) Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va transmite semestrial Ministerului Energiei raportul de progres, însoțit de o declarație privind acuratețea informațiilor incluse în acesta.

(2) Beneficiarul va transmite anual Ministerului Energiei, până la data de 31 ianuarie, raportul de implementare aferent anului anterior, însoțit de o declarație privind acuratețea informațiilor incluse în acesta.

(3) Raportul final al Proiectului, pentru întreaga perioadă de implementare, va fi transmis Ministerului Energiei în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare.

(4) Beneficiarul are obligația să furnizeze Ministerului Energiei orice documente, date și/sau informații solicitate în legătură cu implementarea Proiectului și executarea prezentului Contract, în termenul și condițiile specificate în solicitarea respectivă.

(5) Beneficiarul are obligația de a transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare modificările la contractele de achiziție deja depuse pentru o cerere de rambursare, însoțite de următoarele:
   a) documentele suport/justificative care stau la baza modificării,
   b) analiza efectuată de Beneficiar și punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea contractului de achiziție, în cazul în care solicitarea a fost transmisă de către cealaltă parte contractantă
   c) actul adițional la contractul de achiziție (în copie).

(6) Pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului, Beneficiarul va pune la dispoziția Ministerului Energiei, la solicitarea acestuia, toate studiile și bazele de date aferente

rezultate în cadrul proiectului, în format electronic, cu excepția informațiilor care potrivit legii se încadrează în categoria informațiilor clasificate.

(7) La solicitarea Ministerului Energiei, în vederea revizuirii angajamentelor bugetare, dacă este cazul, Beneficiarul va întocmi şi transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru un an calendaristic, în forma şi la data precizate în scris în solicitarea Ministerului Energiei.

(8) Beneficiarul va răspunde invitaţiei Ministerului Energiei de a asigura participarea reprezentanţilor săi la întâlnirile şi acţiunile organizate referitoare la implementarea Proiectului.

(9) Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la problemele întâmpinate în implementarea Proiectului în cel mai scurt timp posibil de la apariţia acestora. Conform responsabilităţilor pe care le are şi în limita sferei sale de competenţă, Ministerul Energiei va sprijini Beneficiarul în vederea soluţionării problemelor semnalate şi în scopul atingerii indicatorilor Proiectului.

(10) Beneficiarul va asigura transmiterea la Ministerul Energiei a copiilor documentelor rezultate în urma verificării sistemului de management și control stabilit la nivelul Beneficiarului sau în urma verificării operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, precum și planurile de acțiune cu termene concrete și funcțiile persoanelor responsabile, pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele menționate mai sus, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

(11) Beneficiarul va asigura transmiterea semestrială la Ministerul Energiei, până la sfârșitul lunii următoare semestrului pentru care se efectuează raportarea, a stadiului implementării recomandărilor cuprinse în documentele menționate la alin. (10).

(12) Vizita Ministerului Energiei de monitorizare pe parcursul implementării Proiectului:
   a) are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar în rapoartele de progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contract.
   b) facilitează contactul dintre reprezentanţii Ministerului Energiei şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a Proiectului.
   c) urmăreşte să se asigure de faptul că Proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare, să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătățirea activităţii de implementare, inclusiv să identifice elementele de succes ale Proiectului și bune practici;

(13) Beneficiarul va transmite la Ministerul Energiei, Rapoarte anuale de durabilitate, până la data de 31 martie a anului următor, pe întreaga perioada de durabilitate a Proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.

(14) Rapoartele anuale de durabilitate vor conține date și informații privind:
   a) modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,
   b) modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul Proiectului
   c) modul în care investiția în infrastructură menține nivelul indicatorilor de rezultat asumați în cadrul Proiectului

(15) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a Ministerului Energiei toate informaţiile solicitate şi de a permite

accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente Proiectului și rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării. Beneficiarul poate solicita, dacă este cazul, clarificări suplimentare.

(16) Beneficiarul are obligația de a întreprinde toate acțiunile pentru a asigura durabilitatea Proiectului și de a dispune toate măsurile solicitate de Ministerul Energiei în urma vizitelor de monitorizare.

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Articolul 14 – Clauza suspensivă

(1) Prezentul Contract intră în vigoare și produce efecte sub condiția prezentării de către Beneficiar, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data semnării, a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (34), respectiv:
   a) un Extras de Carte Funciară din care să reiasă că imobilul (clădire/teren) este liber de orice sarcini, sau
   b) un Extras de Carte Funciară din care rezultă că imobilul este ipotecat în favoarea unei instituții bancare, însoțit de documente justificative din care rezultă că ipoteca este constituită în scopul implementării proiectului și/sau asigurării cofinanțării, respectiv o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă, precum și un raport de evaluare a imobilului, realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociația națională a Evaluatorilor Autorizați din România, precum și o scrisoare din partea instituției creditoare, conform căreia aceasta este de acord cu realizarea investiției și se angajează că nu va executa imobilul (clădirea/terenul) respectiv și investiția finanțată din Fondul pentru Modernizare pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului.

(2) Pe durata aplicării clauzei suspensive, beneficiarul nu poate solicita/încasa nicio plată aferentă investiţiei, care reprezintă ajutor de stat.

(3) În cazul în care beneficiarul depune documentele prevăzute la alin. (1), anterior termenului stabilit, acesta solicită în scris încetarea clauzei suspensive, iar după verificarea documentelor poate solicita/încasa plăţi aferente investiţiei, care reprezintă ajutor de stat.

(4) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute la alin. (1) în termenul stabilit, Ministerul Energiei decide rezilierea contractului de finanţare fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată.

Articolul 15 – Modificarea contractului

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii de formă și de fond ca şi Contractul, cu excepţiile prevăzute la alin. (6).

(2) În cazul în care solicitarea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite Ministerului Energiei cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de către Ministerul Energiei. Beneficiarul va transmite, odată cu solicitarea de modificare, documentele doveditoare care justifică necesitatea modificării clauzelor contractuale.

(3) Actul adițional nu poate să vizeze o modificare a obiectului contractului, obiectivelor Proiectului și a indicatorilor de realizare și de rezultat ai acestuia, prevăzuți în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare.

(4) Ministerul Energiei răspunde solicitării de modificare a Contractului, în maxim 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, comunicând Beneficiarului, după caz, fie acordul cu privire la modificarea solicitată, fie respingerea acesteia, situație în care va comunica motivele care au stat la baza respingerii modificării.

(5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data intrării în vigoare a actului normativ în cauză.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu este necesară încheierea unui act adițional, Beneficiarul fiind obligat doar să notifice în scris Ministerul Energiei până la data punerii în funcțiune a investiției, sub rezerva netransmiterii de observații de către acesta în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în următoarele situații:
a) modificarea Graficului de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, prevăzut în Anexa nr. 2 ;
b) modificarea Cererii de finanțare prevăzută în Anexa nr. 1, cu excepția secțiunii „Buget proiect”, pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. (3) și art. 7 alin. (6);
c) schimbarea adresei sediului Beneficiarului sau schimbarea denumirii, când aceasta nu intervine ca urmare a fuziunii sau divizării sau reorganizării în condițiile legii;
d) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
e) înlocuirea reprezentantului legal;

Articolul 16 – Suspendarea, încetarea, rezilierea contractului și recuperarea sumelor plătite

(1) Prezentul contract poate fi suspendat de oricare dintre părți, ca urmare a transmiterii în sistemul informatic a unei solicitări de suspendare a contractului în termen de 5 zile de la intervenirea situației ce determină imposibilitatea continuării derulării Proiectului.

(2) Suspendarea implementării Proiectului va fi permisă exclusiv în situații temeinic justificate și în condițiile în care este posibilă finalizarea implementării Proiectului în cadrul perioadei prevăzută la art. 2 alin. (2).

(3) Solicitarea de suspendare va fi analizată în termen de 5 zile de la primirea acesteia, la finalul acestui interval urmând a se răspunde motivat părții care a solicitat-o.

(4) În cazul suspendării, părțile vor încheia un act adițional, în cuprinsul căruia vor fi prevăzute circumstanțele care au stat la baza suspendării și intervalul de timp pentru care contractul este suspendat.

(5) Contractul încetează în următoarele situații:
a) prin executare,
b) acordul de voință al părților,
c) în caz de forță majoră, astfel cum este prevăzută la art. 18,
d) situația prevăzută la art. 7 alin. (13) lit. c),
e) în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (4),
f) în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (6)-(9).

g) denunțare unilaterală, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile lucrătoare și în baza unei justificări prealabile întemeiate, pentru contractele în care nu au fost efectuate plăți înainte de data Notificării de denunțare unilaterală,
h) alte cauze prevăzute de lege.

(6) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului Contract, după transmiterea în prealabil a unei notificări părții în culpă, care descrie obligațiile neîndeplinite și prin care se acordă un termen rezonabil pentru remediere. Rezilierea va opera la data expirării termenului de remediere, dacă partea în culpă nu a îndeplinit obligațiile notificate.

(7) Ministerul Energiei decide rezilierea prezentului Contract, conform alin. (6), fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate suplimentară față de notificarea prevăzută la alin. (6), cu recuperarea integrală/proporțională a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
a) în situaţia în care Beneficiarul înregistrează, fără temeinică justificare probată cu înscrisuri și fără a propune măsuri de remediere, întârzieri mai mari de 6 luni față de termenele prevăzute în Graficul de activități, inclus în Anexa nr.1;
b) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 17 - Cesiunea;
c) dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 5 ani;
d) în situaţia încălcării de către Beneficiar a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), de natură să conducă la obligaţia restituirii în întregime sau proporțional, după caz, a sumelor deja primite în baza prezentului Contract, precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în termenul solicitat de către Ministerul Energiei. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.
e) în situația în care în procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției este prevăzută o putere a instalației de stocare inferioară pragului minim de 1MW/instalație de stocare, respectiv raportului minim de încărcare-descărcare de 2:1, prevăzute în Ghidul Solicitantului și asumate de beneficiar în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare.

(8) În situațiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-d) rezilierea produce efecte la data implinirii unui termen de 5 zile, calculate de la data comunicarii notificării catre Beneficiar. În situațiile prevăzute la alin. (7) Ministerul Energiei nu este răspunzător pentru eventuale prejudicii cauzate de rezilierea contractului.

(9) Ministerul Energiei decide rezilierea prezentului Contract, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate suplimentară, cu recuperarea integrală/proporțională a sumelor plătite, în situația în care Beneficiarul nu îndeplinește oricare dintre obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (35) și (36).

(10) Ministerul Energiei poate decide, prin Notificare transmisă beneficiarului, rezilierea prezentului Contract, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate suplimentară, cu recuperarea, după caz, integrală sau proporțională a sumelor plătite, dacă entitățile de audit europene și/sau naționale emit documente conținând decizii/recomandări/constatări privind rezilierea contractului de finanțare auditat.

(11) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract, inclusiv anexele acestuia.

(12) Cazul fortuit nu înlătură răspunderea contractuală a părților.

CAPITOLUL VII – CESIUNE. CONFLICT DE INTERESE. FORTA MAJORA. LITIGII

Articolul 17 – Cesiunea

(1) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism juridic de transmitere și/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor contractuale.

Articolul 18 – Conflictul de interese

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene incidente, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

(2) Părțile au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Beneficiarii care au calitatea de entitate contractantă, în sensul legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor, au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor.

Articolul 19 – Forța majoră

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la data când aceasta a survenit.

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de o lună, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă celeilalte plata daunelor interese.

Articolul 20 – Soluționarea litigiilor

(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.
(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

CAPITOLUL VIII – TRANSPARENȚĂ. CONFIDENȚIALITATE. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Articolul 21 - Transparență

(1) Contractul, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract.

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din prezentul contract și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:
   a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului, data de începere și cea de finalizare ale Proiectului, date de contact – minimum o adresă de email și număr de telefon – funcționale pentru responsabilul de proiect;
   b) locul de implementare a Proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul Proiectului;
   c) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale Proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;
   d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, numărul de resurse pentru o categorie de posturi, timpul de lucru per categorii de posturi;
   e) rezultatele estimate și cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare obiectului, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți.

Articolul 22 – Confidențialitate

(1) Cu excepția prevederilor art. 19, părțile convin prin prezentul Contract asupra caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din

proiect menționate explicit în anexe, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere prevederilor din dreptul concurenței, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată sau în adresa de comunicare, în cazul informațiilor confidențiale comunicate pe durata derulării Contractului.

(2) Ministerul Energiei și Beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:
a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Articolul 23 - Protecția datelor cu caracter personal

(1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

(2) Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a titularilor asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE

Articolul 24 - Publicarea datelor

(1) Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract să asigure vizibilitatea rezultatelor Proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală (MIV), prin publicarea pe pagina web a informațiilor referitoare la implementarea Proiectului în cadrul secțiunii dedicate Fondului pentru modernizare.

(2) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei un Plan de Comunicare aferent Proiectului, în concordanță cu Manualul de identitate vizuala aflat în vigoare la momentul comunicării.

(3) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa nr. 1 – Cererea de finanţare, inclusiv cele incluse în Planul de Comunicare.

(4) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de către Ministerul Energiei, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi europene.

(5) Ministerul Energiei va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Fondului pentru modernizare prin intermediul mijloacelor publice de informare.

(6) În toate activitățile de comunicare vor fi afișate corect și vizibil emblema UE și sigla Guvernului României, cu sloganul: „Fondul pentru modernizare – Tranziția către neutralitate climatică”.

(7) Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 19 alin. 2 să fie publicate de către Ministerul Energiei, cu respectarea art. 21 alin. 2.

Articolul 25 – Corespondența

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face prin sistemul informatic dedicat, situație în care părțile vor prezenta informațiile, la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar: **.....**
Persoane responsabile: .....,

Pentru Ministerul Energiei: municipiul Bucureşti, strada ....., sectorul ...., România.
Persoana responsabilă: ..... – Direcția Generală Investiții.

(2) Orice notificare între părți produce efecte juridice de la momentul generării confirmării de primire.

(3) Ministerul Energiei poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract.

Articolul 26 - Legea aplicabilă şi limba utilizată

(1) Legea care guvernează acest Contract şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.

(2) Limba prezentului Contract este limba română.

Articolul 27 - Anexele Contractului

Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a prezentului Contract, având aceeași forță juridică:

Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare,

Anexa nr. 2 - Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare,

Anexa nr. 3, din care fac parte:

a) Model Cerere de prefinanțare,
b) Model Cerere de plată,
c) Model Cerere de rambursare,
d) Model Raport semestrial de progres
e) Model Raport anual de implementare,
f) Model Raport final.

Articolul 28 – Semnare

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, ..., în ... exemplare originale, ... exemplare pentru Ministerul Energiei și ... exemplare pentru Beneficiar, toate exemplarele întocmite având aceeași valoare juridică.

(prevederile prezentului articol se vor reformula în funcție de modalitatea de semnare a contractului de finanțare, respectiv electronic sau olograf)

Notă: Prevederile art. 6 alin. (35), (36), art. 14 și art. 16 alin. (5) lit. e) și alin. (9) se vor completa doar în situațiile în care este necesar. În aceste situații, articolele prezentului contract se vor renumerota corespunzător.

Pentru Ministerul Energiei	**Pentru Beneficiar**
Nume:	**Nume:**
Funcţie:	**Funcţie:**
Semnătura:	**Semnătura:**
Data:	**Data:**

Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea/încadrarea în categoria *"întreprindere în dificultate"*

Subsemnatul *<nume, prenume>,* posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ....., în calitate de *<funcţie / reprezentant legal* al *<denumire solicitant>*, Cod unic de înregistrare *<……>,* cu prilejul depunerii cererii de finanțare pentru proiectul *<denumire proiect>,* în cadrul Fondului pentru modernizare, declar pe propria răspundere că toate informațiile consemnate în prezenta, sunt corecte şi complete, iar *<denumire solicitant>* pe care o reprezint:

☐ **NU este "întreprindere în dificultate"**, în înțelesul prevederilor pct. 28 din Comunicarea Comisiei - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată) (C/2025/3602) ", astfel cum sunt aceastea definite la pct. 20 din *Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate* (2014/C 249/01), respectiv NU SE AFLĂ în cel puțin una din situațiile următoare:

(a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social scris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;

(b) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

(c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;

(d) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; și
(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.

Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care îndeplinește condiția prevăzută la litera (c) de mai sus, conform pct. 24 din *Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate* (2014/C 249/01).

☐ **Este „întreprindere în dificultate"** în înțelesul prevederilor pct. 20 din *Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate* (2014/C 249/01), respectiv SE AFLĂ în cel puțin una din situațiile enumerate la pct. de mai sus.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile Codului Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea.

Nume și prenume reprezentant legal.....

Semnătura .....

Data .....

Fondul pentru modernizare **Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului_instalații autonome de stocare**

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare

BUGETUL PROIECTULUI

1. BUGET - CHELTUIELI

TABEL 1

- RON -

Cap/ Subcap	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea totală a cheltuielii (fără TVA)	Valoarea totală eligibilă a cheltuielii[(1)]	Valoarea ajutorului de stat solicitat	Contribuția proprie:			Valoarea totală a cheltuielii cu TVA
					Valoarea eligibilă a cheltuielii	Valoarea neeligibilă a cheltuielii	TVA	
0	1	2	3	4	5=3-4	6=2-3	7	8=2+7
1	**Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului**							
1.1	Obținerea terenului							
1.2	Amenajarea terenului							
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială							
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților							
	Total capitol 1							
2	**Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții**							
	Total capitol 2							
3	**Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică**							
3.1	Studii							
	3.1.1 Studii de teren							
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului							
	3.1.3 Alte studii specifice							
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii							
3.3	Expertizare tehnică							
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranţă rutieră							
3.5	Proiectare							
	3.5.1.Temă de proiectare							
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate							
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general							
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor							
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie							
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie							
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie							
3.7	Consultanţă							
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii							

Cap/ Subcap	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea totală a cheltuielii (fără TVA)	Valoarea totală eligibilă a cheltuielii[1]	Valoarea ajutorului de stat solicitat	Contribuţia proprie:			Valoarea totală a cheltuielii cu TVA
					Valoarea eligibilă a cheltuielii	Valoarea neeligibilă a cheltuielii	TVA	
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5=3-4**	**6=2-3**	**7**	**8=2+7**
	3.7.2. Auditul financiar							
3.8	Asistență tehnică							
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului							
.	3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor							
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii							
	3.8.2. Dirigenţie de şantier							
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotărâre nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare							
	Total capitol 3							
4	**Cheltuieli pentru investiţia de bază**							
4.1	Construcţii şi instalaţii							
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale							
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj							
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport							
4.5	Dotări							
4.6	Active necorporale							
	Total capitol 4							
5	**Alte cheltuieli**							
5.1	Organizare de şantier							
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier							
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului							
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului							
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare							
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii							
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii							
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC							
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare							

Cap/ Subcap	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli		Valoarea totală a cheltuielii (fără TVA)	Valoarea totală eligibilă a cheltuielii[1]	Valoarea ajutorului de stat solicitat	Contribuția proprie:			Valoarea totală a cheltuielii cu TVA
						Valoarea eligibilă a cheltuielii	Valoarea neeligibilă a cheltuielii	TVA	
0	**1**		**2**	**3**	**4**	**5=3-4**	**6=2-3**	**7**	**8=2+7**
5.3	Cheltuielile diverse și neprevăzute								
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate								
	Total capitol 5								
6	**Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste**								
6.1	Pregătirea personalului de exploatare								
6.2	Probe tehnologice și teste								
	Total capitol 6								
7	**Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț**								
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)								
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț								
	Total capitol 7								
	TOTAL GENERAL	**Ron**							
		Euro [2]							

[1] **Valoarea totală eligibilă a cheltuielii reprezintă suma categoriilor de cheltuieli eligibile prevăzute în Anexa nr. 4 - *Categorii de cheltuieli indicative***

[2] Cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială: **1 Euro = 5,2434 RON.**

Notă:

1. **La completarea tabelului se va ține cont de prevederile Capitolului 2 - Secțiunea 2.3 – Eligibilitatea cheltuielilor din Ghidul Solicitantului și de Anexa nr. 4 – Categorii de cheltuieli indicative.**
2. **Cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar sunt obligatorii, însă acestea nu sunt eligibile.**
3. **Toate valorile menționate în Anexa nr. 7 vor fi calculate, rotunjite și prezentate cu două zecimale și trebuie să corespundă, până la a doua zecimală, cu cele din Cererea de finanțare – *Secțiunea Bugetul proiectului*, documentul de aprobare a proiectului și din Studiul de fezabilitate.**
4. **Beneficiarul va putea efectua modificări pe parcursul implementării proiectului prin transferuri între capitole și subcapitole de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al investiției și fără a se modifica valoarea ajutorului de stat solicitat.**

2. Surse de finanţare a investiţiei

Detalierea surselor de finanţare ale investiţiei:

TABEL 2

- RON -

Nr. crt.	Surse de finanţare	Valoare
I	**Valoarea totală a investiţiei (I=II+III) (col. 8 din buget-Tabel 1)**	
	din care TVA (col. 7 din buget-Tabel 1)	
II	**Valoarea neeligibilă a investiţiei (col. 6+col.7 din buget-Tabel 1)**	
III	**Valoarea eligibilă a investiţiei (col. 3 din buget-Tabel 1)**	
1	**Valoarea ajutorului de stat solicitat (col. 4 din buget-Tabel 1)**	
2	**Contribuţia solicitantului (2=I-1) (col. 5+col. 6+col. 7 din buget-Tabel 1)**	
2.1	**Surse proprii**	
2.2	**Credit**	

3. Valoarea ajutorului de stat solicitat

TABEL 3

Valoarea totală a ajutorului de stat solicitat (Euro)	Capacitatea de stocare instalată (MWh)	Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MWh instalat (Euro/MWh) (3)
1=2*3	**2**	**3**

(3) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu va depăși pragurile maxime prevăzute la Secțiunea 1.7 din Ghidul solicitantului de maximum 69.000 euro/MWh de stocare instalat.

4. Buget – Plan anual de cheltuieli

TABEL 4

- RON -

An(4)	I	II	III	IV
Cheltuieli				

(4) Planul anual de cheltuieli se va întocmi pentru perioada de implementare a investiției care nu va depăși 48 de luni de la data acordării ajutorului

Nume și prenume ……

Semnătura ……..

Data …….

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare

MODEL DECLARAȚIE PRIVIND TIPUL ÎNTREPRINDERII

Formularul A

DECLARAȚIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii[1]

I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii: .....
Adresa sediului social: .....
Cod unic de înregistrare: .....
Numele şi funcţia: .....
(preşedintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)

I.1 Întreprinderea nu a desfășurat activitate în anii: ……, ..., ..., astfel cum reiese din Declarațiile de inactivitate depuse la ANAF, anexate prezentei.

II. Tipul întreprinderii

Indicați, după caz, tipul întreprinderii:

☐ **Întreprindere autonomă**

În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără formularul B.

☐ **Întreprindere parteneră**

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.

☐ **Întreprindere legată**

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii[2]

Exercițiul financiar de referință[3]		
Numărul mediu anual de salariaţi	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro[4])	Active totale (mii lei/mii euro)

Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

☐ Nu
☐ Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior).

Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.

Nume și prenume reprezentant legal.....
Semnătură .....
Dată .....

[1] O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul a două exerciții financiare încheiate consecutive și ale Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014

[2] Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.

[3] Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar și raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou-înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.

[4] Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare

Formularul B

CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate

Secțiunile care trebuie incluse, după caz:
- secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);
- secțiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referință			
	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Total active (mii lei/ mii euro)
1. Datele[3] întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B[5])			
2. Datele cumulate[3] în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)			
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate[3] (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)			
TOTAL			

Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A.

FIŞA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii .....
Adresa sediului social .....
Codul unic de înregistrare .....
Numele, prenumele și funcția .....
(președintele consiliului de administrație, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legată

Perioada de referință			
	Numărul mediu anual de salariați[6]	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale (mii lei/mii euro)
TOTAL:			

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fișa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

[5] Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

[6] În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare

3. Calculul proporțional

a) Indicați exact proporția deținută[7] de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă.

.....
.....

Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).

.....
.....

b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2

Procent	Numărul mediu anual de salariaţi	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale[8] (mii lei/mii euro)
Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.			

Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

SECŢIUNEA A
Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare

Tabelul A.1

Întreprinderea parteneră – Date de identificare				Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii euro)	Active totale (mii lei/ mii euro)
Numele sau denumirea întreprinderii	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent			
1.						
2.						
TOTAL						

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza fișei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

---

[7] Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deținută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

[8] Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice cu finanțare din Fondul pentru modernizare

Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați fișe privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

SECȚIUNEA B
Întreprinderi legate

1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

☐ Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

☐ Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare[9].

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

Tabelul B1

	Numărul mediu anual de salariați[10]	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale (mii lei/mii euro)
TOTAL			

Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare			
Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)	Adresa sediului social	Cod unic de înregistrare	Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
A.			
B.			

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o fișă de parteneriat trebuie adăugate la secțiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fișă privind legătura dintre întreprinderi și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2

Întreprinderea numărul	Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale (mii lei/mii euro)
1. *)			
2. *)			

[9] Definiția întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.

[10] În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

3. *)			
4. *)			
5. *)			
TOTAL			

*) Atașați câte o fișă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

NOTĂ:

Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

FIȘA

privind legătura dintre întreprinderi nr. ..... din tabelul B_2, secțiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii .....

Adresa sediului social .....

Codul unic de înregistrare .....

Numele, prenumele și funcţia.....

(președintele consiliului de administrație, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere

Perioada de referință			
	Numărul mediu anual de salariați[11]	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale (mii lei/mii euro)
Total:			

Datele trebuie introduse în tabelul B_2 din secțiunea B.

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și fișa de parteneriat trebuie trebuie introduse în secţiunea A.

[11] În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare

MODEL DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata ....., având funcţia de ..... în cadrul <denumire solicitant>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul proiectului cu titlul „....”, în calitate de **reprezentant legal/responsabil de proiect** nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile naționale și comunitare în vigoare și nu mă aflu într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului.

Reprezentant legal / Responsabil de proiect

Nume și prenume .....

Semnătură .....

Dată .....

Notă: Prezenta declarație va fi completată și semnată individual atât de către reprezentatul legal, cât și de către responsabilul de proiect

București, ...

Către: **MINISTERUL ENERGIEI (adresa completă)**

SCRISOARE DE GARANȚIE nr. ...

Am fost informați că în data de ....., ați încheiat cu **...Ordonator ..…**, cu sediul în .....… înregistrat la Registrul Comerțului sub nr…., Cod Unic de Înregistrare …, contractul de finanțare nr. ..... în cadrul *Programului - cheie 1 Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare* (denumit în continuare "Contractul"), având ca obiect implementarea proiectului cu titlul " ....." Cod SMIS .....

Conform prevederilor Contractului, **...Ordonator...…** are dreptul să solicite o prefinanțare în cadrul Contractului.

În scopul garantării restituirii prefinanțării acordate și reparării prejudiciilor ce ar putea apărea ca urmare a utilizării necorespunzătoare a acesteia de către **...Ordonator .....…**, s-a cerut prezentarea unei garanții bancare în valoare de ..... reprezentând contravaloarea prefinanțarii,

La solicitarea ...**Ordonatorului....**, noi, **Banca .....**, cu sediul în ....., am emis aceasta scrisoare de garantie si ne angajam irevocabil și necondiționat să vă plătim la prima cerere, în calitatea dumneavoastră de beneficiar al acestei scrisori, independent de valabilitatea și de efectele juridice ale Contractului și fără a ține cont de drepturile de obiecție rezultând din Contract, orice sumă până la concurența sumei de **RON .....** (suma în litere) la primirea cererii dvs. scrise și semnate de efectuare a plății și a confirmării dvs. scrise în care să se precizeze că (i) **Ordonatorul.....…** nu a justificat corespunzător prefinanțarea acordată în conformitate cu clauzele contractuale și (ii) suma pe care **Ordonatorul…....** nu a justificat-o în condițiile Contractului**.**

Orice plată efectuată pe baza acestei scrisori de garanție va avea ca efect reducerea angajamentului nostru cu suma plătită.

În scopul identificarii, cererea dvs. de plata și confirmarea dvs. în virtutea acestei garanții, precum și orice altă corespondență, vor trebui sa ne fie prezentate în original, în format oficial, purtând antetul dvs. și semnăturile reprezentanților dvs. autorizați să reprezinte instituția dvs. în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Prezenta scrisoare de garanție produce efecte juridice numai după încasarea prefinanțării în valoare de **RON .....** (suma în litere) de către **Ordonator.....…** în contul său IBAN **.....** deschis la **Banca ... [numele bancii emitente a SGB].....,** cu mentionarea la detalii de plata a numărului prezentei garanții și/sau a Contractului.

Prezenta scrisoare de garanție expiră la **.... (data de expirare)** sau înainte de data de expirare la returnarea originalului și a eventualelor amendamente, însoțite de o adresă din partea beneficiarului prin care se solicită anularea sa.

În cazul în care data de expirare a valabilității scrisorii de garanție este o zi nebancară, cererea dvs. de plată va fi luată în considerare dacă va fi primită cel mai tarziu în urmatoarea zi bancară.

Orice cerere de plată și/sau altă corespondență cu privire la prezenta scrisoare de garanție trebuie să fie primită la sediul nostru din .....

Prezenta scrisoare de garanție devine în mod automat nulă și neavenită dupa expirarea termenului de valabilitate, indiferent dacă acest document ne este restituit sau nu, sau dacă primim sau nu eliberarea de raspundere dupa aceasta data.

Orice dispută cu privire la prezenta garanție va fi rezolvată pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile aferente vor fi soluționate de instanțele romane competente.

Prezenta scrisoare de garanție a fost emisă într-un exemplar original.

...Banca...

(semnături autorizate)

Către:

***Societatea _____*, Împrumutat și Garant ipotecar** *(se va păstra **„și Garant ipotecar”** în cazul în care există identitate între împrumutat și garant) (se menționează **societatea care aplică** pentru acest program, dacă aceasta este alta decât societatea care deține în proprietate terenul/construcția pe care se amplasează panourile fotovoltaice sau turbinele eoliene, se include în adresă și societatea care este proprietară).*

Sediul social: _____
J___/___/____, CUI _____

Societatea _____ , Garant ipotecar *(se trece numele proprietarului/lor de teren; se va completa numai în cazul în care terenul se află în proprietatea unui terț garant, altfel se elimină.)*
Sediul social: _____
J___/___/____, CUI _____

În atenția:
D-lui / D-nei _____, în calitate de _____

BANCA_____, cu sediul central în_____, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. _____, Registrul Bancar nr. P.J.R. _____, CUI _____, prin Sucursala _____, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr._____, CUI_____, cu sediul în_____ (denumită în continuare “Banca”), reprezentată de Dl./Dna. _____ în calitate de _____ și de Dl./Dna. _____ în calitate de _____,

Având în vedere:

a) cererea dumneavoastră înregistrată la registratura Băncii sub nr. _____ din data de _____,

b) cererea de finanțare depusă în data de _____/ care urmează a se depune/depusa la Ministerul Energiei pentru proiectul _____ în cadrul Fondului pentru modernizare - Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei având ca obiectiv sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru modernizare;

c) calitatea Băncii de Creditor ipotecar asupra **Imobilului aflat în proprietatea _____, situat în _____, constând în:**
   - teren intravilan/extravilan în suprafață de _____ mp, identificat cu număr cadastral _____, înscris în CF _____ a localității _____, aflat în proprietatea _____,
   - și construcția/ construcțiile situate pe acesta, constând în _____, în suprafață construită la sol de _____mp și suprafață desfășurată de _____mp, regim de înălțime _____, identificată cu număr cadastral _____, înscrisă în CF nr. _____, a localității _____;

conform Contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. _____ de SNP _____, și _____ *Contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. _____ de SNP _____, [se vor menționa toate contractele de ipotecă], accesoriu al Contractului de credit nr. _____ din data de _____, denumit în continuare Contractul de credit,* toate astfel cum au fost modificate și completate prin actele adiționale subsecvente,

vă comunicăm prin prezenta:

(i) ACORDUL Băncii cu privire la **amplasarea de capacități de stocare a energiei electrice** (cu obținerea și respectarea oricăror și tuturor acordurilor și avizelor necesare conform legii), de către Împrumutat, pe imobilul situat

în _____ constând în teren/ construcție în suprafață de _____mp, identificat cu număr cadastral _____, înregistrat în Cartea Funciară nr. _____ UAT _____, în calitate de proprietar (sau după caz/beneficiar al unui drept), **în următoarele condiții:**

-menținerea dreptului de ipotecă constituit în scopul realizării proiectului, în favoarea Băncii și a interdicțiilor de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, demolare, restructurare [*se vor menționa toate ipotecile și interdicțiile aferente creditelor garantate cu imobilul respectiv*] constituite sau notate în favoarea Băncii, asupra Imobilului, precum și extinderea dreptului de ipotecă al Băncii asupra tuturor ameliorațiunilor aduse imobilului;

- extinderea ipotecii imobiliare menționată anterior și asupra construcțiilor ce se vor edifica pe imobilul ipotecat descris la lit. c), în conformitate cu prevederile art. 2382 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare.

(ii) ANGAJAMENTUL că Banca nu va executa Imobilul/terenul și investiția finanțată din FM pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare (dovedită prin certificatul de racordare), în baza procesului verbal de punere în exploatare depus la Ministerul Energiei, în **următoarele condiții:**

- îndeplinirea tuturor obligațiilor și angajamentelor Împrumutatului/Garantului ipotecar/Alți Garanți astfel cum acestea au fost identificate prin prevederile Contractului de Credit nr. _____ din data de _____, semnat între Împrumutat/Garant _____ și Creditor _____ *(numele băncii),* precum și orice alte obligații contractuale între părți.

Banca poate decide încetarea prezentului angajament în cazul neîndeplinirii oricărei obligații asumate conform contractului de credit nr. _____ din data de _____, cu completările și modificările ulterioare, constatată de către Banca finanțatoare în temeiul propriei analize de monitorizare, sau în temeiul denunțării unilaterale în cazul facilitaților neangajante, cu notificarea furnizorului de ajutor de stat (Ministerul Energiei).

Acest angajament va înceta de drept în cazul în care contractul de finanțare se reziliază.

Facem precizarea că prezentul acord nu poate fi interpretat nici în tot și nici în parte, sub nici o formă, ca fiind o renunțare totală sau parțială a Băncii la garanțiile oferite prin încheierea Contractului de credit dintre bancă și client, precum și a Contractelor de garanție accesorii acestuia.

Prezenta a fost întocmită astăzi _____, în [x] exemplare originale, dintre care 1 (un) exemplar a fost reținut de Bancă și restul au fost eliberate reprezentantului societății, dl./ dna. _____

Prezenta a fost emisă și înmânată clientului pentru a îi servi exclusiv în relația cu Ministerul Energiei, pentru proiectul _____, în cadrul Fondului pentru modernizare - Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei având ca obiectiv sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru modernizare.

Cu stimă,

Nume: _____ Nume**:** _____

Funcție: _____ Funcție: _____

Fondul pentru modernizare **Anexa nr. 12 la Ghidul Solicitantului_instalații autonome de stocare**

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru Cererea de finanțare depusă pentru proiectul cu titlul ..... din care această declarație face parte, în cadrul procedurii de ofertare concurențială pentru selecția proiectelor aferente apelului de proiecte ***Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare****:*

CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul / Subsemnata …… CNP……, posesor/posesoare a CI seria……..……..nr ……., domiciliat / ă în .....……..... .....e-mail…….....……, telefon .....……..…… în calitate de **reprezentant legal/responsabil de proiect** al (se vor completa denumirea solicitantului, CUI/CIF și adresa sediului social al solicitantului)*:*

Declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Energiei să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea proiectului cu titlul ....., să proceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 *privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE* (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul solicitantului aplicabil, acordând inclusiv dreptul Ministerului Energiei de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare și selecție a proiectului cu titlul .....

Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic și/sau adresa de email ……..…...…..și/sau fax ……..…….

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

Reprezentant legal / Responsabil de proiect

Nume și prenume .....

Semnătură .....

Dată .....

Notă:

Prezenta declarație va fi completată și semnată individual atât de reprezentatul legal, cât și de către responsabilul de proiect

Titlu Apel: Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare

MODEL DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> în calitate de reprezentant legal al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

1. Cererea de finanțare pentru proiectul <denumire proiect>, depusă în cadrul **Apelului de proiectev *Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice***, lansat în cadrul Programului cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare, respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852)* completat cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, pe durata întregului ciclu de viață a investiţiei propuse în cadrul acesteia, în special luând în considerare etapele de implementare/execuţie, operare şi scoatere din uz ale investiţiei.

2. Astfel, cererea de finanțare pentru proiectul <*denumire proiect*> nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiţiei niciunul dintre cele 6 (șase) obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din *Regulamentul privind taxonomia (UE) 2020/852*, respectiv:
   (a) atenuarea schimbărilor climatice;

   (b) adaptarea la schimbările climatice;

   (c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

   (d) tranziția către o economie circulară;

   (e) prevenirea și controlul poluării;

   (f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

3. Autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul <denumire proiect> din Anexa la prezenta declaraţie este realizată în conformitate cu prevederile *Regulamentulului privind taxonomia (UE) (2020/852).*

4. Autoevaluarea cererii de finanțare pentru proiectul <denumire proiect> din Anexa la prezenta declaraţie cuprinde date şi informaţii corecte, reale şi conforme cu documentaţia cererii de finanțare din fazele de proiectare (SF/DALI, PTh, DTAC), precum şi cu măsurile ce vor fi luate pe perioada de implementare/execuţie, operare şi scoatere din uz a investiției.

5. În cadrul procedurilor de achiziţie pentru fazele de proiectare este inclusă obligaţia proiectantului de a trata şi de a asigura în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).*

6. În cadrul procedurilor de achiziţie pentru furnizarea echipamentelor/instalaţiilor şi execuţia lucrărilor este inclusă obligaţia contractantului de a respecta măsurile stabilite în fazele de proiectare şi de a asigura în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul de „a nu prejudicia în mod

semnificativ" (DNSH – „Do No Significant Harm"), în linie cu autoevaluarea anexată la prezenta declarație.

7. Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH – „Do No Significant Harm"), în conformitate cu autoevaluarea din Anexa la prezenta declarație.

8. Raportarea privind asigurarea conformității investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH – „Do No Significant Harm") se va realiza inclusiv pe perioada de implementare și de valabilitate a contractului de finanțare corespunzător cererii de finanțare, potrivit termenelor și condițiilor stabilite de Ministerul Energiei.

Atasez la prezenta declarație autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul <denumire proiect> (Anexa nr. 13.1).

Confirm, de asemenea, că afirmațiile din această declarație (inclusiv din Anexa 13.1 la aceasta) sunt adevărate și că informațiile incluse în aceasta sunt corecte.

Reprezentant legal al solicitantului

Nume și prenume .....

Dată .....

Semnătură .....

Autoevaluarea

privind respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (DNSH)
pentru proiectul *[se va menţiona denumirea]*

Notă: explicaţiile din parantezele pătrate pot fi şterse la momentul completării analizei.

Descrierea pe scurt a proiectului

[Se vor prezenta pe scurt: locaţia proiectului, descrierea investiţiei propuse, capacitatea instalată de stocare.]

-Partea 1 a listei de verificare-

*[În cadrul părții 1 a listei, se vor filtra cele șase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond (prevăzută în partea a doua a listei). În cazul în care se răspunde cu DA pentru un obiectiv de mediu în **Partea 1 a listei**, respectivul obiectiv de mediu va parcurge **evaluarea de fond** din **Partea 2 a listei**. În cazul în care se răspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, acel obiectiv de mediu nu va mai parcurge evaluarea din Partea 2 a listei de verificare.*

Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare de fond a măsurii conform principiului DNSH	**Da**	**Nu**	***Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”***
Atenuarea schimbărilor climatice	X		*Cerințe: Solicitantul va justifica faptul că proiectul/cererea de finanțare respectă principiul DNSH în ceea ce privește obiectivul privind atenuarea schimbărilor climatice.*
Adaptarea la schimbările climatice	X		*Cerințe: Solicitantul va justifica faptul că proiectul/cererea de finanțare respectă principiul DNSH în ceea ce privește obiectivul privind adaptarea la schimbările climatice*.

			De asemenea, Solicitantul va justifica că activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele A la Anexa I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139.
Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine		X	N/A, conform prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2021/2139
Tranziția către o Economie circulară	X		*Cerințe: Solicitantul va justifica faptul că proiectul/cererea de finanțare respectă principiul DNSH în ceea ce privește obiectivul privind tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.* *De asemenea, Solicitantul va justifica că există un plan de gestionare a deșeurilor care asigură reutilizarea sau reciclarea maximă la sfârșitul ciclului de viață, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, inclusiv prin acorduri contractuale cu parteneri care se ocupă de gestionarea deșeurilor, prin reflectarea în proiecții financiare sau prin documentația oficială a proiectului.*
Prevenirea și controlul poluării		X	N/A, conform prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2021/2139
Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor	X		*Cerințe: Solicitantul va justifica faptul că proiectul/cererea de finanțare respectă principiul DNSH în ceea ce privește obiectivul privind protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.* *De asemenea, Solicitantul va justifica că activitatea îndeplinește criteriile stabilite în apendicele D la Anexa I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139.*

- Partea 2 a listei de verificare –

*[Solicitantul de finanţare trebuie să furnizeze o **evaluare de fond** a proiectului/cererii de finanțare conform principiului DNSH, în cazul obiectivelor de mediu care necesită efectuarea acestei evaluări.*

*Astfel, solicitantul va răspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond, ţinând seama de **cerinţele de examinare** prevăzute în coloana privind **evaluarea de fond**, de mai jos, făcând totodată referire la documentaţia tehnico-economică, avizele şi acordurile obţinute/care vor fi obţinute pentru proiectul/cererea de finanțare depusă.]*

Întrebări	Nu	Evaluarea de fond

Atenuarea schimbărilor climatice Se preconizează că măsura va genera emisii semnificative de GES?	**X**	***Cerinţe:*** *În cadrul acestei secţiuni, solicitantul trebuie să justifice şi să probeze, prin raportare la documentaţia depusă (Studiu de fezabilitate, avize, studii, alte documente relevante), faptul că proiectul contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice, respectiv că se preconizează că activităţile proiectului asigură reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau evitarea generării de astfel de emisii.*
Adaptarea la schimbările climatice: Se preconizează că măsura va duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor?	**X**	***Cerinţe:*** *În cadrul acestei secţiuni, solicitantul trebuie să justifice şi să probeze, prin raportare la cererea de finanţare/documentaţia depusă (SF, avize, alte documente relevante), faptul că s-a realizat o evaluare a riscurilor climatice și a altor vulnerabilități identificate și că se va pune în aplicare orice soluție de adaptare necesară în cazul investiţiilor propuse.* *I. În primul rând, se va justifica faptul că s-a realizat o evaluare a riscurilor climatice și a vulnerabilității, utilizând proiecții climatice în cadrul unei serii de scenarii viitoare, în concordanţă cu durata de viață preconizată a construcțiilor/instalațiilor.* *Etapele privind evaluarea riscurilor climatice și a vulnerabilității sunt următoarele:* *1. În principal pe baza riscurilor enumerate în Apendicele A (tabelul Clasificarea pericolelor legate de climă) la* Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, *se vor identifica acele riscuri climatice care pot afecta performanța activității economice pe durata sa de viață preconizată.* *2. În cazul în care evaluarea activității, de la punctul 1, arată că aceasta este expusă unuia sau mai multor riscuri climatice fizice, se realizează o evaluare a riscurilor climatice și a vulnerabilității pentru a se determina dacă riscurile climatice fizice sunt semnificative pentru activitatea economică respectivă.* *II. Concluziile evaluării riscurilor climatice și a vulnerabilității trebuie să fie incluse în modul de concepere a proiectului de investiţii, în documentaţie fiind prevăzute soluții de adaptare pentru a reduce riscurile fizice materiale legate de climă, aspect care trebuie argumentat de solicitant. Spre exemplu, în cadrul documentaţiei tehnico-economice, sunt prevăzute măsuri speciale pentru creşterea rezistenţei componentelor constructive ale investiţiilor la schimbările climatice şi la alte vulnerabilităţi.* *În ceea ce priveşte soluţiile de adaptare, se au în vedere următoarele etape:* *1. Realizarea unei evaluări a soluțiilor de adaptare care pot reduce riscul climatic fizic identificat.* *2. Punerea în aplicare a soluţiilor fizice și nefizice („soluții de adaptare”) identificate, care reduc în mod substanțial cele mai importante riscuri climatice fizice semnificative pentru activitatea economică respectivă.*

		3. *Solicitantul trebuie să mai justifice/confirme faptul că soluțiile de adaptare puse în aplicare pentru prezentul proiect/cerere de finanțare nu afectează în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a altor active și/sau a altor activități economice și că acestea sunt în concordanță cu planurile și strategiile naționale de adaptare la schimbările climatice de la nivel local, zonal, regional sau național.* *[Solicitantul va menţiona, prin raportare la întrebarea din partea a doua a listei, concluzia evaluării de fond a cererii de finanțare/proiectului pentru acest obiectiv de mediu.]*
Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora: Se preconizează că măsura: (i) va duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile? sau (ii) va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse naturale[1] în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt	**X**	***Cerinţe:*** *În cadrul acestei secțiuni, solicitantul de finanțare va menţiona cum va aborda cerințele tranziției către o economie circulară, la momentul elaborării documentaţiilor tehnico-economice şi a documentaţiilor de achiziţii, la momentul realizării lucrărilor de construcție/montaj, în etapa de operare și de dezafectare (la finalul perioadei de viață a acestor investiţii).* ➢ ***La momentul elaborării documentaţiilor tehnico-economice şi a documentațiilor de achiziții, solicitantul se va asigura de următoarele aspecte:*** *- Solicitantul va evalua disponibilitatea și, acolo unde este posibil, se vor achiziţiona şi utiliza echipamente și componente cu durabilitate și reciclabilitate ridicate, care pot fi demontate și pregătite pentru reciclare în mod facil. Astfel, se urmăreşte ca investiţiile să fie conforme cu principiile produselor durabile și cu ierarhia deșeurilor, acordându-se prioritate prevenirii generării de deșeuri şi de asemenea, să se asigure de faptul că activele sunt durabile și că pot fi utilizate în mod eficient.* *- Gestionarea deşeurilor rezultate se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017, cu modificările și completările ulterioare.* *- Deşeurile de echipamente electrice și electronice vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), transpusă în legislaţia naţională prin OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.* *- În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor de construire/montaj (inclusiv pregătirea terenului: dezmembrări, dezafectări), se va solicita constructorilor să se asigure ca cel puţin 70% (în greutate)*

[1] Resursele naturale includ energia, materialele, metalele, apa, biomasa, aerul și solul.

reduse la minimum prin măsuri adecvate[2] sau (iii) va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară[3]?		*din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții/montaj și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) și generate pe șantier să fie pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări – a se vedea art. 11 din Directiva cadru privind deșeurile.* *- Solicitantul se va asigura că prevede condiţii care să asigure colectarea separată eficace și eficientă a deșeurilor la sursă și trimiterea fracțiunilor separate la sursă în vederea pregătirii pentru reutilizare sau reciclare.* *- Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Constructorul va limita generarea de deșeuri în procesele legate de construire și dezafectare, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări, vor lua în considerare cele mai bune tehnici disponibile și vor dezafecta /sorta deşeurile în mod selectiv.* *[Obs: Includerea prevederilor în documentaţiile de achiziţii va face obiectul unor raportări în perioada de implementare a proiectului de investiţii].* ➢ ***La momentul realizării lucrărilor de construcție/montaj*** *- În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizaţi în scopul valorificării lor. Se vor încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate. Toate deşeurile generate în urma proiectelor de investiţii, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens.* *- Angajaţii constructorului vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor, precum şi la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu.* *[Obs: Prevederile de mai sus vor face subiectul raportărilor din perioada de implementare a proiectului de investiţii].* ➢ ***În etapa de operare și de dezafectare (la finalul perioadei de viață a acestor investiţii)***

[2] De exemplu, ineficiențele pot fi reduse la minimum prin creșterea semnificativă a durabilității, a posibilității de a repara, a potențialului de actualizare și de reutilizare a produselor sau prin reducerea semnificativă a resurselor prin proiectare și prin materialele alese, prin facilitarea schimbării destinației, a dezasamblării și a deconstrucției, în special pentru a reduce utilizarea materialelor de construcții și a promova reutilizarea materialelor de construcții. La aceasta se adaugă tranziția către modele de afaceri de tip „produs ca serviciu” și către lanțuri valorice circulare, cu scopul de a menține produsele, componentele și materialele la nivelul lor cel mai ridicat de utilitate și valoare pentru cât mai mult timp posibil. De asemenea, aceasta cuprinde o reducere semnificativă a conținutului de substanțe periculoase din materiale și produse, inclusiv prin înlocuirea lor cu alternative mai sigure. Aceasta include totodată reducerea semnificativă a deșeurilor alimentare în producția, prelucrarea, fabricarea sau distribuția produselor alimentare.

[3] Pentru mai multe informații privind obiectivul economiei circulare, a se vedea considerentul 27 din Regulamentul privind taxonomia.

		Deșeurile rezultate din activitățile de întreținere (legate în primul rând de reparațiile curente) şi dezafectare vor fi gestionate similar cu deşeurile generate în perioada de construcţie/montaj. *[Solicitantul va menţiona, prin raportare la întrebarea din partea a doua a listei, conluzia evaluării de fond a proiectului pentru acest obiectiv de mediu.]*
Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor: Se preconizează că măsura va fi: (i) nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună[4] și reziliența ecosistemelor? sau (ii) nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune?	**X**	***Cerințe:*** *În cadrul acestei secţiuni, solicitantul trebuie să justifice şi să probeze prin documente relevante, faptul că pentru proiect s-a demarat procesul de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.* *După caz, solicitantul va prezenta şi proba dacă, urmare a parcurgerii etapelor procesului de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului a preconizat vreun efect semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, respectiv dacă proiectele se supun sau nu evaluării adecvate de mediu.* *În cazul în care investițiile aferente prezentei măsuri sunt localizate în cadrul unor zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc.), solicitantul va prezenta situația şi va anexa, dupa caz, evaluarea adecvată de mediu, în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, iar pe baza concluziilor acestei evaluări adecvate, solicitantul va confirma faptul că va implementa măsurile necesare de atenuare a efectelor investiţiilor asupra acestui obiectiv de mediu.* *Solicitantul trebuie să probeze cele declarate mai sus prin următoarele documente, după caz:* *- Actul final de reglementare pentru protecția mediului;* *- Studiu de evaluare adecvată (unde va fi cazul).* *De asemenea, solicitantul va justifica faptul că investițiile proiectului nu vor afecta:* *(a) terenuri arabile și terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și al biodiversității subterane, respectiv terenuri încadrate în clasele de calitate I și II;*

[4] În conformitate cu articolul 2 punctul 16 din Regulamentul privind taxonomia, „«condiție bună» înseamnă, în legătură cu un ecosistem, faptul că ecosistemul se află într-o condiție fizică, chimică și biologică bună sau are o calitate fizică, chimică și biologică bună, fiind capabil să se reproducă sau să se refacă singur, compoziția speciilor, structura ecosistemului și funcțiile ecologice nefiind afectate”.

		(b) terenuri care să fie recunoscute că au o valoare ridicată a biodiversității şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună); și *(c) terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parțial sau întegral sau destinate a fi acoperite de arbori, chiar și în cazul în care acești arbori nu au atins încă dimensiunea și acoperirea necesare pentru a fi clasificate ca păduri sau alte terenuri împădurite, astfel cum sunt definite în conformitate cu definiția FAO a pădurii.* *Solicitantul trebuie să probeze, cele declarate mai sus prin următoarele documente,* ***după caz:*** ➢ ***Cu referire la protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor:*** - *actul final de reglementare pentru protecția mediului – ce va fi depus cel tarziu in etapa de precontractare;* ➢ ***Cu referire la interdicţia de afectare a terenurilor arabile și a terenurilor cultivate cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului:*** - *dovada că terenul este localizat în extravilan, dar nu este inclus in circuitul agricol – înainte de depunerea cererii de prefinanțare sau, în cazul în care nu se solicită prefinanțare, înainte de depunerea primei cereri de rambursare, oricare dintre acestea survine prima;* *sau* - *în cazul în care terenul este localizat în extravilan şi este inclus în circuitul agricol, se va dovedi că respectivul teren este degradat din punct de vedere al caracteristicilor pedologice sau că cel puţin nu prezintă o fertilitate de un nivel moderat până la ridicat, respectiv terenuri încadrate în clasele de calitate I și II – prin prezentarea studiului pedologic cel tarziu in etapa de precontractare iar înainte de depunerea cererii de prefinanțare sau, în cazul în care nu se solicită prefinanțare, înainte de depunerea primei cereri de rambursare se va depune dovada scoaterii din circuitul agricol;* ➢ ***Cu referire la interdicţia de afectare a terenurile forestiere:*** - *dovada ca terenul nu este inclus în fondul forestier/Declaraţie pe propria răspundere – in etapa de evaluare.* *[Dovezile pot constă în orice fel de documente emise de instituțiile abilitate, spre exemplu: înscrisuri din extrasele de carte funciară, avize, adeverințe etc.]* *[Solicitantul va menţiona, prin raportare la întrebarea din partea a doua a listei, conluzia evaluării de fond a proiectului pentru acest obiectiv de mediu.]*

Reprezentant legal al solicitantului

Nume și prenume .....

Dată .....

Semnătură .....

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS :
Titlu proiect:
Către: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Date calendaristice proiect

Dată începere:

Dată încheiere:

Dată efectivă încheiere din punct de vedere fizic:

Informații financiare proiect

Versiune proiect:

Total eligibil proiect:

Total eligibil estimat (CR, CP):

Tip	Număr cerere	Dată depunere estimată	Eligibil estimat

Data **Semnătura**

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

MONITORUL OFICIAL

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro, secțiunea Publicări.

5 948493 651024

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 bis/17.VIII.2026 conține 152 de pagini. Prețul: 228 lei **ISSN** 1453—4495

Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.